BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ THU VÂN

PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ NGÀNH: 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ THU VÂN
MSHV: M3422063

PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ NGÀNH: 8380107

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TS. LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học**

Chuyên ngành: Luật kinh tế MSHV: M3422063 Ngành: Luật

Người hướng dẫn: **TS. Lê Thị Nguyệt Châu – Khoa Luật – Đại học Cần Thơ**

Tác giả: **Nguyễn Thị Thu Vân** Khóa học: 29 Niên khóa: 2022-2024

Giới thiệu: Giáo dục đại học là một lĩnh vực dịch vụ đặc biệt, không chỉ mang đến lợi ích cho bản thân người học mà còn mang đến lợi ích cho toàn xã hội. Việc học đại học giúp cho người học có khả năng tìm kiếm việc làm tốt hơn, và đồng thời giúp nền kinh tế tăng trưởng nhờ vào lực lượng lao động có chất lượng cao đã qua đào tạo. Chính vì vậy, các chính sách ưu đãi thuế dành cho cơ sở giáo dục đại học là hoàn toàn phù hợp và cần thiết. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, nhận thấy các quy định hiện hành đã tồn tại một số bất cập. Vì vậy, cần phải nghiên cứu đưa ra giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học.

Mục tiêu: Nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận về cơ sở giáo dục đại học, quy định pháp luật về ưu đãi thuế. Phân tích, đánh giá, đưa ra những ưu điểm và hạn chế của quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới.

Phương pháp: Tác giả nghiên cứu tham chiếu các tài liệu khoa học để làm rõ các cơ sở lý luận về ưu đãi thuế. Sử dụng phương pháp phân tích luật viết, phương pháp so sánh và phương pháp tổng hợp để đưa ra những ưu điểm, nhược điểm của quy định pháp luật. Cuối cùng, trên cơ sở đã nghiên cứu, phân tích tác giả đề xuất các giải pháp để góp phần hoàn thiện pháp luật.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, nhận thấy pháp luật về ưu đãi thuế đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, quy định ưu đãi thuế vẫn còn tồn tại những hạn chế như: chưa có quy định ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện tự chủ, quy định đối tượng không chịu thuế GTGT gây khó khăn trong việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT, bất cập trong việc áp dụng quy định miễn thuế nhập khẩu,... Từ đó, tác giả đã phân tích, nghiên cứu và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học.

Từ khóa: Ưu đãi thuế, cơ sở giáo dục đại học, xã hội hóa, công lập, tư thục.

ABSTRACT

Subject title: **Law on tax incentives for higher education institutions**

Major: Economic Law MSHV: M3422063 Major: Law

Instructor: Dr. Le Thi Nguyet Chau

Author: Nguyen Thi Thu Van Course: 29 School year: 2022-2024

Introduction: Higher education is a special service field, not only bringing benefits to the learners themselves but also to the whole society. Studying at university helps students find better jobs, and at the same time helps the economy grow thanks to a highly trained, high-quality workforce. Therefore, tax incentive policies for higher education institutions are completely appropriate and necessary. However, after implementation, it was found that the current regulations had some shortcomings. Therefore, it is necessary to research and come up with solutions to improve legal regulations on tax incentives for higher education institutions.

Objective: Research and understand the theoretical basis of higher education institutions and legal regulations on tax incentives. Analyze, evaluate, and present the advantages and limitations of legal regulations on tax incentives for higher education institutions. From there, the author proposes a number of solutions to improve legal regulations on tax incentives for higher education institutions in the coming time.

Method: The author researched and referenced scientific documents to clarify the theoretical basis for tax incentives. Use written law analysis method, comparison method and synthesis method to present the advantages and disadvantages of legal regulations. Finally, based on research and analysis, the author proposes solutions to contribute to improving the law.

Conclusion: Through the results of research on the topic, it is found that the law on tax incentives has contributed significantly to the development of higher education institutions. However, tax incentive regulations still have limitations such as: there are no regulations on corporate income tax incentives for public higher education institutions that exercise autonomy, regulations on subjects not subject to VAT, causing difficulties. Difficulties in dedecting and refunding VAT, inadequacies in applying import tax exemption regulations, etc. Since then, the author has analyzed, researched and proposed solutions to improve the legal corridor. Tax incentives for higher education institutions.

Keywords: Tax incentives, higher education institutions, socialization, public, private.

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN i
TÓM TẮT ii
ABSTRACT iii
LỜI CAM ĐOAN iv
MỤC LỤC v
DANH MỤC HÌNH ix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 3
4. Câu hỏi nghiên cứu 5
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
6. Phương pháp nghiên cứu 5
7. Kết cấu cấu của luận văn 6
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 7
1.1 Khái quát về cơ sở giáo dục đại học 7
1.1.1 Khái niệm cơ sở giáo dục đại học 7
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống giáo dục đại học 8
1.1.3 Đặc điểm của cơ sở giáo dục đại học 10
1.1.4 Vai trò của cơ sở giáo dục đại học 11
1.1.5 Phân loại cơ sở giáo dục đại học 12
1.1.5.1 Căn cứ vào hình thức sở hữu 13
1.1.5.2 Căn cứ vào mục tiêu lợi nhuận 15
1.1.5.3 Căn cứ vào hình thức đào tạo 16
1.1.5.4 Căn cứ vào phương pháp tính thuế 18
1.2 Khái quát về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 20
1.2.1 Khái niệm ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 20

1.2.2 Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 22
1.2.2.1 Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2010 22
1.2.2.2 Giai đoạn từ sau năm 2010 đến nay 24
1.2.3 Quan điểm về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 25
1.2.3.1 Chính sách ưu đãi thuế phụ thuộc vào mục tiêu phát triển của quốc gia 26
1.2.3.2 Chính sách ưu đãi thuế phụ thuộc vào tình hình khách quan của điều kiện kinh tế xã hội 27
1.2.3.3 Vừa là công cụ quản lý Nhà nước vừa khuyến khích phát triển lĩnh vực giáo dục 28
1.2.4 Đặc điểm của ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 29
1.2.5 Hình thức ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 30
1.2.5.1 Hình thức miễn thuế 30
1.2.5.2 Hình thức giảm thuế 31
1.2.5.3 Hình thức không đưa vào đối tượng chịu thuế 32
1.2.5.4 Hình thức khấu trừ thuế 33
1.2.5.5 Hình thức hoàn thuế 34
1.2.5.6 Hình thức chuyển lỗ 35
1.2.5.7 Trích lập quỹ khoa học công nghệ 36
1.2.5.8 Được đưa vào chi phí được trừ 37
1.2.5.9 Khấu hao tài sản cố định 38
1.2.6 Mối quan hệ giữa ưu đãi thuế với các hình thức ưu đãi khác 39
1.2.6.1 Hình thức ưu tiên đầu tư tài chính 39
1.2.6.2 Hình thức ưu đãi khác 41
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 44
CHƯƠNG 2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC – MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 45
2.1 Quy định pháp luật ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 45
2.1.1 Ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp 45

2.1.1.1 Điều kiện ưu đãi thuế 46
2.1.1.2 Nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế 48
2.1.1.3 Hình thức ưu đãi thuế 49
2.1.2 Ưu đãi Thuế giá trị gia tăng 57
2.1.2.1 Quy định đối tượng không chịu thuế 58
2.1.2.2 Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 59
2.1.2.3 Hoàn thuế GTGT 60
2.1.3 Ưu đãi Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 61
2.1.3.1 Điều kiện miễn Thuế nhập khẩu 62
2.1.3.2 Hồ sơ, trình tự, thủ tục miễn thuế nhập khẩu 63
2.1.4 Thuế Sử dụng đất 64
2.1.4.1 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 64
2.1.4.2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 65
2.2 Đánh giá quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 66
2.2.1 Ưu điểm của quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 66
2.2.1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 66
2.2.1.2 Thuế giá trị gia tăng 69
2.2.1.3 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 69
2.2.1.4 Thuế sử dụng đất 70
2.2.2 Nhược điểm của quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 71
2.2.2.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 74
2.2.2.2 Thuế giá trị gia tăng 76
2.2.2.3 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 77
2.2.2.4 Thuế sử dụng đất 78
2.3 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học 79
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 85

KẾT LUẬN CHUNG 86
DANH MỤC VĂN BẢN 87
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

DANH MỤC HÌNH

Trang

Hình 1.1: Tỷ lệ chi ngân sách cho Giáo dục và Đào tạo…….40

Hình 2.1: Thống kê quy mô cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2013-2022….72

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	VIẾT ĐẦY ĐỦ
1	CSGD	Cơ sở giáo dục
2	CSGDĐH	Cơ sở giáo dục đại học
3	GTGT	Giá trị gia tăng
4	KH&CN	Khoa học và công nghệ
5	NSNN	Ngân sách Nhà nước
6	SDĐ	Sử dụng đất
7	TNDN	Thu nhập doanh nghiệp
8	TSCĐ	Tài sản cố định
9	XNK	Xuất nhập khẩu

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Giáo dục là lĩnh vực luôn luôn giữ vai trò quan trọng, song hành với sự phát triển của mọi quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại. Ở Việt Nam giáo dục cùng với sự phát triển của xã hội là lĩnh vực luôn nhận được sự ưu tiên của Nhà nước. Đảng và Nhà nước ta nhất quán quan điểm xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Quan điểm này đã được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3, (khoá VII) khẳng định: *"Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển"*[1]. Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) một lần nữa khẳng định: *"Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội"*[2]. Trong những năm qua, Nhà nước đã ưu tiên cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước (NSNN) chi cho giáo dục, đào tạo. Mức đầu tư cho giáo dục có xu hướng tăng đều trong từng năm của giai đoạn 2011-2020, trung bình đạt khoảng 17-18%, có năm gần 19%. So với Mỹ (13%), Indonesia (17,5%), Singapore (19,9%) và nhiều quốc gia khác, mức chi NSNN cho giáo dục của Việt Nam không thấp.[3] Ngoài ưu tiên chi ngân sách cho giáo dục, tại Luật Giáo dục năm 2019 còn ghi nhận các chính sách hỗ trợ khác như: Ưu tiên đầu tư đất đai, ưu đãi về thuế, ưu đãi về tín dụng[4]; tại Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018 ghi nhận các chính sách ưu đãi đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH); có chính sách miễn, giảm thuế đối với tài sản hiến tặng, hỗ trợ cho giáo dục đại học, ... Tuy nhiên, để phát huy hơn tiềm năng của lĩnh vực giáo dục không thể chỉ dựa vào nguồn lực của Nhà nước, mà cần khuyến khích khối tư nhân đầu tư vào giáo dục, xã hội hóa giáo dục được xem là tất yếu và khách quan. Tiếp tục kế thừa các Luật Giáo dục trước đây, ngày 14/6/2019 Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Giáo dục năm 2019. Với mục tiêu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục, đào tạo, tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam phát triển toàn diện hơn; Luật đã dành riêng một điều quy định cho vấn đề xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, xác định: *"Thực hiện đa*

---

[1]. Mục A Phần II Nghị quyết số 04-NQ/HNTW ngày 14/01/1993 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII.

2. Mục I Phần B Nghị quyết Nghị quyết số 29-NQ/TW 04/11/2013 ngày Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

[3]. Thanh Hằng - Duy Phương (2022), Việt Nam dành 18% tổng chi ngân sách cho giáo dục, https://vnexpress.net/viet-nam-danh-18-tong-chi-ngan-sach-cho-giao-duc-4497087.html [truy cập ngày 17/11/2023]

[4]. Luật Giáo dục năm 2019.

dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục và hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục; khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục dân lập, tư thục đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục"[5]. Tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 20/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 ghi nhận cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề,... sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa như: cho thuê xây dựng cơ sở vật chất; Giao đất, cho thuê đất; Chính sách ưu đãi về tín dụng, huy động vốn; Chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ; Ưu đãi về Thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế sử dụng đất. Tuy trong thời gian qua chưa có số liệu thống kê chính xác về số lượng các cơ sở giáo dục (CSGD) được hưởng ưu đãi, cũng như hiệu quả của từng chính sách ưu đãi, nhưng các cơ sở pháp lý nêu trên cũng là căn cứ quan trọng để việc xã hội hoá giáo dục được ghi nhận và khuyến khích phát triển, cụ thể trong năm học 2020-2021 cả nước có 42.080 CSGD từ nhà trẻ, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục đại học, trong đó: 4.077 cơ sở giáo dục ngoài công lập (60 trường đại học tư thục/dân lập và 6 trường đại học 100% vốn nước ngoài)[6]. Tuy nhiên, các quy định pháp luật về ưu đãi cho lĩnh vực giáo dục mà cụ thể là quy định ưu đãi về thuế vẫn còn một số bất cập chưa đảm bảo được mục tiêu phát triển giáo dục. Các chính sách ưu đãi về thuế được quy định tại các Luật thuế, như thuế TNDN chỉ quy định ưu đãi chung đối với cơ sở ngoài công lập thực hiện xã hội hoá mà chưa có quy định ưu đãi đối với CSGD công lập thực hiện tự chủ, hoặc một số quy định tại Luật Thuế GTGT, Luật Thuế xuất khẩu nhập khẩu không còn phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Từ lý do trên, tác giả chọn đề tài ***"Pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học"*** để làm đề tài luận văn cuối khóa với mong muốn tìm kiếm các giải pháp có luận cứ khoa học, phù hợp với thực tiễn và thiết thực gắn với nội dung hoàn thiện pháp luật về ưu đãi thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách thuế cũng như góp phần điều tiết, thúc đẩy sự phát triển của các CSGDĐH cùng với phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trong luận văn, tác giả mong muốn tìm hiểu rõ hơn những vấn đề pháp lý cũng như cơ sở lý luận của các quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH tại Việt Nam một cách có hệ thống, đầy đủ và toàn diện. Phân tích những quy định pháp luật về

---

[5]. Điều 16 Luật Giáo dục năm 2019.

6. Linh Hương (2022), Cả nước có 4.077 trường ngoài công lập với gần 1,9 triệu học sinh, sinh viên https://giaoduc.net.vn/ca-nuoc-co-4077-truong-ngoai-cong-lap-voi-gan-19-trieu-hoc-sinh-sinh-vien-post229146.gd [truy cập 22/10/2023]

ưu đãi thuế đối với CSGDĐH, để đưa ra nhận định, đánh giá về những điểm đã đạt được và những điểm chưa đạt được, còn bất cập. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH trong thời gian tới.

3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Khi bàn luận về vấn đề ưu đãi thuế nói chung và ưu đãi thuế đối với CSGDĐH nói riêng, đã có nhiều công trình nghiên cứu có liên quan được công bố. Tuy nhiên, các công trình chủ yếu nghiên cứu về các vấn đề lý luận chung về thuế, chính sách ưu đãi thuế hoặc ưu đãi về tài chính đối với CSGD, cụ thể như:

- TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Giáo trình Luật tài chính 2 (thuế), NXB Đại học Cần Thơ năm 2009, Giáo trình nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng, Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Thuế sử dụng đất, …

- TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Pháp luật tài chính nhà nước, NXB Đại học Cần Thơ năm 2015, Giáo trình nghiên cứu pháp luật thuế dưới góc độ nguồn thu của Ngân sách nhà nước trong mối quan hệ với thu, chi NSNN.

- Trương Bá Tuấn (2017), Cơ sở lý luận và định hướng hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam. (Viện Chiến lược và Chính sách tài chính), nghiên cứu chủ yếu tập trung những nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi thuế của Việt Nam: Thuế và cải cách thuế; ưu đãi thuế, các hình thức ưu đãi thuế, chi phí và lợi ích khi áp dụng ưu đãi thuế.

- TS. Lê Thị Nguyệt Châu, ThS. Nguỵ Ngọc Anh, TS. Trần Vang Phủ, ThS. Phạm Tuấn Kiệt (2020), Kiến nghị hoàn thiện quy định về ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất năng lượng tái tạo, Tạp chí công thương, số 11.43-48, năm 2020; Báo cáo đề tài NCKH cấp trường năm 2020 về ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất năng lượng tái tạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu tập trung phân tích những vấn đề lý luận về ưu đãi thuế và thực trạng áp dụng đối với các dự án năng lượng tái tạo. Những vấn đề lý luận trong nghiên cứu này có vai trò quan trọng, là cơ sở cho các lập luận của tác giả trong quá trình nghiên cứu đề tài.

- TS. Lê Thị Nguyệt Châu, ThS. Lê Huỳnh Phương Chinh, ThS. Nguỵ Ngọc Anh, ThS. Phạm Tuấn Kiệt (2023), Pháp luật về thuế đối với quyền sử dụng đất, Hội thảo Hoàn thiện Pháp luật đất đai trong thời kỳ hội nhập, Cần Thơ tháng 5/2023. Bài viết phân tích các nội dung của hai luật thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập liên quan đến quyền sử dụng đất. Đồng thời đề xuất sửa đổi một số quy định có liên quan như ưu đãi thuế, giá tính thuế, mối tương quan giữa thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, có các công trình nghiên cứu khác về chính sách tài chính đối với giáo dục như:

- PGS.TS. Sử Đình Thành, TS. Bùi Thị Mai Hoài (2009). Tài chính công và phân tích chính sách thuế. (NXB Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh, 208-226). Bài viết phân tích và giải thích sự cần thiết của Chính phủ phải tham gia vào lĩnh vực giáo dục. Phân tích những khó khăn của hình thức hỗ trợ tín dụng cho giáo dục; Phân tích vai trò đầu tư cho giáo dục thông qua kênh đầu tư của NSNN và miễn giảm thuế khuyến khích đầu tư cho giáo dục.

- Trịnh Ngọc Thạch (2019). Chính sách ưu tiên đầu tư tài chính cho giáo dục của Việt Nam theo quan điểm "phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu", Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên: 20 năm phát triển: mô hình đào tạo giáo viên liên thông. Bài viết tập trung vào hai khía cạnh, chính sách "Nhà nước ưu tiên bảo đảm NSNN chi cho giáo dục tối thiểu 20% tổng chi NSNN" và Chính sách đầu tư tài chính cho Giáo dục đại học theo mô hình "chia sẻ chi phí" giữa Nhà nước, người học và cộng đồng xã hội. Qua đó, phân tích chính sách ưu tiên đầu tư tài chính cho giáo dục của Việt Nam theo quan điểm "Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu".

- ThS. Danh Phạm Mỹ Duyên (2023). Pháp luật về ưu đãi tài chính của nhà nước đối với CSGDĐH tư thục tại việt nam, Kỷ yếu Hội thảo "Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư và tài chính cho CSGDĐH tư thục", Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4/2023. Bài viết phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện nay về các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với CSGDĐH tư thục, gồm: Quy định pháp luật về ưu đãi thuế, phí, lệ phí đối với CSGDĐH tư thục; Quy định pháp luật về ưu đãi đất đai đối với CSGDĐH tư thục; Quy định pháp luật về ưu đãi tín dụng đối với CSGDĐH tư thục.

Ngoài ra, còn có một số công trình nghiên cứu nước ngoài có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp, phân tích, so sánh các quy định về ưu đãi thuế, dẫn chứng cho các lập luận của tác giả trong quá trình nghiên cứu luận văn, như: Klemm, A., & Van Parys, S. (2012). Empirical evidence on the effects of tax incentives. International Tax and Public Finance, 19, 393-423; Watson, C. E. (2017). Reforming the tax incentives for higher education. Va. Tax Rev., 36, 83; Crandall-Hollick, M. L. (2021). Higher Education Tax Benefits: Brief Overview and Budgetary Effects. CRS Report R41967, Version 51. Updated. Congressional Research Service.

Nhìn chung có nhiều công trình nghiên cứu về chính sách thuế, chính sách ưu đãi thuế, ưu tiên đầu tư tài chính cho lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu phân tích chuyên sâu về vấn đề ưu đãi thuế đối với CSGDĐH. Trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu của các tác giả, người viết sẽ phân tích sâu hơn những quy

định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH, qua đó đánh giá ưu nhược điểm của các quy định này và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Tại sao phải áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với CSGDĐH?

- Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định những hình thức, phương pháp ưu đãi thuế như thế nào đối với CSGDĐH?

- Pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH có những ưu – nhược điểm gì? Trong tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì các quy định này có phát sinh những vướng mắc, bất cập như thế nào?

- Cần có những giải pháp gì để hoàn thiện pháp luật về ưu đãi thuế góp phần thúc đẩy, khuyến khích đảm bảo sự phát triển của các CSGDĐH?

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu khái quát về CSGDĐH; lý luận về chính sách ưu đãi thuế; quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH, đồng thời tìm hiểu thực tiễn áp dụng và triển khai quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối các CSGDĐH để làm cơ sở đánh giá ưu nhược điểm của các quy định pháp luật này.

- Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi thời gian và nội dung có giới hạn của đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sĩ, tác giả tập trung vào phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH tại Việt Nam thông qua việc phân tích đánh giá các quy định của pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng, Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Thuế sử dụng đất. Từ đó, tác giả nêu lên những vấn đề còn bất cập và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH.

6. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, nhằm đảm bảo tính thống nhất quan điểm, lập trường về lý luận, làm nền tảng phân tích các vấn đề có liên quan, đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, cũng như quán triệt quan điểm đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu dựa trên sự tham chiếu các tài liệu khoa học, tác giả tìm hiểu cơ sở lý luận từ tài liệu nghiên cứu khoa học như: Giáo trình, sách, bài báo khoa học, tạp chí, … và quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH.

- Phương pháp phân tích được sử dụng khi đánh giá, bình luận các quy định của pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH, làm cơ sở cho những kết luận khoa học. Phương pháp này được tác giả sử dụng trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.

- Phương pháp đối chiếu - so sánh luật học được sử dụng khi phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật có liên quan đến ưu đãi thuế đối với CSGDĐH với cơ sở lý thuyết về ưu đãi thuế, nhằm tìm ra những ưu điểm, nhược điểm của quy định pháp luật.

- Phương pháp tổng hợp được sử dụng khi đánh giá những ưu điểm và hạn chế của quy định pháp luật liên quan đến đề tài nghiên cứu, nhằm rút ra những kết luận tổng quan, những quan điểm và đề xuất, kiến nghị.

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu nêu trên, trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sẽ sử dụng linh hoạt từng phương pháp trong quá trình nghiên cứu, sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

7. Kết cấu cấu của luận văn

Để đảm bảo đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học, ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn được chia thành hai chương.

Chương 1. Những vấn đề lý luận về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Ở chương này, tác giả nghiên cứu các vấn đề lý luận về CSGDĐH: tìm hiểu khái quát về CSGDĐH; khái niệm, đặc điểm, vai trò, quá trình hình thành và phát triển của CSGDĐH, phân loại các CSGDĐH; tìm hiểu khái quát về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH: khái niệm ưu đãi thuế, quá trình hình thành và phát triển của chính sách ưu đãi thuế đối với CSGDĐH, quan điểm, đặc điểm, hình thức ưu đãi thuế; mối quan hệ giữa ưu đãi thuế với các hình thức ưu đãi khác.

Chương 2. Quy định pháp luật ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học – Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện

Ở chương này, tác giả đi sâu vào nghiên cứu, phân tích các quy định pháp luật hiện hành, qua đó so sánh đối chiếu với các quy định trước đây. Đồng thời xem xét, phân tích mặt ưu điểm, nhược điểm của các quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH trong xu hướng phát triển của xã hội hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH.

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tại Chương 1 của Luận văn tác giả sẽ trình bày khái quát về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH thông qua việc làm rõ các khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại và quá trình hình thành của hệ thống giáo dục đại học. Bên cạnh đó tác giả trình bày các vấn đề về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH. Nêu rõ các khái niệm, quan điểm, đặc điểm của ưu đãi thuế, các hình thức ưu đãi thuế được áp dụng đối với CSGDĐH. Từ đó có cái nhìn toàn diện hơn về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH.

1.1 Khái quát về cơ sở giáo dục đại học

1.1.1 Khái niệm cơ sở giáo dục đại học

Từ năm 1998 Luật Giáo dục đã ra đời và hoàn thiện qua các lần sửa đổi, bổ sung, khái niệm CSGD cũng đã được quy định cụ thể tại các Luật giáo dục, CSGD là *"tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường và CSGD khác[7]".* Theo khái niệm này CSGD có thể là trường học, trung tâm giáo dục và cơ sở khác thực hiện hoạt động giáo dục. Hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay bao gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Tuy hệ thống các văn bản pháp luật về giáo dục đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa đủ để điều chỉnh các quan hệ về giáo dục đại học, do đó ngày 18/6/2012 Quốc hội đã ký ban hành Luật Giáo dục đại học. Luật Giáo dục đại học năm 2012 đã đưa ra khái niệm về CSGDĐH tư thục và CSGDĐH có vốn đầu tư nước ngoài[8], và đến năm 2018, Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung đã lược bỏ khái niệm CSGDĐH tư thục và CSGDĐH có vốn đầu tư nước ngoài mà đưa ra khái niệm chung về CSGDĐH là: *"CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng.[9]"*

Từ khái niệm trên, CSGDĐH được định nghĩa là CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện ba trụ cột chính của hệ thống giáo dục đại học là: (i) đào tạo các trình độ của giáo dục đại học gồm: trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ[10]. CSGDĐH được tổ chức hoạt động giáo dục thường xuyên, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo của

---

[7]. Khoản 12 Điều 5 Luật Giáo dục đại học năm 2019.

[8]. Khoản 7 Điều 4 Luật Giáo dục đại học năm 2012. "*CSGDĐH tư thục và CSGDĐH có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận là CSGDĐH mà phần lợi nhuận tích lũy hằng năm là tài sản chung không chia, để tái đầu tư phát triển CSGDĐH; các cổ đông hoặc các thành viên góp vốn không hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hằng năm không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ".*

[9]. Khoản 1 Điều 4 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

[10]. Khoản 3 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

mỗi cơ sở theo quy định của pháp luật[11]; (ii) thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ, (iii) và phục vụ cộng đồng.

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống giáo dục đại học

Giáo dục và đào tạo đã tồn tại, phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của dân tộc và luôn đóng vai trò quan trọng như một trụ cột cơ bản của việc xây dựng và vun đắp cho nền văn hiến lâu đời của nước ta. Xét về mặt lịch sử, từ năm 1070 - tính từ khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra đời, giáo dục đại học Việt Nam đã có bề dày trên ngàn năm.

Sau năm 1954, miền Bắc được giải phóng trong bối cảnh miền Nam phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dân tộc dân chủ. Trước tình hình đó, Đảng ta đã quyết định đưa miền Bắc đi lên xây dựng Chủ Nghĩa Xã hội nhằm thực hiện hai nhiệm vụ lớn: làm hậu phương cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng những tiền đề cơ sở vật chất ban đầu cho sự phát triển đất nước trong những giai đoạn sau. Gắn với nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nền giáo dục miền Bắc được xây dựng theo hướng dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa[12]. Từ 1956 – 1957, tất cả các trường đại học được tổ chức lại hoàn toàn gồm hai loại mô hình: mô hình đại học tổng hợp bao gồm các ngành khoa học cơ bản, mô hình thứ hai là các trường đại học chuyên ngành thường là đơn ngành hoặc tập hợp một số ngành. Năm học 1960 – 1961 các trường đại học được thành lập như: Kinh tế Kế hoạch, Thủy lợi, Giao thông Vận tải tại Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm tại Vinh. Năm 1962 – 1963 thêm trường Đại học Ngoại thương. Năm 1963 – 1964 thêm các trường Đại học Bưu điện, Thể dục thể thao, Dược, Thương nghiệp. Năm 1964 -1967 thêm các trường gồm: Đại học Lâm nghiệp, Tài chính Kế toán, Đại học Mỏ - Địa chất, Sư phạm Việt Bắc, Sư phạm ngoại ngữ. Giai đoạn 1955 – 1975, là giai đoạn rất quan trọng trong việc hình thành nền giáo dục đại học Việt Nam hiện đại với hệ thống trường lớp, cơ cấu ngành học tương đối hoàn chỉnh, quy mô rộng lớn.

Ở miền Nam Việt Nam, trước năm 1975, một hệ thống giáo dục đại học mới từng bước được chính quyền Việt Nam Cộng hòa thiết lập trên cơ sở cải biến các trường đại học đã có từ trước và thành lập mới. Trong giai đoạn này, hệ thống giáo dục đại học công lập gồm có các viện đại học như: Viện Đại học Sài Gòn (1954), Viện Đại học Huế (1957), Viện Đại Học Cần Thơ (1966). Trước thực tế nhu cầu đào tạo ngày càng tăng trong khi hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của CSGDĐH công lập thiếu hụt,

---

[11]. Khoản 3 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

[12]. Mai Thúc Hiệp – Đặng Minh Phụng, *Giáo dục ở miền bắc thời kỳ 1954 – 1975,* Tạp chí VHNT số 353, tháng 11-2013. Truy cập ngày 02/07/2024, từ https://vhnt.org.vn/giao-duc-o-mien-bac-thoi-ky-1954-1975/.

dẫn đến các trường tư thục được hình thành như: Viện Đại học Minh Đức; Viện Đại học Cao Đài; Viện Đại học Hòa Hảo; Viện Đại học Phương Nam, … Đến năm 1971, chính quyền Việt Nam Cộng hòa mới ban hành Nghị định thành lập đại học cộng đồng ở miền Nam Việt Nam gồm có: Trường Đại học Cộng đồng Tiền Giang ở Mỹ Tho, trường Đại học cộng đồng Duyên Hải ở Khánh Hòa, Viện Đại học Công cộng Quảng Đà, … Về sau, nhiều địa phương khác cũng dự định thành lập đại học cộng đồng nhưng chưa thực hiện được thì chính quyền Việt Nam cộng hòa sụp đổ (1975)[13]. Sau khi thống nhất đất nước, các mô hình sẵn có ở miền Nam tiếp tục được duy trì và chuyển đổi dần, hoà vào hệ thống giáo dục vận hành chung cho cả nước.

Đến năm 1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng đã hoạch định đường lối đổi mới toàn diện đất nước trên mọi lĩnh vực, trong đó chú trọng đổi mới và phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo[14]. Từ đường lối đổi mới của Đảng, ý tưởng về sự ra đời của loại hình trường đại học ngoài công lập được hình thành ở một số tổ chức và cá nhân. Năm 1988, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép xây dựng thí điểm Trung tâm đại học dân lập Thăng Long (nay là Trường Đại học Thăng Long) tại Hà Nội[15]. Thực hiện Nghị quyết số 04, năm 1994 Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập 05 trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam với tên gọi trường đại học dân lập, gồm 03 trường ở thành phố Hà Nội, 01 trường ở thành phố Đà Nẵng và 01 trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996, Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa VIII) ban hành Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000. Nghị quyết nêu rõ: *"Phát triển các trường bán công, dân lập ở những nơi có điều kiện, từng bước mở các trường tư thục ở một số bậc học như: mầm non, phổ thông trung học (cấp III), trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học*". Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, giai đoạn 2000 – 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập 05 trường đại học dân lập. Ngày 14/06/2005, Quốc hội khóa XI thông qua Luật Giáo dục. Tại Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, loại hình trường

---

[13]. Lưu Văn Quyết, Sự chuyển biến mô hình giáo dục đại học Ở miền Nam Việt Nam (1956-1975) Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một, số 1(36)-2018 (Tr 139-140).

[14]. GS, VS Phạm Minh Hạc, *Triết lý giáo dục thời kỳ đổi mới*, xem thêm: "*Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) quyết định đường lối đổi mới, bắt đầu bằng đổi mới tư duy, từ bỏ cơ chế hành chính quan liêu, bao cấp, chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần…" "Về đổi mới tư duy giáo dục: Khắc phục những quan điểm và cách làm cũ thời bao cấp về giáo dục. khắc phục cách đầu tư cho giáo dục như một thứ phúc lợi, có đến đâu hay đến đó, cần "cắt xén" thì "cắt xén" giáo dục đầu tiên. Trong công cuộc đổi mới cần phát triển giáo dục theo quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển." https://www.tapchicongsan.org.vn/nghien-cu/-/2018/14229/triet-ly-giao-duc-thoi-ky-doi-moi.aspx* [Truy cập ngày 20/02/2024]

[15]. Tiến sĩ Trần Văn Hùng (Trường Đại học Duy Tân) (2019), *25 năm hình thành phát triển, đại học tư thục ngày càng đóng vai trò quan trọng*, https://khoaluat.duytan.edu.vn/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-su-kien-khoa-luat/25-nam-hinh-thanh-phat-trien-dai-hoc-tu-thuc-ngay-cang-dong-vai-tro-quan-trong/ [Truy cập ngày 20/02/2024]

đại học bán công và dân lập bị xoá bỏ trên văn bản, chỉ còn một loại hình trường đại học ngoài công lập duy nhất là trường đại học tư thục. Như vậy, loại hình trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam sau năm 1975 chính thức được xác lập vào năm 1994 và loại hình trường đại học tư thục vào năm 2005[16].

Đến ngày 18/6/2012, Quốc hội lần đầu tiên thông qua Luật Giáo dục Đại học, đưa ra quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của CSGDĐH, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của CSGDĐH và quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Tại Luật Giáo dục đại học năm 2012 chính thức ghi nhận hai loại hình CSGDĐH bao gồm: CSGDĐH công lập và CSGDĐH tư thục.

Trải qua hơn 80 năm công cuộc đổi mới giáo dục đại học được tiến hành ở Việt Nam với mục tiêu là tạo ra sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Tính đến năm 2024, trên cả nước đã có 240 trường đại học, trong đó trường đại học công lập là 173 trường, trường đại học tư thục là 62 trường và có 5 trường đại học 100% vốn nước ngoài[17].

1.1.3 Đặc điểm của cơ sở giáo dục đại học

Giáo dục đại học là bậc học sau cùng của hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư và cán bộ chuyên môn kỹ thuật, quản lý ở các trình độ khác nhau. CSGDĐH là một tổ chức có tư cách pháp nhân[18] được ghi nhận trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018. CSGDĐH có tư cách pháp nhân nên mang những đặc điểm của pháp nhân như sau:

+ CSGDĐH là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật[19], có tên gọi bằng tiếng Việt; tên gọi thể hiện rõ loại hình tổ chức và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động. CSGDĐH sử dụng tên gọi của mình trong giao dịch dân sự. Có trụ sở làm việc, trụ sở làm việc là nơi đặt cơ quan điều hành, trường hợp thay đổi trụ sở thì phải công bố công khai.

---

[16]. Tiến sĩ Trần Văn Hùng (2018), *Giải pháp phát triển hệ thống các trường đại học tư thục Việt Nam.* Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://giaoduc.net.vn/giai-phap-phat-trien-he-thong-cac-truong-dai-hoc-tu-thuc-viet-nam-post189878.gd

[17]. Danh sách các CSGDĐH, viện nghiên cứu đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân. Truy cập ngày 09/3/2024, từ https://moet.gov.vn/cosogiaoduc/Pages/danhsach.aspx?search=1&LoaiTruong=1&LoaiHinh=3,1,2&field=Title&asc=True&Page=12.

[18]. Khoản 4 Điều 3 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

[19]. Điểm a khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015.

+ CSGDĐH có cơ quan điều hành, cơ cấu tổ chức chặt chẽ[20].

+ CSGDĐH có tài sản độc lập với cá nhân và pháp nhân khác, tự chịu trách nhiệm với tài sản của mình [21]. Được toàn quyền sử dụng những tài sản mà không chịu sự chi phối, kiểm soát của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.

+ CSGDĐH có quyền nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập[22]. Có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật để tham gia các quan hệ pháp luật. Nếu người đại diện theo pháp luật bị bắt giam, bị bỏ tù, bị chết hoặc không còn đủ khả năng đại diện nữa thì pháp nhân đó có quyền bầu ra người đại diện theo pháp luật mới để tiếp tục hoạt động.

Ngoài các đặc điểm chung của một pháp nhân thì CSGDĐH còn có các đặc điểm khác, đó là:

+ CSGDĐH có hoạt động chính là giảng dạy. Bởi vì giáo dục bao gồm việc dạy và học là nền tảng để thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục được WTO xác định là một ngành dịch vụ, trong đó giáo dục đại học là dịch vụ giáo dục bậc cao, là bậc học mà trong nền kinh tế tri thức hiện đại các nước nhìn vào đó để đánh giá sự phát triển giáo dục của một quốc gia, một dân tộc. Các CSGDĐH ở Việt Nam cơ bản thực hiện hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ với các hoạt động cụ thể là nguyên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

+ Sản phẩm của CSGDĐH là năng lực của con người được đào tạo từ các CSGDĐH, bao gồm kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Chất lượng của sản phẩm giáo dục phụ thuộc vào đánh giá của xã hội về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo từ các CSGDĐH.

+ Nguồn tài chính của các CSGD được hình thành từ ba nguồn cơ bản: nguồn tài chính từ Nhà nước, từ nhà đầu tư và nguồn tài chính tự tạo. Nguồn tài chính từ Nhà nước là nguồn vốn được cấp bởi NSNN. Nguồn tài chính từ nhà đầu tư là nguồn từ các tổ chức, cá nhân không phải Nhà nước bỏ vốn để thành lập hoặc đầu tư duy trì hoạt động.

1.1.4 Vai trò của cơ sở giáo dục đại học

Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế tri thức là lựa chọn của hầu hết các quốc gia thì giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy nền kinh tế này phát triển. Giáo dục về hình thức chung đều có vai trò nâng cao kiến thức con người lên một bậc

---

[20]. Điểm b khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[21]. Điểm c khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[22]. Điểm d khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự năm2015.

cao mới đáp ứng được cả nhu cầu truyền thống và cả môi trường phát triển xã hội như hiện nay. Giáo dục đại học đóng vai trò là hệ thống nuôi dưỡng của mọi lĩnh vực trong đời sống, như:

CSGDĐH góp phần cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức và trình độ chuyên môn cho xã hội: góp phần trực tiếp tạo nguồn nhân lực có trình độ và chuyên môn kỹ thuật - yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Các học thuyết kinh tế đều thống nhất cho rằng để phát triển kinh tế cần có ba nguồn lực cơ bản: nhân lực, tài nguyên thiên nhiên và nguồn tài chính. Trong nền kinh tế nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò cơ bản, quyết định sản lượng tạo ra. Trong nền kinh tế công nghiệp, vị trí hàng đầu thuộc về nguồn tài chính. Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, toàn cầu hóa sâu rộng và sự xuất hiện của kinh tế tri thức, thì vai trò quyết định thuộc về nguồn vốn con người là nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh, tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực luôn được coi là vấn đề ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

CSGDĐH góp phần nâng cao năng suất lao động và ổn định đời sống cá nhân: Giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo bởi lẽ giáo dục mang lại kiến thức, quan điểm và kỹ năng giúp nâng cao năng suất lao động khi có cơ hội họ sẽ tìm được việc làm, thu nhập sẽ tăng cao hơn và cũng từ đó, tạo điều kiện cho cá nhân tham gia vào các quan hệ xã hội một cách bình đẳng hơn.

CSGDĐH góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của xã hội: giáo dục đại học có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phồn thịnh của nền kinh tế tri thức, sự thịnh vượng của nhân loại hiện tại cũng như trong tương lai. Nhà kinh tế học John Maynard Keynes đã cho rằng muốn thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế, cần phải giải quyết việc làm cho đại đa số nhân dân. Muốn vậy, cần phải đầu tư chiều sâu, phát triển kỹ thuật, phát triển giáo dục[23].

1.1.5 Phân loại cơ sở giáo dục đại học

Theo quy định của pháp luật hiện hành CSGDĐH có chức năng chính là đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ và phục vụ cộng đồng. Hiện nay, CSGDĐH có thể phân thành nhiều loại dựa vào các tiêu chí khác nhau. Căn cứ vào hình thức sở hữu sẽ bao gồm CSGDĐH công lập và CSGDĐH tư thục. Căn cứ vào mục tiêu lợi nhuận có CSGDĐH vì lợi nhuận và CSGDĐH không vì lợi nhuận; căn cứ vào hình thức đào tạo có đại học nghiên cứu và đại học ứng dụng. Căn cứ vào

---

[23]. Keynes, John Maynard (1936). *The General Theory of Employment Terest and Money*. Macmillan and Company.

phương pháp tính thuế có CSGD áp dụng phương pháp doanh thu và chi phí, CSGDĐH áp dụng phương pháp trực tiếp, CSGD áp dụng phương pháp khấu trừ. Cụ thể các CSGDĐH được phân loại như sau:

1.1.5.1 Căn cứ vào hình thức sở hữu

Căn cứ vào hình thức sở hữu gồm có CSGDĐH công lập và CSGDĐH tư thục[24]. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra nhận định rằng trường công lập là trường do Chính phủ hoặc cơ quan giáo dục công trực tiếp kiểm soát và quản lý, hoặc do cơ quan Chính phủ, hoặc do một tổ chức lãnh đạo (hội đồng, ban…) trực tiếp kiểm soát và quản lý, trong đó đa số thành viên của tổ chức đó là được bổ nhiệm hoặc tin tưởng bởi Chính phủ. Khi đó, trường tư thục được định nghĩa là trường do một tổ chức phi chính phủ kiểm soát và quản lý mà đa số thành viên ban lãnh đạo là do các tổ chức tư nhân bổ nhiệm[25]. Như vậy, theo OECD sự khác biệt giữa trường công và trường tư nằm ở chủ thể quản lý và cơ chế quản lý.

Theo pháp luật giáo dục của Việt Nam định nghĩa "CSGDĐH *công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và là đại diện chủ sở hữu và CSGDĐH tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động.*[26]" Tương tự như nhận định của OECD, Luật Giáo dục đại học căn cứ vào chủ sở hữu phân CSGDĐH thành hai loại hình: CSGDĐH công lập và CSGD tư thục.

CSGDĐH công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và Nhà nước trực tiếp tổ chức quản lý. Hay nói cách khác, CSGDĐH công lập là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo pháp luật Việt Nam, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập và quản lý, nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, chủ yếu do NSNN bảo đảm. ***Ví dụ:*** Hiện nay nước ta có hơn 170 trường đại học công lập điển hình như các trường[27]: Đại học Cần thơ; Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Ngoại thương,…

CSGDĐH công lập có nguồn thu chủ yếu từ NSNN, học phí và nguồn thu khác không chủ yếu. Tuy nhiên, theo xu hướng xã hội hóa, tăng cường sự cạnh tranh với các

---

[24]. Khoản 2 Điều 7 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

[25]. Thái Hà Vân (2019), *Phát triển trường đại học tư thục ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị, Tạp chí tài chính,* Tạp chí Tài chính Kỳ 1 - Tháng 9/2019.

[26]. Khoản 2 Điều 7 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

[27]. Danh sách các CSGDĐH, viện nghiên cứu đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân. Truy cập ngày 09/3/2024, từ https://moet.gov.vn/cosogiaoduc/Pages/danhsach.aspx?search=1&LoaiTruong=1&LoaiHinh=3,1,2&field=Title&asc=True&Page=12.

CSGD ngoài công lập, đồng thời tăng cường mức độ tự chủ về tài chính, các CSGD công lập ngày càng phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, phân chia các CSGDĐH công lập dựa trên mức độ tự chủ về tài chính kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư bao gồm có: (1) CSGD tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, (2) CSGD tự đảm bảo chi thường xuyên, (3) CSGD tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và (4) do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên[28].

CSGDĐH tư thục là một trong các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài mà cụ thể là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoặc tổ chức kinh tế thành lập, đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài NSNN, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện góp vốn, tự chủ về tài chính, thực hiện các hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật[29]. CSGDĐH tư thục hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, nhân lực và được chính quyền địa phương đảm bảo điều kiện để hoạt động. Các trường đại học tư thục như Đại học Anh Quốc Việt Nam, Đại học RMIT, Đại học FPT, Đại học Phương Đông, ...

Luật Giáo dục đại học ghi nhận "*các loại hình CSGDĐH bình đẳng trước pháp luật*"[30]. Trên thực tế, dù là CSGDĐH công lập hay CSGDĐH tư thục thì đều bình đẳng trước pháp luật. Theo khái niệm pháp lý thì CSGDĐH công lập do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, quản lý và bảo đảm điều kiện hoạt động; CSGDĐH tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động cho các trường đại học tư thục. Với vai trò kiến tạo phát triển, hành động phục vụ nhân dân, Nhà nước không thể chỉ chăm lo cho các CSGD công lập mà còn chăm lo cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có hệ thống giáo dục đại học tư thục. Để bảo đảm bình đẳng thì cần quan niệm rõ ràng rằng, giữa các CSGDĐH khi ra đời chỉ có sự khác nhau duy nhất là ở nguồn vốn đầu tư, chủ thể đầu tư có thể là nhà nước, là pháp nhân, là doanh nghiệp, là cá nhân hay vốn đầu tư nước ngoài, nhưng khi đã trở thành pháp nhân thì rất cần thực hiện các hoạt động trong các điều kiện chính sách pháp luật như nhau, cùng thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của giáo dục đại học, cùng được xử lý những vấn đề của đầu ra

---

[28]. Điều 9 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

[29]. Hà Khánh vân (2023), *Thực trạng phát triển và giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của các trường đại học tư thục ở Việt Nam*, Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, số 17 tháng 8 năm 2023.

[30]. Khoản 4 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

và đầu vào của đào tạo và nghiên cứu khoa học như nhau mà không phân biệt chủ đầu tư, kể cả chủ đầu tư là Nhà nước.

1.1.5.2 Căn cứ vào mục tiêu lợi nhuận

Xét về mục tiêu lợi nhuận, CSGDĐH tư thục gồm có cơ sở vì mục tiêu lợi nhuận và không vì mục tiêu lợi nhuận[31].

Theo một nghiên cứu đã chỉ ra rằng đại học phi lợi nhuận là đại học hoạt động theo nguyên tắc không phân chia thặng dư hoạt động cho chủ sở hữu hay cổ đông, mà sử dụng quỹ này để tái đầu tư cho mục tiêu của nhà trường theo định hướng tôn chỉ hoạt động, nguyên tắc này được gọi chung là ràng buộc không phân chia (RBKPC – nondistribution constraint)[32]. Dựa trên nguyên tắc này, Luật Giáo dục đại học đã đưa ra định nghĩa CSGDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận "*được hiểu cơ bản chính là CSGDĐH mà nhà đầu tư cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi nhận trong quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình CSGDĐH; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hàng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển CSGDĐH*[33]." Chỉ công nhận một trường đại học là không vì lợi nhuận khi nhà đầu tư cam kết hoàn toàn không phân chia lợi nhuận, mà đưa phần lợi nhuận hằng năm trở thành tài sản chung không phân chia để tái đầu tư phát triển cho trường. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính Phủ đưa ra những quy định cụ thể hơn cho mô hình này[34].

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa đưa ra khái niệm về CSGD vì mục tiêu lợi nhuận mà chỉ nhắc đến cụm từ này khi đề cập đến các CSGD hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Thông qua quy tại Điều 66 của Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018: "*Phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của CSGDĐH tư thục phải dành ít nhất là 25% để đầu tư phát triển CSGDĐH, cho các hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học và thực hiện trách nhiệm xã hội"*. Qua quy định có thể hiểu rằng, phần lợi nhuận mà CSGDĐH tư thục trích lại ít nhất 25% để

---

[31]. Khoản 2 Điều 7 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

[32]. Dương Quang Hòa, *Hiệu ứng lan tỏa của trường đại học phi lợi nhuận: Hệ luận với giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam*, tạp chí phát triển KH & CN, tập 20, số Q3 - 2017 (Tr13)

[33]. Khoản 4 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

[34]. Xem Khoản 1 Điều 3 Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. "*Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với CSGDĐH tư thục chuyển sang CSGDĐH hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển CSGDĐH tư thục."*

đầu tư phát triển CSGDĐH đây được xem là phần lợi nhận không được phân chia, đối với phần lợi nhuận còn lại sau khi trích có thể được hiểu là phần lợi nhuận được phân chia cho nhà đầu tư và phần lợi nhuận này phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, đa số các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư vào trường đại học không công khai về việc hoạt động đều mong muốn hưởng lợi cũng giống như việc đầu tư vào các lĩnh vực khác với mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận. Với quy định trên, việc quy định CSGDĐH không được sử dụng phần lợi nhuận để phân chia hoàn toàn mà phải trích lại ít nhất 25% để tiếp đầu tư cho giáo dục cho thấy giáo dục là một lĩnh vực đặc thù, được nhà nước đặc biệt quan tâm. Bởi vì giáo dục nhằm mục đích chính là đào tạo con người có đạo đức, tri thức. Góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

1.1.5.3 Căn cứ vào hình thức đào tạo

Căn cứ vào hình thức đào tạo gồm có CSGDĐH định hướng nghiên cứu và cơ sở đại học định hướng ứng dụng[35].

Về CSGDĐH định hướng nghiên cứu là cơ sở có hoạt động đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về nguyên lý, lý thuyết cơ bản trong các lĩnh vực khoa học, phát triển các công nghệ nguồn. Cung cấp nguồn nhân lực có năng lực giảng dạy và nghiên cứu cơ bản, có năng lực chủ trì nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ, đề tài khoa học cấp quốc gia và quốc tế. Hiện nay CSGDĐH định hướng nghiên cứu gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với hoạt động nghiên cứu cần phải đáp ứng được các tiêu chí[36]:

- Đã công bố định hướng phát triển thành CSGDĐH nghiên cứu trong sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của CSGDĐH; được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục;

- Có đơn vị thuộc, trực thuộc nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ nguồn; có tỷ lệ ngành đang đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt từ 50% trở lên so với tổng số ngành đang đào tạo cấp bằng; trong 3 năm gần nhất, có quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% tổng quy mô tuyển sinh và cấp trung bình từ 20 bằng tiến sĩ trở lên trong một năm;

- Trong 3 năm gần nhất, tỷ trọng nguồn thu trung bình từ các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao không thấp hơn 15% tổng thu của CSGDĐH;

---

[35]. Khoản 4 Điều 7 Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

[36]. Khoản 1 Điều 10 Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học.

- Trong 3 năm gần nhất, CSGDĐH công bố trung bình mỗi năm từ 100 bài báo trở lên và đạt tỷ lệ trung bình một giảng viên cơ hữu công bố mỗi năm từ 0,3 bài trở lên trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định danh mục tạp chí khoa học có uy tín làm cơ sở công nhận tiêu chí này;

- Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên không quá 20; tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 50% tổng số giảng viên cơ hữu của CSGDĐH; tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư không thấp hơn 20% tổng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ của CSGDĐH;

- Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học công lập là giảng viên, cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Khác với CSGDĐH định hướng nghiên cứu là tập trung nhiều hơn về lý thuyết nền tảng, nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học. Đối với CSGDĐH định hướng ứng dụng là cơ sở đào tạo đội ngũ nhân lực chủ yếu theo hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học và công nghệ tập trung vào việc phát triển các kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng các công nghệ nguồn thành các giải pháp công nghệ, quy trình quản lý, thiết kế các công cụ hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu đa dạng của con người. Mục tiêu của CSGDĐH định hướng ứng dụng là đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp vững chắc thông qua việc rèn luyện thường xuyên với chương trình đào tạo dành phần lớn thời gian cho thực hành. CSGDĐH định hướng ứng dụng có một số đặc điểm như sau:

- Cung cấp chương trình học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong đó thời lượng thực hành chiếm ưu thế. Bên cạnh ứng dụng ngành nghề các bộ môn như tư duy khởi nghiệp hay kỹ năng học tập tại đại học được chú trọng và khuyến khích sinh viên tham gia.

- Cơ sở vật chất được đầu tư, đáp ứng nhu cầu thực hành ngay tại trường bao gồm xưởng thực hành, phòng Lab, phòng máy,…

- Kiến thức giảng dạy mang tính ứng dụng, người dạy có kiến thức thực tiễn gắn với chuyên môn giảng dạy và người học tích cực thực hành, chủ động tham gia các hoạt động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

- Đội ngũ giảng dạy có ưu thế trong đào tạo thực hành, trực tiếp đào tạo sinh viên những kỹ năng chuyên môn cần thiết và các kỹ năng mềm linh hoạt.

- Tăng cường thời lượng thực tập tại doanh nghiệp cho sinh viên và đặc biệt chú trọng đến hiệu quả của chương trình.

1.1.5.4 Căn cứ vào phương pháp tính thuế

- Cơ sở giáo dục đại học áp dụng phương pháp doanh thu và chi phí:

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa dịch vụ thông thường. Còn chi phí là các khoản chi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho các hoạt động khác,… mà cơ sở phải bỏ ra để thực hiện các hoạt động của cơ sở trong một thời kỳ nhất định. Các cơ sở kinh doanh luôn quan tâm là làm thế nào để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao nhất tối đa hoá lợi nhuận và giảm thiểu hoá chi phí. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận chính là doanh thu, thu nhập và các khoản chi phí. Do đó, việc tổ chức công tác kế toán về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Nhà nước có thể tổng hợp, phân tích số liệu và đưa ra các thông số cần thiết, xác định đúng số thuế TNDN phải nộp cho Nhà nước.

Hiện nay, theo pháp luật về thuế TNDN, CSGDĐH áp dụng phương pháp tính thuế dựa vào doanh thu – chi phí khi có thu nhập chịu thuế TNDN xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập thì số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) thu nhập được miễn thuế cộng (+) các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định. Còn đối với khoản thu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu trừ (-) chi phí được trừ và cộng (+) các khoản thu nhập khác. Yếu tố quan trọng nhất để xác định được thu nhập chịu thuế đó là dựa vào doanh thu, chi phí. Chính vì vậy, CSGDĐH áp dụng phương pháp kê khai thuế TNDN dựa trên doanh thu – chi phí bắt buộc đơn vị phải xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh dịch vụ của mình, nghĩa là CSGDĐH phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở giáo dục đại học áp dụng phương pháp khấu trừ:

Phương pháp khấu trừ thuế hiện nay được áp dụng rộng rãi vì đây được xem là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả trong việc áp dụng, nhất là việc xác định chính xác GTGT để tính thuế.

Về đối tượng áp dụng, phương pháp khấu trừ thuế áp dụng cho người nộp thuế GTGT thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm: Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh; Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân

kinh doanh. Có thể thấy, đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có đặc điểm chung là có quy mô kinh doanh lớn, phức tạp. Theo quy định của Luật Thuế GTGT hiện hành quy định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ bằng số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Như vậy, CSGDĐH áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT khi CSGD đó thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và có doanh thu hằng năm từ một tỷ đồng trở lên hoặc tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. Có thể thấy rằng, áp dụng khấu trừ thuế sẽ khiến cho hoạt động hạch toán được diễn ra minh bạch, đúng với tiêu chuẩn và quy định của pháp luật đối với công tác kế toán.

- Cơ sở giáo dục áp dụng phương pháp trực tiếp:

Khác với phương pháp khấu trừ thuế, phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được coi là phương pháp áp dụng tương đối đơn giản hơn bởi vì phương pháp này không đòi hỏi yêu cầu về chế độ kế toán, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Đặc điểm chung về đối tượng áp dụng theo phương pháp này đó là những cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu thấp, doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng và không đáp ứng điều kiện sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Theo quy định Điều 11 Luật Thuế GTGT hiện hành, số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu. Có thể thấy, việc đóng thuế GTGT chỉ căn cứ theo doanh thu đạt được, không quan tâm đến chi phí đầu vào. Những doanh nghiệp thường áp dụng phương pháp này là những đơn vị khó xác định được chi phí đầu vào, hoặc chi phí đầu vào không có hóa đơn GTGT như: Giáo dục, tư vấn, nhà hàng... Do đó, hiện nay phần lớn các CSGDĐH công lập đều xác định thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Còn theo quy định pháp luật về thuế TNDN, đơn vị sự nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể, mức thuế suất dành cho hoạt động giáo dục được quy định tỷ lệ này là 2%. Trong đó, doanh thu được xác định là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc cung cấp dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp không xác định được khoản chi phí mình bỏ ra và là thu nhập không thường xuyên của doanh nghiệp.

Nhìn chung, việc áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp chủ yếu dựa vào doanh thu của doanh nghiệp. Việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp các CSGD

không cần thực hiện đầy đủ các quy trình liên quan đến kế toán, sổ sách, và các chứng từ liên quan đến thuế GTGT điều này giúp giảm bớt phức tạp để thực hiện các công việc này. Nhược điểm quan trọng là các CSGD áp dụng phương pháp này sẽ không được khấu trừ thuế GTGT và hoàn thuế đầu vào.

1.2 Khái quát về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

1.2.1 Khái niệm ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Thuế là một khoản bắt buộc phải nộp vào NSNN để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Không thể phủ nhận rằng thuế đóng nhiều vai trò quan trọng trong nền kinh tế, trong đó vai trò thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế là một trong những vai trò quan trọng của thuế, thông qua hệ thống pháp luật thuế mà Nhà nước thể hiện mức độ khuyến khích hoặc không khuyến khích, ưu đãi hoặc không ưu đãi đối với từng ngành nghề, lĩnh vực trong nền kinh tế. Với vai trò khuyến khích phát triển đã dẫn đến sự ra đời của quy định pháp luật về ưu đãi thuế. Ưu đãi thuế đã tồn tại song hành cùng các chính sách ở nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, đã có nhiều nhận định về ưu đãi thuế được đưa ra như sau:

- Theo nhà kinh tế Mr. Alexander D Klemm thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thì: Ưu đãi thuế được định nghĩa là tất cả các biện pháp mang lại sự ưu đãi thuận lợi hơn cho một số hoạt động hoặc lĩnh vực nhất định so với những quy định chung, quy định ưu đãi thuế không là một bộ luật riêng mà chúng được tích hợp trong các luật thuế.[37]

- Theo từ điển Collins định nghĩa: Ưu đãi thuế chính là việc chính phủ cho phép giảm trừ một số tiền thuế nào đó cho một nhóm người cụ thể hoặc một tổ chức cụ thể nào đó.[38]

- Theo từ điển kinh doanh cho rằng: Ưu đãi thuế là việc miễn hay giảm thuế cho một hoạt động đặc biệt nào đó như việc đầu tư mang tính chất vốn trong giai đoạn nhất định.[39]

- Theo TS. Võ Đình Toàn để một chính sách thuế được xem là một biện pháp ưu đãi thuế, chính sách thuế đó phải chứa đựng 3 yếu tố[40]: (*i)* Sự khác biệt so với các quy định về thuế được áp dụng chung; *(ii)* Sự khác biệt tạo ra những ưu đãi nhất định cho

---

[37]. Klemm, A. (2010). Causes, benefits, and risks of business tax incentives. International Tax and Public Finance, 17, 315-336.

[38]. Collins Cobuld Learner's Dictionanry, NXB Collins 2008, Hà Nội.

[39]. Đỗ Hữu Vinh, Từ điển thuật ngữ kinh tế thương mại Anh - Việt, Nxb Giao thông vận tải 2007. Hà Nội.

[40]. TS Võ Đình Toàn, Giáo trình luật tài chính Việt Nam, 2004, NXB Công an nhân dân (Tr 97).

người nộp thuế và *(iii)* Để được hưởng lợi, đối tượng nộp thuế phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định theo quy định pháp luật.

- Ngoài ra, ưu đãi thuế cũng được xem là một hình thức chi tiêu thuế. Theo một nghiên cứu về chi tiêu thuế ở Việt Nam của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã dẫn chứng một số khái niệm về chi tiêu thuế như sau: Theo định nghĩa của Anderson (2008), chi tiêu thuế là các khoản ưu đãi thuế của chính phủ đối với một nhóm người nộp thuế và nó nằm ngoài mức thuế hoặc hệ thống thuế chuẩn. Nhờ các ưu đãi này, một nhóm người có thể chịu mức thuế suất thực nộp thấp hơn mức thuế suất phổ thông hoặc thu nhập chịu thuế thấp hơn mức quy định trong hệ thống thuế chuẩn. Đối với chính phủ, chi tiêu thuế là một sự thất thu trong tổng nguồn thu; nhưng đối với người nộp thuế, đó là sự giảm nhẹ số thuế phải nộp được pháp luật công nhận. Bên cạnh đó, theo Snick (2007), chi tiêu thuế ở nhiều nước OECD bao gồm các khoản giảm thuế, trợ cấp thuế và viện trợ thuế[41]. Như vậy, có thể hiểu chi tiêu thuế là số hụt thu thuế do việc áp dụng các điều khoản hoặc cơ chế đặc biệt, biện pháp này nhằm đem đến lợi ích cho người nộp thuế.

Có thể thấy rằng, các khái niệm trên đều thống nhất cho rằng việc Nhà nước ban hành các chính sách ưu đãi thuế nhằm khuyến khích, tạo điều kiện nhất định cho người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất - kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ trong các lĩnh vực, địa bàn hoặc ngành nghề mà Nhà nước khuyến khích phát triển, nhằm giảm bớt gánh nặng về thuế, thu hút đầu tư, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động. Hay nói cách khác, ưu đãi thuế được hiểu là việc áp dụng các chính sách thuế có sự khác biệt so với các quy định chung của pháp luật thuế nhằm tạo ra sự đối xử ưu đãi hơn cho một nhóm tổ chức, cá nhân đầu tư vào một số lĩnh vực hoặc một địa bàn cụ thể. Thay vì thu ngân sách theo đúng thuế suất phổ thông và mức thuế quy định thì Nhà nước đã để lại một phần ngân sách cho người dân thông qua cơ chế ưu đãi thuế, cơ chế này có bản chất tương tự như chi tiêu thuế.

Qua những phân tích trên, ở Việt Nam lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng là một trong các lĩnh vực được Đảng và Nhà nước xác định được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, có thể đưa ra khái niệm ưu đãi thuế đối với CSGDĐH chính là *những chính sách nhằm tạo những điều kiện ưu tiên hơn về thuế suất, được miễn, giảm thuế, được hoàn thuế, được đưa vào những khoản chi phí được trừ trước khi xác định thu nhập tính thuế,… nhằm hỗ trợ, khuyến khích, thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển các CSGDĐH*. Tuy chính sách thuế

[41]. PGS. TS. Nguyễn Đức Thành, Phạm Thế Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Chinh Thon (2019): *Chi tiêu thuế ở Việt Nam trường hợp thuế TNDN,* NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

không có quy định riêng biệt ưu đãi cho các CSGDĐH mà các chính sách ưu đãi là một phần của các Luật thuế quy định về ưu đãi đối với lĩnh vực giáo dục, những quy định này được xem là ngoại lệ của từng sắc thuế, chúng có sự khác biệt so với các quy định chung của pháp luật thuế, nhằm tạo ra sự đối xử ưu tiên hơn cho lĩnh vực giáo dục.

1.2.2 Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Từ xưa giáo dục đại học đã luôn được coi trọng, được xem là quốc sách hàng đầu của mỗi quốc gia. Muốn phát triển kinh tế mạnh thì trước hết người dân phải có tri thức, với mục tiêu đào tạo ra các nguồn nhân lực chất lượng. Nhân lực có chất lượng cao là lực lượng tinh túy, quan trọng cấu thành nguồn nhân lực của quốc gia, nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Do đó Nhà nước ta luôn ưu tiên đầu tư để cải cách và phát triển hệ thống giáo dục, đưa ra những chính sách ưu tiên nhất cho giáo dục trong đó có chính sách ưu đãi về thuế gồm có: chính sách ưu đãi thuế TNDN, thuế GTGT, thuế XNK và thuế sử dụng đất. Chính sách ưu đãi về thuế đã hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của CSGDĐH qua các giai đoạn sau:

1.2.2.1 Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2010

Giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay đang không ngừng thay đổi và có những chuyển biến hiệu quả. Đặc biệt từ năm 1986, đây là giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới đất nước từ một nước có nền nông nghiệp lạc hậu chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này Nhà nước đã ban hành ra các luật thuế như sau:

- Về Luật Thuế TNDN, lần đầu tiên được Quốc hội thông qua ngày 10/5/1997 với vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho NSNN và cũng như trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong giai đoạn này chưa có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực giáo dục, vì phần lớn các CSGD do Nhà nước thành lập và đảm bảo nguồn tài chính để hoạt động và phát triển. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của nước là có giới hạn, Nhà nước không thể tiếp tục bao cấp đầu tư cho các CSGD công lập mở rộng hơn. Trong bối cảnh đó, việc xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục được cho là cần thiết, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn này. Khi đó, ngày 30/05/2008 Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 69/2008/NĐ-CP quy định nhiều chính sách ưu tiên nhằm khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong đó, có chính sách ưu đãi về lệ phí và các loại thuế.[42] Tại kỳ họp lần thứ 3 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ

[42]. Điều 7 Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật thuế TNDN năm 2008, luật hóa quy định về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực giáo dục, cụ thể quy định *áp dụng thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo*[43].

- Về Luật Thuế GTGT được ban hành vào năm 1997 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1999. Trong giai đoạn này, Thuế GTGT được xem là công cụ chính sách chủ yếu của Nhà nước trong quá trình cải cách hệ thống thuế nhằm củng cố tài khóa sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, đặc biệt đối với yêu cầu tăng cường nguồn thu cho NSNN. Thuế GTGT có căn cứ tính thuế dựa trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ và mức thuế suất theo quy định, do đó nếu tăng thuế suất và mở rộng cơ sở thuế GTGT sẽ giúp tăng nguồn thu cho NSNN, ngược lại việc miễn thuế, giảm thuế, quy định đối tượng không chịu thuế GTGT là một quy định ngoại lệ, làm giảm nguồn thu cho ngân sách, nhưng lại là cơ chế để khuyến khích, hỗ trợ tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ này. Có thể thấy, để khuyến khích phát triển lĩnh vực giáo dục, Nhà nước chấp nhận cắt giảm nguồn thu cho NSNN. Từ năm 1997, Luật thuế GTGT đã ghi nhận các hình thức ưu đãi về thuế cao nhất dành cho lĩnh vực giáo dục đó là dạy học, dạy nghề, hoạt động liên quan đến in, xuất bản và phát hành: báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách in bằng tiếng dân tộc thiểu số là đối tượng không chịu thuế GTGT[44]. Tiếp tục kế thừa quy định này, Luật thuế GTGT năm 2008 tuy có sửa đổi nhưng vẫn ghi nhận dạy học, dạy nghề theo quy định pháp luật, xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số là đối tượng không chịu thuế GTGT[45].

- Về thuế xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) đã ra đời từ rất lâu, từ khi có sự lưu thông hàng hóa ra khỏi biên giới của một quốc gia, một vùng lãnh thổ. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch được Quốc hội thông qua ngày 29/12/1987 cũng dành ra những quy định ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, quy định hàng hoá nhập dùng cho học tập, nghiên cứu khoa học của các trường, các viện nghiên cứu khoa học[46], mà kinh phí để mua các loại hàng hóa này là kinh phí do ngân sách cấp phát thì được xem xét miễn thuế nhập khẩu. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991 được sửa đổi, bổ sung năm 1993, năm 1998 và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005 tiếp tục quy

---

[43]. Điểm a khoản 2 Điều 13 Luật Thuế TNDN năm 2008.

[44]. Xem khoản 11, 13 Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 1997.

[45]. Xem khoản 13, 15 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008.

[46]. Điểm a khoản 2 Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng mậu dịch năm 1987.

định hàng nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo được xét miễn thuế nhập khẩu[47].

- Thuế sử dụng đất (SDĐ) hay được gọi là thuế tài sản gồm có thuế SDĐ nông nghiệp và thuế SDĐ phi nông nghiệp, là loại thuế đánh trên giá trị SDĐ của cá nhân, tổ chức. Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp số 23-L/CTN ngày 10/07/1993 của Quốc hội quy định tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tại luật này chưa có quy định về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục. Về thuế SDĐ phi nông nghiệp, theo pháp lệnh của Hội đồng nhà nước số 69-LCT/HĐNN8 ngày 10/08/1992 về thuế nhà, đất quy định tổ chức, cá nhân sử dụng đất để xây nhà ở, công trình là đối tượng nộp thuế đất, tại pháp lệnh này có quy định không thu thuế đối với đất sử dụng vì lợi ích công cộng, phúc lợi xã hội không vì mục đích kinh doanh[48].

1.2.2.2 Giai đoạn từ sau năm 2010 đến nay

Thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về *"đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"*[49]. Đây là Nghị quyết mang tính khoa học, thể hiện tầm nhìn xa rộng và những quyết sách mạnh mẽ của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Nghị quyết giữ vai trò quan trọng trong sự mở đường cho đổi mới giáo dục, thể hiện tầm nhìn cho sự phát triển bền vững và lâu dài của đất nước. Các chính sách ưu đãi về thuế cũng dần được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Trong giai đoạn này, để khắc phục những bất cập phát sinh trong thực tiễn, Quốc hội đã ban hành các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN ngày 19/6/2013; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Chi tiết quy định về thuế TNDN đối với các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến giáo dục, đào tạo được đề cập tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, các CSGDĐH thực hiện xã hội hóa được hưởng các hình thức ưu đãi về thuế suất, ưu đãi về địa bàn hoạt động, được giảm trừ các khoản chi phí khi tính thuế TNDN,…

- Luật Thuế GTGT năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013 và các văn bản hướng dẫn tiếp tục kế thừa các quy định về ưu đãi thuế GTGT đối với dạy học, dạy nghề, quy

---

[47]. Khoản 1 Điều 11 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 1991, được sửa đổi năm 1993, 1998 và khoản 1 Điều 17 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2005.

[48]. Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh của hội đồng nhà nước số 69-LCT/HĐNN8 ngày 10/08/1992 về thuế nhà, đất.

[49]. Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của ban chấp hành trung ương Đảng

định hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 tiếp tục quy định hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục được miễn thuế nhập khẩu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được làm căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục. Qua các lần sửa đổi, bổ sung Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho thấy trước ngày Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 có hiệu lực, hàng hóa dùng cho nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo sẽ được xét miễn giảm thuế với điều kiện hàng hóa được mua bằng NSNN hoặc mua theo kế hoạch hàng năm đã được Bộ trưởng phê duyệt. Với quy định này, chính sách ưu đãi thuế xuất nhập khẩu chỉ dành cho CSGD công lập. Do đó, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 có hiệu lực, đã thay đổi theo hướng căn cứ nhu cầu sử dụng là phục vụ trực tiếp cho giáo dục và thực trạng trong nước chưa sản xuất được, cần phải nhập khẩu loại hàng hóa này. Với quy định này đã tạo sự công bằng cho CSGD công lập và tư thục trong việc tiếp cận với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho giáo dục và đào tạo.

- Thuế sử dụng đất, ngày 24/11/2010 Nghị quyết số 55/2010/QH12 được ký ban hành đã có quy định miễn giảm thuế đối với đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm. Với quy định này có thể hiểu rằng, có CSGD có SDĐ nông nghiệp cho mục đích nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sẽ được miễn thuế SDĐ nông nghiệp. Đến ngày 10/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 107/2020/QH14 tiếp tục kéo dài thời hạn miễn thuế SDĐ nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 đã được sửa đổi bởi Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016. Luật thuế SDĐ phi nông nghiệp năm 2012 quy định đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo không nhằm mục đích kinh doanh sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế SDĐ phi nông nghiệp[50]. Với quy định này các CSGDĐH công lập sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế. Ngoài ra, cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cũng được miễn thuế SDĐ phi nông nghiệp[51].

1.2.3 Quan điểm về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Hiện nay ở Việt Nam, hệ thống CSGDĐH gồm có sự tham gia đầu tư của Nhà nước và tư nhân. Trong đó, các trường công lập chiếm tỷ lệ hơn 72% trong hệ thống

---

[50]. Khoản 1 Điều 3 Luật thuế SDĐ phi nông nghiệp 2010.

[51]. Khoản 2 Điều 9 Luật thuế SDĐ phi nông nghiệp năm 2010.

giáo dục đại học[52] và hoạt động dựa trên nguồn kinh phí từ NSNN, học phí và các nguồn khác chiếm tỷ trọng không lớn. Trước xu thế phát triển của xã hội hiện nay, đã đặt ra vấn đề về sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu giáo dục đại học và nguồn lực của NSNN để đầu tư phát triển cho các CSGDĐH công lập là có giới hạn, đòi hỏi Nhà nước cần có nhiều phương pháp tài trợ cho giáo dục, tạo cơ hội để các trường đại học công lập phát huy quyền tự chủ về tài chính, đồng thời huy động được nhiều nguồn đầu tư từ tư nhân để phát triển các trường đại học tư thục. Tùy vào từng giai đoạn Nhà nước sẽ điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ cho các lĩnh vực mà Nhà nước cần khuyến khích phát triển, hoặc phục hồi sau thiên tai, dịch bệnh,… Mỗi thời kỳ chính sách ưu đãi thuế sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, cụ thể như sau:

1.2.3.1 Chính sách ưu đãi thuế phụ thuộc vào mục tiêu phát triển của quốc gia

Trên thế giới, chính sách ưu đãi thuế được áp dụng rộng rãi và phổ biến, tuy nhiên mức độ và cách thức áp dụng khác nhau. Mục tiêu được nhiều quốc gia hướng đến khi áp dụng chính sách ưu đãi thuế là nhằm thu hút và định hướng nguồn vốn đầu tư vào các ngành, nghề hay địa bàn cần ưu tiên đầu tư[53]. Ở Việt Nam, mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta là chú trọng đầu tư phát triển lĩnh vực giáo dục theo hướng xã hội hóa, làm cho hoạt động giáo dục mang tính xã hội. Tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP đã xác định lĩnh vực xã hội hóa bao gồm Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa,… và đưa ra nhiều chính sách khuyến khích xã hội hóa. Luật Giáo dục năm 2019 tiếp tục quy định xã hội hóa sự nghiệp giáo dục là phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục và hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục; khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục dân lập, tư thục đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao, … Để thực hiện mục tiêu này, Nhà nước đã giành nhiều hình thức ưu tiên đầu tư cho giáo dục, trong đó có ưu tiên về tài chính. CSGDĐH dân lập, tư thục được hưởng chính sách ưu đãi về thuế[54], sách giáo khoa và tài liệu, thiết bị dạy học dùng trong CSGD cũng được ưu đãi về thuế[55]. Từ đây, có thể thấy chính sách

---

[52]. Danh sách các CSGDĐH, viện nghiên cứu đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân. Truy cập ngày 09/3/2024, từ https://moet.gov.vn/cosogiaoduc/Pages/danhsach.aspx?search=1&LoaiTruong=1&LoaiHinh=3,1,2&field=Title&asc=True&Page=12 .

[53]. Trương Bá Tuấn (2017), *Cơ sở lý luận và định hướng hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam*. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính. Truy cập ngày 20/4/2024, từ https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM172835.

[54]. Điều 103 Luật Giáo dục năm 2019.

[55]. Điều 100 Luật Giáo dục năm 2019.

ưu đãi thuế chính là công cụ được Nhà nước sử dụng để hỗ trợ giúp cho lĩnh vực giáo dục phát triển theo hướng tiên tiến và đạt chất lượng cao.

Ngoài ra, Nhà nước sử dụng chính sách ưu đãi thuế nhằm tạo sự cạnh tranh thu hút nguồn đầu tư ngoài NSNN. Ưu đãi thuế đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, có các nghiên cứu chỉ ra rằng[56]: Cạnh tranh thuế chính là động lực thúc đẩy các quốc gia cải cách chính sách thuế và sử dụng ưu đãi thuế như một công cụ để cạnh tranh về thuế, ví dụ là ưu đãi thuế đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển. Mục đích của áp dụng ưu đãi là nhằm khuyến khích hoạt động này, sự lan tỏa việc nghiên cứu và phát triển từ doanh nghiệp này sang các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, sự hiện diện biện pháp khuyến khích này có khả năng thu hút hoạt động từ nước ngoài bên cạnh việc thúc đẩy đầu tư trong nước.

Ưu đãi thuế góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho nhà đầu tư, qua đó làm tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước, từ đó thu hút thêm nguồn vốn, tạo thêm việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển và tạo ra hiệu ứng lan tỏa khác. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp, việc lượng hóa các lợi ích này là không đơn giản và cũng có nhiều tranh luận khác nhau[57]. Cùng với đó, chi phí của chính sách ưu đãi thuế cũng cần phải được tính đến khi đánh giá lợi ích của chính sách này. Ngoài ra, ở góc nhìn khác thì ưu đãi thuế chính là cách thức thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người nộp thuế khi họ gặp các rủi ro khách quan dẫn đến tổn thất tài sản hoặc thu nhập, thể hiện sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế mà quan trọng hơn nữa chính sách thuế là công cụ để nhà nước quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội[58].

1.2.3.2 Chính sách ưu đãi thuế phụ thuộc vào tình hình khách quan của điều kiện kinh tế xã hội

Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi, so về môi trường đầu tư trong nước của Việt nam còn nhiều hạn chế và mức độ cạnh tranh còn thấp hơn nhiều quốc gia khác. Chất lượng phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo tuy có tăng nhưng vẫn còn đang ở vị trí thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines. Trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới, tính ổn định của nền kinh tế đang phải đối mặt với một số thách thức. Chính vì lý do đó, việc ban hành và áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với các lĩnh vực khuyến khích đầu tư, trong đó

---

[56]. KLEMM, Alexander. Causes, benefits, and risks of business tax incentives. International Tax and Public Finance, 2010, 17: 315-336. And The main references are Bird (2000), Shah (2005), OECD (2001) and Zee, Stotsky and Ley (2002).

[57]. James, S. (2013), Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications, FIAS, World Bank Group, Washington DC.

[58]. TS. Lê Thị Nguyệt Châu, *Giáo trình Luật Thuế*, NXB Đại học Cần Thơ năm 2007.

lĩnh vực giáo dục là cần thiết để bù đắp những hạn chế đang hiện diện trong môi trường đầu tư trong nước. Ưu đãi thuế đối với lĩnh vực giáo dục đại học là một biện pháp để Nhà nước thực hiện mục tiêu chăm lo, phát triển nền giáo dục của quốc gia. Từ hệ thống giáo dục công lập, đòi hỏi phải có sự chăm lo và hỗ trợ từ 100% vốn NSNN. Trước tình hình toàn cầu hóa, xu hướng phát triển và đổi mới đòi hỏi phải đầu tư nguồn lực tài chính nhiều hơn cho nhu cầu phát triển của giáo dục, nước ta là một nước đang phát triển, năng lực và khả năng về tài chính vẫn còn là một giới hạn. Do đó, cần khuyến khích và thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước. Như phân tích trên, việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế vào thời điểm này chính là công cụ hữu hiệu để cạnh tranh, tạo cho lĩnh vực giáo dục trở thành môi trường đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư bỏ vốn. Thu hút đầu tư nước ngoài không những thu hút về nguồn vốn mà còn thu hút những công nghệ giáo dục tiên tiến, góp phần làm phong phú và đa dạng hệ sinh thái giáo dục ở Việt Nam.

1.2.3.3 Vừa là công cụ quản lý Nhà nước vừa khuyến khích phát triển lĩnh vực giáo dục

Với quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục đại học nói riêng; nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và triển khai hiệu quả, mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Trên cơ sở chủ trương, đường lối và định hướng chiến lược của Đảng về đổi mới, phát triển nền giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng, Nhà nước đã từng bước thể chế hóa các quan điểm, nội dung của Nghị quyết thành chính sách cụ thể. Trong năm 2018 và 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018 và Luật Giáo dục năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo đã được Quốc hội thông qua và từng bước đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động đổi mới giáo dục đại học.

Nhằm khuyến khích phát triển hoạt động giáo dục Nhà nước ta đã thực hiện các chính sách ưu tiên về tài chính, tăng cường nguồn lực tài chính cho các CSGDĐH. Hiện nay, các chính sách ưu đãi về thuế trong giáo dục đại học như các ưu đãi về thuế TNDN, ưu đãi về thuế GTGT, thuế xuất, nhập khẩu đối với dịch vụ đào tạo cũng như đầu vào của giáo dục đại học; miễn tiền thuê đất, miễn tiền SDĐ, miễn thuế SDĐ hàng năm đối với các CSGDĐH.

1.2.4 Đặc điểm của ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Xuất phát từ nhu cầu quản lý, Nhà nước sử dụng chính sách thuế và ưu đãi về thuế để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước có thể tăng hoặc giảm mức thuế. Chính sách ưu đãi về thuế chính là công cụ để kích thích hoặc hạn chế sự phát triển của các lĩnh vực, các ngành khác nhau trong nền kinh tế[59]. Chính sách ưu đãi thuế thay đổi phụ thuộc mặt chủ quan và mặt khách quan. Về mặt chủ quan, chế độ ưu đãi, miễn giảm thuế phụ thuộc vào chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, chính sách ưu đãi thuế là công cụ để Nhà nước định hướng phát triển một số lĩnh vực quan trọng, thiết yếu như lĩnh vực giáo dục. Trên phương diện là một chế định pháp luật về thuế, chính sách ưu đãi thuế đối với CSGĐH có những đặc điểm như sau:

Thứ nhất: quan hệ về pháp luật ưu đãi thuế mang tính quyền lực nhà nước. Như thuế TNDN, có thể thấy các quy định ưu đãi về thuế là việc áp dụng thuế suất ưu đãi hay quy định thời gian miễn, giảm thuế cho các CSGD, hoặc quy định những đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn giảm thuế XNK, thuế SDĐ … được hình thành trên cơ sở ý chí mong muốn khuyến khích CSGD thực hiện xã hội hóa, thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài NSNN nhà nước. Vì vậy quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật về ưu đãi thuế sẽ do Nhà nước đơn phương ban hành dựa trên những nhu cầu và mong muốn của chính mình.

Thứ hai: ưu đãi thuế là một biện pháp để điều tiết kinh tế tạo nguồn thu cho NSNN. Đối với hầu hết các nước trên thế giới, thuế luôn là một công cụ để Nhà nước tạo nguồn thu ổn định, huy động tập trung tài chính để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Chính sách ưu đãi thuế cũng góp phần rất quan trọng trong công tác này. Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật về ưu đãi thuế tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đảm bảo công bằng, bình đẳng, thực hiện chính sách ưu đãi thuế tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn lĩnh vực như lĩnh vực giáo dục, lựa chọn địa bàn kinh doanh thuận lợi. Nếu lĩnh vực giáo dục đại học ngày càng phát triển sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, tạo tiềm lực để phát triển cho các ngành và lĩnh vực khác, trên cơ sở đó thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần tạo nguồn thu cho NSNN. Có thể thấy nguồn thu NSNN tăng khi và chỉ khi nền kinh tế tăng trưởng và đạt năng suất. Do đó, đòi hỏi Nhà nước cần có chính sách thuế và ưu đãi thuế thật sự phù hợp và kịp thời để thích nghi với nhu cầu phát triển của các CSGDĐH hiện nay.

Thứ ba: Ưu đãi thuế được xem như một hình thức nhằm chi tiêu NSNN một cách hiệu quả mà Chính phủ muốn hỗ trợ hay khuyến khích các ngành nghề, lĩnh vực phát

---

[59]. Đỗ Đức Minh, Nguyễn Việt Cường (2005), Giáo trình lý thuyết thuế, NXB Tài chính, tr 38.

triển, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Với quan điểm này, số tiền được hưởng từ ưu đãi thuế được xem như một khoản trợ cấp từ Chính phủ thay cho các biện pháp trợ cấp trực tiếp từ ngân sách, vì biện pháp hỗ trợ trực tiếp có thể làm phát sinh thêm chi phí của Nhà nước và có thể không đảm bảo đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Thứ tư: Pháp luật thuế không có quy định riêng biệt ưu đãi cho CSGD nói chung và CSGDĐH nói riêng, mà các quy định ưu đãi về thuế là một phần của các luật thuế. Việc đưa các quy định ưu đãi thuế vào luật sẽ làm tăng tính ổn định, minh bạch của chính sách. Qua đó, củng cố niềm tin các nhà đầu tư, bởi vì các nhà đầu tư cần có sự đảm bảo về tính ổn định của các ưu đãi thuế trước khi tham gia vào một khoản đầu tư lớn.

Thứ năm: Quy định ưu đãi thuế có đặc điểm là khuyến khích, tạo điều kiện về thuế cho các CSGD phát triển. Ưu đãi thuế có thể thực hiện trong một thời gian dài hoặc một thời gian nhất định giúp giảm chi phí, tạo nguồn tài chính để tiếp tục đầu tư vào trang thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng CSGD, đồng thời thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giúp giảm gánh nặng cho NSNN.

Thứ sáu: Để được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, các CSGD phải đáp ứng đầy đủ một số điều kiện nhất định theo quy định pháp luật.

1.2.5 Hình thức ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Ưu đãi thuế là các quy định được Nhà nước ban hành nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn, hoặc những biện pháp nhằm giảm gánh nặng về thuế cho những đối tượng có nghĩa phải nộp thuế so với những đối tượng khác, khi đáp ứng các điều kiện theo luật định. Đối với pháp luật Việt Nam chính sách ưu đãi thuế được thể hiện dưới nhiều hình thức, tuy nhiên, cơ sở để xác định hình thức ưu đãi được hưởng sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực hoặc địa bàn hoạt động. Khi đó có các nhóm ưu đãi về thuế được áp dụng đối với CSGDĐH như sau:

1.2.5.1 Hình thức miễn thuế

Miễn thuế là những quy định cho phép miễn toàn bộ nghĩa vụ thuế phải thực hiện của đối tượng chịu thuế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện do luật định, trong một khoản thời gian nhất định hoặc miễn vĩnh viễn. Các sắc thuế áp dụng hình thức miễn thuế phổ biến hiện nay: miễn thuế GTGT, thuế TNDN, thuế SDĐ nông nghiệp, thuế SDĐ phi nông nghiệp….

Miễn thuế là hình thức ưu đãi thuế đơn giản, dễ thực hiện và mang lại những lợi ích quan trọng trong lĩnh vực thuế và kinh tế, tạo sự công bằng xã hội, hỗ trợ đầu tư như:

Khuyến khích hoạt động kinh tế: Miễn thuế có thể được sử dụng như một cách khuyến khích để thúc đẩy hoạt động kinh tế. Bằng cách loại bỏ một phần thuế, Chính phủ có thể tạo ra động lực cho cá nhân và doanh nghiệp để tiêu dùng, đầu tư và mở rộng kinh doanh. Điều này có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tạo ra việc làm.

Tạo sự công bằng: Miễn thuế có thể được áp dụng nhằm giảm bớt gánh nặng thuế đối với các nhóm kinh tế yếu. Điều này giúp tăng sự công bằng trong xã hội.

Hỗ trợ và đầu tư: Miễn thuế có thể được sử dụng để hỗ trợ và khuyến khích một số lĩnh vực đặc biệt hoặc các khu vực kinh tế đang phát triển. Bằng cách miễn thuế đối với các ngành chiến lược, Chính phủ có thể tạo ra một môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển kinh tế trong lĩnh vực đó.

Có thể thấy rằng, hình thức miễn thuế đóng vai trò quan trọng trong kích thích hoạt động kinh tế, tăng sự công bằng, hỗ trợ và tăng thu hút đầu tư trong và nước ngoài. Bằng cách sử dụng chính sách miễn thuế một cách thông minh và hiệu quả, Chính phủ có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, thuế là một trong những nguồn thu quan trọng cho NSNN, giúp Nhà nước có nguồn vốn để duy trì bộ máy hoạt động của Nhà nước, xây dựng các công trình công cộng, đường sá, cầu cống,… Những lĩnh vực này có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và cơ hội phát triển của người dân. Khi đó áp dụng hình thức miễn thuế có nhược điểm lớn nhất là sẽ làm giảm nguồn thu cho NSNN.

1.2.5.2 Hình thức giảm thuế

Giảm thuế là việc cho phép đối tượng nộp thuế được giảm một phần nghĩa vụ thuế phải thực hiện, trong điều kiện thông thường đối tượng được miễn thuế là những hàng hóa dịch vụ chịu thuế theo một mức thuế suất nhất định, có căn cứ tính thuế rõ ràng và phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế. Tuy nhiên, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện do luật định thì hàng hóa, dịch vụ này được giảm thuế. CSGD có nghĩa vụ phải đăng ký, kê khai thuế, việc xác định đối tượng được giảm thuế vừa thể hiện chính sách ưu đãi về thuế vừa đảm bảo khả năng kiểm soát tình hình kinh doanh, hạn chế thất thu về thuế. Giảm thuế nhằm kịp thời chia sẻ gánh nặng về thuế đối với người nộp thuế khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như hỗ trợ người nộp thuế chưa đủ điều kiện được miễn thuế.

Hình thức giảm thuế là một trong những hình thức ưu đãi mà Nhà nước dành cho người nộp thuế vì giảm thuế đem lại một số lợi ích cụ thể: việc giảm thuế GTGT giúp cho giá hàng hóa sẽ giảm làm tăng mức độ tiêu dùng về loại hàng hóa đó, nên nhà sản xuất tăng quy mô, lợi nhuận sẽ tăng. Về phía người tiêu dùng, nhờ giảm thuế sẽ tiết kiệm

được chi tiêu. Việc giảm thuế GTGT sẽ giúp kiềm chế, kiểm soát việc tăng chỉ số giá tiêu dùng khi tiêu dùng trong nước có triển vọng tốt hơn và phục hồi. Như vậy, việc giảm thuế sẽ giúp đạt 2 mục tiêu là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ phía sản xuất - kinh doanh, từ phía tiêu dùng và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Thông thường thuế suất sẽ cho chúng ta biết Nhà nước sẽ thu được bao nhiêu phần trăm thuế từ các đối tượng chịu thuế. Thuế suất được quy định trong luật đôi khi không phải là thuế suất thực tế mà các đối tượng phải nộp cho Nhà nước. Thuế suất thực tế thường bị chi phối bởi các chế độ kế toán, tỷ giá hối đoái, hoặc ưu đãi về thuế,… Mức thuế suất cao hay thấp sẽ phản ánh nghĩa vụ về thuế của tổ chức, các nhân, do vậy việc áp dụng mức thuế suất thấp hơn chính là biện pháp hỗ trợ trực tiếp giúp giảm gánh nặng về thuế, tạo nguồn tài chính để người nộp thuế tiếp tục đầu tư trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết quả đạt được của việc áp dụng chính sách giảm thuế là trong dài hạn, tổng thu ngân sách từ thuế của Chính phủ được cải thiện nhiều, trong đó thu từ thuế GTGT giảm, nhưng % giảm thấp, thu từ thuế TNDN tăng do doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng được lợi nhuận. Như vậy, với chính sách giảm thuế suất thuế GTGT, không chỉ tăng phúc lợi cho người dân, kích cầu tiêu dùng, mà còn thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chính phủ sẽ đạt được mục tiêu khôi phục nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19[60].

Việc áp dụng hình thức giảm thuế mang lại một số hiệu quả tích cực, tuy nhiên hình thức này vẫn có một số điểm hạn chế như: *Thứ nhất,* khó khăn trong việc phân định và quản lý lợi nhuận nào đạt được tiêu chuẩn được hưởng mức thuế suất thấp. *Thứ hai,* thường tạo cơ hội tránh thuế do các doanh nghiệp phải chịu thuế suất cao để chuyển lợi nhuận sang các doanh nghiệp chịu thuế thấp hơn qua phương thức chuyển giá. *Thứ ba,* đối với các nhà đầu tư hiện hữu thì đây là một khoản lợi mà có thể gây bất công bằng cho những nhà đầu tư không cùng lĩnh vực.

1.2.5.3 Hình thức không đưa vào đối tượng chịu thuế

Trong lĩnh vực giáo dục, hình thức đưa vào đối tượng không chịu thuế là một hình thức ưu đãi được áp dụng đối với thuế GTGT. Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, thuế GTGT không áp dụng đối với một số hàng hóa, dịch vụ nhất định có thể là hàng hóa, dịch vụ ở trong nước hoặc hàng, hóa dịch vụ được nhập khẩu từ nước

---

[60]. TS. Nguyễn Thị Hương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, *Tác động của việc giảm thuế suất thuế GTGT đến nền kinh tế Việt Nam*. Truy cập ngày 18/5/2024, từ https://tapchitaichinh.vn/tac-dong-cua-viec-giam-thue-suat-thue-gia-tri-gia-tang-den-nen-kinh-te-viet-nam.html.

ngoài về tiêu thụ tại Việt Nam. Có thể kể đến những nguyên nhân sau: thứ nhất là hàng hóa thuộc thuộc diện trong nước chưa sản xuất được, cần phải nhập khẩu để phục vụ cho quá trình hoạt động của các cơ sở kinh doanh; thứ hai là đối với hàng hóa, dịch vụ dùng trong các lĩnh vực được nhà nước khuyến khích phát triển như: lĩnh vực dạy học, dạy nghề, y tế,… các lĩnh vực Nhà nước đang quan tâm đầu tư và tạo điều kiện phát triển.

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không phải thực hiện việc nộp thuế GTGT. Do đó, các cơ sở này sẽ không được khấu trừ thuế và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ sử dụng cho việc sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định pháp luật, mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.

1.2.5.4 Hình thức khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là một trong hai phương pháp dùng để xác định số thuế GTGT phải nộp. Với phương pháp khấu trừ thuế, người nộp thuế được phép lấy số thuế GTGT đầu ra trừ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Nếu kết quả là số dương thì đó là số thuế GTGT phải nộp vào NSNN. Ngược lại, nếu kết quả là số âm thì được chuyển sang khấu trừ vào kỳ tiếp theo hoặc được đề nghị hoàn thuế theo quy định. Xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ là biện pháp loại trừ hoàn toàn khả năng thuế chồng lên thuế.

Người nộp thuế bắt buộc phải áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định pháp luật hoặc được chọn áp dụng phương pháp này nếu chưa đáp ứng đủ điều kiện luật định, cụ thể:

- Đối tượng bắt buộc áp dụng phương pháp khấu trừ: đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, doanh thu hàng năm từ bán hàng, cung ứng dụng vụ từ một tỷ đồng trở lên.

- Đối tượng không áp dụng: đối với cơ sở kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

- Đối tượng được lựa chọn áp dụng: đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và doanh thu hàng năm từ bán hàng, cung ứng dụng vụ dưới một tỷ đồng tự nguyện đăng ký sử dụng phương pháp này.

Về đặc điểm, hình thức khấu trừ thuế GTGT có những đặc điểm sau đây:

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng vào kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì được khấu trừ toàn bộ. Ngược lại, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.

- Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong kỳ tính thuế nào được kê khai khấu trừ của kỳ tính thuế đó không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

- Khấu trừ thuế đầu vào là số thuế GTGT được khấu trừ tính trên số hàng hóa doanh nghiệp mua vào phải chịu thuế. Số thuế GTGT đầu vào được dùng để tính khấu trừ = giá mua chưa thuế (x) % thuế suất GTGT.

Có thể thấy thông qua hình thức khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh có cơ hội được hoàn thuế, hóa đơn GTGT đầu ra của người bán hàng, dịch vụ là căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của người mua hàng hóa, dịch vụ. Việc xác định số tiền thuế phải nộp theo phương pháp khấu trừ phản ánh đúng bản chất của thuế GTGT là chỉ thu trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo loại trừ hiện tượng trùng thuế. Tuy nhiên, hình thức này cũng có một số hạn chế là điều kiện áp dụng khó khăn yêu cầu người nộp thuế phải tuân thủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trong điều kiện thực hiện thuế GTGT, hóa đơn, chứng từ là cơ sở để thể hiện tính minh bạch, trung thực trong kê khai thuế, là căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào và đầu ra để xác định số thuế GTGT được khấu trừ, được miễn giảm, phải nộp hoặc được hoàn lại. Qua đây, đòi hỏi các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ nghiêm chỉnh chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ ở cả khâu mua vào và bán ra.

1.2.5.5 Hình thức hoàn thuế

Hiện nay, pháp luật thuế ở Việt Nam chưa có văn bản nào định nghĩa chính thức về thuật ngữ hoàn thuế mà chỉ quy định về các trường hợp được hoàn thuế nói chung theo Luật quản lý thuế cũng như các trường hợp được hoàn thuế theo từng luật thuế chuyên biệt, như Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân... Trong phạm vi đề tài, người viết chỉ tập nghiên cứu về hình thức hoàn thuế là một hình thức ưu đãi được áp dụng phổ biến đối với CSGDĐH đó là hoàn thuế GTGT. Theo Luật quản lý thuế hiện hành trách nhiệm pháp lý của người nộp thuế buộc phải nộp đúng, đủ số tiền thuế vào NSNN, và hoàn thuế được coi là một quyền pháp lý của người nộp thuế[61]. Theo một nghiên cứu về hoàn thuế đã đưa ra nhận định bản chất của hoàn thuế

[61]. Khoản 5 Điều 16, khoản 3 Điều 17 Luật quản lý thuế năm 2019.

là quyền yêu cầu hoàn lại số tiền nộp thừa cho người nộp thuế[62]. Một nhận định khác, hoàn thuế là một hành vi pháp lý của Nhà nước, theo đó Nhà nước (thông qua các cơ quan quản lý thuế) ra quyết định trả lại cho người được hoàn thuế số tiền thuế mà họ đã nộp thừa hoặc số tiền thuế mà Nhà nước đã thu nhưng không có căn cứ pháp luật[63].

Như vậy, hoàn thuế có thể được hiểu là quyền của người nộp thuế được yêu cầu NSNN hoàn trả lại số tiền thuế đã nộp vượt quá nghĩa vụ phải nộp của người nộp thuế, hay nói cách khác là hoàn lại số tiền thuế đã nộp thừa vào NSNN. Đối với thuế GTGT NSNN có nghĩa vụ phải trả lại cho đối tượng mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà người nộp thuế còn chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế. Hoàn thuế giúp nâng cao hiệu quả nguyên tắc tự khai tự nộp thuế, bởi vì người nộp thuế muốn được hoàn thuế phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, thể hiện rõ căn cứ tính thuế, qua đó góp phần làm minh bạch trong công tác kê khai nộp thuế. Bên cạnh đó, hoàn thuế tạo nguồn tài chính cho người nộp thuế, góp phần khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua việc khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT sẽ góp phần tránh việc đánh thuế trùng lặp, tạo điều kiện cho việc giảm giá thành sản phẩm, có lợi cho người tiêu dùng, từ đó nâng cao doanh số bán hàng, góp phần tăng thu thuế. Hoàn thuế là biện pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp, tuy nhiên biện pháp này chỉ áp dụng đối với CSGDĐH kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Khi đó CSGDĐH nộp thuế theo phương pháp trực tiếp không được hưởng lợi từ chính sách này. Ngoài ra, hình thức này mang đến khó khăn cho nguồn NSNN, gây ra sự bị động của Chính phủ trong cân đối tìm nguồn để hoàn lại.

1.2.5.6 Hình thức chuyển lỗ

Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng luôn đòi hỏi các doanh nghiệp phải tính toán tối thiểu hóa các chi phí giảm các khoản chi dẫn đến lỗ trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động do những nguyên nhân chủ quan và khách quan đã dẫn đến lỗ như: giai đoạn mới thành lập, phải tốn nhiều chi phí nhưng chưa phát sinh nguồn thu; tình hình thiên tai, dịch bệnh; các biến động của nền kinh tế,...Do đó, với quan điểm của Nhà nước thu thuế khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi, ngược lại sẽ hỗ trợ khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì chính sách chuyển lỗ là một trong những biện pháp hữu hiệu để thể chế hóa quan điểm này của Nhà nước.

Theo quy định của pháp luật thuế thì chuyển lỗ là một hình thức ưu đãi thuế TNDN, áp dụng khi xác định thu nhập tính thuế TNDN. Khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các

---

[62]. Manubulu, H. A. (2022). Value Added Tax Refund Analysis. Jurnal Mantik, 6(1), 136-142.

[63]. TS. Nguyễn Văn Tuyến, Trường Đại học Luật Hà Nội; ThS. Trần Anh Tuấn, Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính (2020), *Cơ sở lý thuyết, thực trạng và một số đề xuất hoàn thiện chế định hoàn thuế.* Truy cập ngày 30/6/2024, từ https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM186801.

điều kiện theo luật định sẽ được dịch chuyển những khoản lỗ được xác định trong quá trình sản xuất kinh doanh vào thu nhập tính thuế của những năm tiếp sau, với mục đích làm giảm số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế. Có thể thấy khoản lỗ được phân bổ trừ vào những năm tiếp theo sẽ làm giảm thu nhập tính thuế từ đó làm giảm số thuế phải nộp. Hình thức này là một biện pháp để hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp, từ số vốn này doanh nghiệp có thể tái đầu tư, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Xét về phía người nộp thuế, ưu đãi về chuyển lỗ mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Nếu trong điều kiện thông thường, doanh nghiệp có phát sinh thu nhập tính thuế, căn cứ vào mức thuế theo quy định, phải trích một phần thu nhập của mình nộp vào NSNN. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới thành lập, còn gặp nhiều khó khăn, nhiều khoản chi, nhưng chưa phát sinh thu nhập, cần phải có sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền. Chính vì lẽ này, khi doanh nghiệp gặp khó khăn cần sự hỗ trợ, chia sẻ thì chuyển lỗ là một công cụ để cứu cánh, tạo điều kiện để tái đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động không thể lường trước được những rủi ro, những biến động của tình hình kinh tế - xã hội. Được phép chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau sẽ làm giảm số thuế phải nộp, giúp doanh nghiệp có thể vượt qua khó khăn, giảm áp lực về nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, tập trung vào phục hồi hoạt động kinh doanh. Còn đối với Nhà nước, đây là một biện pháp giúp nuôi dưỡng, bảo vệ và tạo nguồn thu cho NSNN.

Bên cạnh những mặt tích cực, chuyển lỗ cũng có những tác động tiêu cực cụ thể như: khi áp dụng hình thức chuyển lỗ sẽ tạo ra tình trạng lời thật, lỗ giả làm ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN cũng như tạo tình trạng không trung thực trong kê khai, quyết toán thuế, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước. Về mặt pháp lý chuyển lỗ là một biện pháp ưu đãi thuế TNDN, nên doanh nghiệp muốn thực hiện chuyển lỗ thì phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định. Tuy nhiên, do nguyên tắc tự khai tự nộp nên khi thực hiện các doanh nghiệp luôn muốn nộp thuế thấp hơn thực tế do đó đã lợi dụng sự thông thoáng của chính sách để gian lận về thuế, kê khai khống các khoản chi phí, lập chứng từ không hợp pháp, … dẫn đến lỗ liên tục nhiều năm. Mặt khác, việc xác định lỗ phải phụ thuộc vào sự tách bạch giữa doanh thu và chi phí, do đó biện pháp này bị giới hạn về đối tượng áp dụng, chỉ những doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp doanh thu và chi phí mới được hưởng ưu đãi từ chính sách này.

1.2.5.7 Trích lập quỹ khoa học công nghệ

Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp được sử dụng để đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh. Quỹ cũng được

dùng để trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật; mua máy móc, thiết bị kèm theo các đối tượng chuyển giao công nghệ tiên tiến hơn. Đây được xem là một chính sách quan trọng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển KH&CN trong doanh nghiệp.

Phát triển KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh. Quỹ phát triển KH&CN của CSGD là quỹ được xây dựng để thực hiện cho việc đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể hỗ trợ các loại hình nhóm nghiên cứu, giảng viên công bố kết quả nghiên cứu, mua tài liệu khoa học; mua bản quyền, cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ; mua quyền sở hữu và sử dụng công nghệ; mời chuyên gia tham dự hội nghị, hội thảo... Các khoản chi của Quỹ được cơ quan thuế chấp nhận khi sử dụng vào đúng mục đích nêu trên và phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Việc trích lập Quỹ KH&CN là một biện pháp ưu đãi về thuế TNDN. Quỹ KH&CN được trích dựa trên tỷ lệ % thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế[64]. Khoản trích Quỹ được xác định theo từng kỳ tính thuế TNDN và được trừ vào thu nhập tính thuế khi xác định thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế. Có thể thấy đây là một khoản hỗ trợ mà Nhà nước dành cho doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư cho phát triển KH&CN.

Tuy nhiên, cũng giống như hình thức ưu đãi về chuyển lỗ, thì hình thức này cũng chỉ áp dụng đối với CSGDĐH nộp thuế theo phương pháp doanh thu và chi phí, do đó CSGDĐH nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu không được hưởng ưu đãi từ hình thức này.

1.2.5.8 Được đưa vào chi phí được trừ

Trong quá trình hoạt động, có thể thấy luôn có những khoản chi phí bắt buộc nhằm vận hành toàn bộ hệ thống, các chi phí về nguyên liệu, chi phí về quản lý, tiền thuê lao động, … vì vậy, để xác định thu nhập chịu thuế thì các chi phí này phải được trừ khi xác định số thuế phải nộp. Về mặt kế toán, các khoản chi phí liên quan đến sản xuất, kinh doanh đều được xem là chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo pháp luật thuế không phải khoản chi nào liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh đều được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế, mà các khoản chi này phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được đưa vào chi phí được trừ.

Có thể thấy, việc xác định chi phí nào được xem là chi phí được trừ là một vấn đề quan trọng vì nó có ảnh hưởng đến xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Căn

---

[64]. Xem thêm quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

cứ theo Luật thuế TNDN hiện hành doanh nghiệp được trừ các khoản chi phí khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua quy định có thể hiểu rằng, các loại chi phí như chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí nhân công,... các loại chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra nhằm mục đích phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đều được xem là chi phí có liên quan trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai, khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Theo quy định pháp luật, hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Còn chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thuế khấu trừ, các khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc NSNN theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Thứ ba, đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ tư, các khoản chi không thuộc trường hợp các khoản chi không được trừ theo quy định của pháp luật.

Cũng giống như hình thức ưu đãi về chuyển lỗ, thì hình thức này cũng chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp doanh thu và chi phí, do đó doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu không được hưởng ưu đãi từ hình thức này.

1.2.5.9 Khấu hao tài sản cố định

TSCĐ là các tư liệu lao động có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, được sử dụng nhằm tạo ra lợi ích kinh tế, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện ghi nhận TSCĐ của Nhà nước. Khấu hao TSCĐ là việc định giá, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của TSCĐ, khi giá trị của tài sản đó bị giảm dần bởi sự hao mòn tự nhiên hoặc do sự tiến bộ về công nghệ sau khoản thời gian sử dụng. Khấu hao TSCĐ được đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình doanh nghiệp sử dụng tài sản đó.

Khấu hao TSCĐ là một khoản chi được trừ vào thu nhập chịu thuế khi xác định thuế TNDN phải nộp. Khấu hao TSCĐ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận cũng như bảo toàn vốn cố định của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có

thể lựa chọn thời gian khấu hao ngắn hay dài trong phạm vi cho phép để đạt được mục đích của mình[65].

Xét về mặt tài chính, mua TSCĐ có nghĩa nhà đầu tư đã bỏ vốn đầu tư vào tài sản. Việc khấu hao TSCĐ sẽ giúp nhà đầu từ hoàn lại vốn, tái sử dụng nguồn vốn này để tiếp tục đầu tư vào TSCĐ hoặc mở rộng quy mô đầu tư, giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó khấu hao cũng làm giảm thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, đồng thời làm giảm số thuế phải nộp, giảm gánh nặng về thuế.

Xét về mặt thuế, khấu hao TSCĐ là một khoản chi phí được trừ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo luật định. Cho phép khấu hao tài sản là biện pháp hỗ trợ của Nhà nước giúp doanh nghiệp sớm được hoàn vốn để tái đầu tư. Tuy nhiên, việc khấu cho phép khấu hao TSCĐ sẽ làm giảm nguồn thu cho NSNN.

1.2.6 Mối quan hệ giữa ưu đãi thuế với các hình thức ưu đãi khác

1.2.6.1 Hình thức ưu tiên đầu tư tài chính[66]

Trong thời gian qua, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đại học nói riêng luôn được NSNN quan tâm, chăm lo trên cả 2 khía cạnh: Một là, cơ bản không thu thuế hoặc chỉ động viên ở mức tượng trưng; Hai là, bảo đảm ưu tiên chi ở mức cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu theo dự toán được duyệt.[67] Hiện nay, các chính sách ưu đãi về thuế TNDN, thuế GTGT, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế sử dụng đất…. đối với CSGD đã được thực hiện. Ưu đãi thuế và ưu tiên về đầu tư tài chính được xem là hai công cụ khuyến khích phổ biến[68]. Sự khác biệt giữa ưu đãi thuế và ưu tiên đầu tư tài chính là: mục tiêu của ưu đãi thuế là khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các hành động hoặc đầu tư cụ thể bằng cách giảm gánh nặng thuế hoặc cung cấp các lợi ích về thuế, trong khi mục tiêu ưu tiên tài chính là khuyến khích các hành động hoặc đầu tư cụ thể bằng cách cung cấp hỗ trợ về nguồn lực tài chính cho các cá nhân hoặc công ty.[69]

Có thể hiểu ưu tiên đầu tư tài chính là trợ cấp trực tiếp được Chính phủ áp dụng, trong khi ưu đãi thuế là trợ cấp gián tiếp. Chính phủ thực hiện các chính sách ưu đãi

---

[65]. Trần Thị Nam Thanh, Phí Văn Trọng (2013): xu hướng vận dụng chính sách khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp nhà nước. Tạp chí kinh tế và phát triển, số 194(II) tháng 8/2013.

[66]. Điều 97 Luật Giáo dục năm 2019.

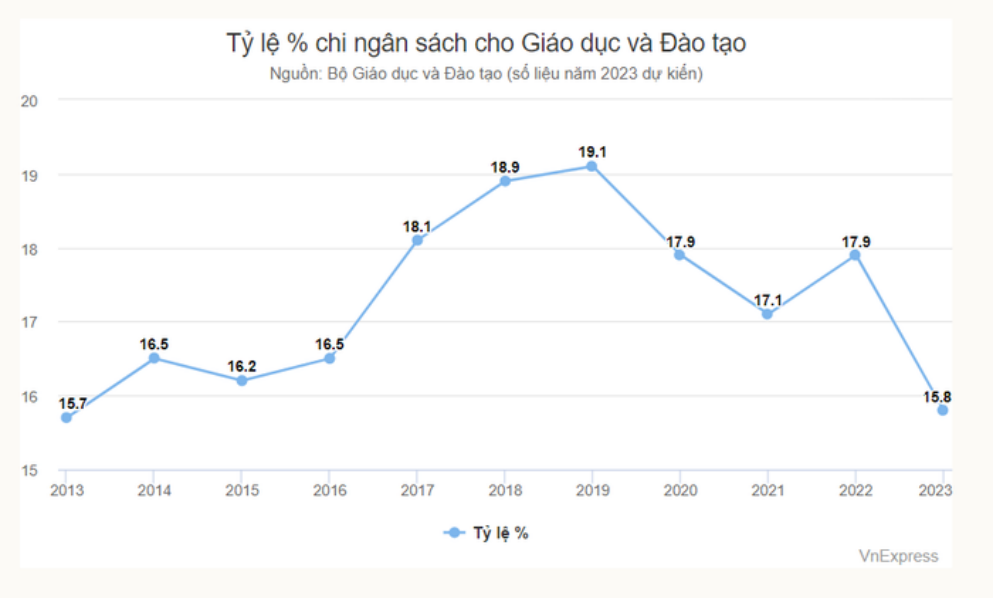
[67]. Phạm Hiệp, Phạm Oanh, Một số khuyến nghị về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam – tăng cường nguồn lực tài chính cho các CSGDĐH (Phần 3). Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://tapchigiaoduc.edu.vn/article/87793/211/mot-so-khuyen-nghi-ve-chinh-sach-tai-chinh-nham-phat-trien-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-tang-cuong-nguon-luc-tai-chinh-cho-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-phan-3/.

[68]. Wang, J., Fan, W., & Wang, Z. (2024). Tax incentives and earnings management: A study based on accelerated depreciation policy in China. Economic Analysis and Policy, 81, 281-296.

[69]. Tang, L., & Sun, S. (2022). Fiscal incentives, financial support for agriculture, and urban-rural inequality. International Review of Financial Analysis, 80, 102057.

thuế như áp dụng thuế suất thấp hơn mức thuế phổ thông, ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế, quy định đối tượng không chịu thuế, … để giảm bớt gánh nặng thuế, giảm chi phí nghiên cứu và phát triển, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ưu tiên tài chính có thể thống kê được từ số tiền trợ cấp tài chính được lấy từ trợ cấp của Chính phủ được công bố trong báo cáo tài chính của các tổ chức. Trong khi đó ưu đãi thuế chỉ có thể thống kê được chi phí mà Nhà nước đã tiêu hao để thực hiện chính sách ưu đãi này hoặc số tiền thuế hoàn thuế mà các tổ chức đã nhận được trong năm. Cụ thể, theo số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thống kê tỷ lệ % chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo trong thời gian qua như sau:



Nguồn: Số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo[70]

Hình 1.1: Tỷ lệ chi ngân sách cho Giáo dục và Đào tạo

Có thể dễ dàng thống kê tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục qua các năm như từ năm 2016 đến 2019 tỷ lệ chi NSNN cho giáo dục tăng từ 16,5% đến 19,1% và từ năm 2019 đến 2023 tỷ lệ giảm từ 19,1% xuống 15,8%. Do đó, việc chi ngân sách cho giáo dục có thể thống kê và đánh giá hiệu quả của phương thức hỗ trợ này. Trong khi đó, hiệu quả của chính sách thuế được đánh giá dựa vào tốc độ tăng trưởng của ngành nghề hoặc địa bàn nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển và chi phí mà Nhà nước đã tiêu hao cho chính sách ưu đãi thuế.

---

[70]. Dương Tâm (2023), Đầu tư cho giáo dục 10 năm không đạt mức 20%. Truy cập ngày 20/4/2024, từ https://vnexpress.net/dau-tu-cho-giao-duc-10-nam-khong-dat-muc-20-4688816.html#:~:text=Trong%2010%20n%C4%83m%20qua%2C%20ng%C3%A2n,t%E1%BA%A1o%2C%20s%C3%A1ng%2014%2F12.

1.2.6.2 Hình thức ưu đãi khác

Ưu đãi về đất đai và tín dụng là một trong những chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục được ghi nhận tại Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018. Ngoài hình thức ưu đãi về tài chính Nhà nước còn ưu đãi về đất đai và ưu đãi trong hoạt động huy động vốn của cơ sở giáo dục, mặc dù đây không phải là hình thức ưu đãi về thuế nhưng nguồn lực hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục chiếm tỷ trọng không nhỏ hơn so với các khoản ưu đãi về thuế.

- Ưu đãi về đất đai:

Theo quy định tại Điều 97 Luật Giáo dục năm 2019 quy định ưu tiên về đất đai để xây dựng trường học, cụ thể: "*Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đưa việc xây dựng trường học, công trình thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật phục vụ giáo dục vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai cho việc xây dựng trường học và ký túc xá cho học sinh, sinh viên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội."* Ngoài ra, là một ngành được ưu đãi đầu tư nên cũng như các ngành khác giáo dục-đào tạo được áp dụng các hình thức ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 điều 15 Luật Đầu tư năm 2020 trong đó có hình thức *"miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất."*

Đất đai là một trong những trụ cột cốt lõi để tạo nguồn lực tài chính giúp các CSGD phát triển. Ở nước ta, đất đai của các cơ sở đại học công lập đang quản lý, sử dụng thuộc hình thức Nhà nước giao đất, công nhận quyền SDĐ không thu tiền SDĐ[71], khi đó CSGD tư thục được hưởng ưu đãi về đất đai lại phụ thuộc vào địa bàn đầu tư, như đối với dự án xây dựng trường tư thục tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn thì sẽ được miễn tiền thuê đất trong thời hạn 07 năm, hay sẽ được miễn tiền thuê đất trong 11 năm đối với các dự án xây dựng trường tư thục tại các địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn[72]. Ngoài ra, các CSGDĐH còn được miễn thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật thuế. Đối với đất nông nghiệp sử dụng cho nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sẽ được miễn thuế sử dụng đất[73]; Đất phi nông nghiệp được sử dụng xây dựng trường học, không vì mục đích kinh doanh không phải kê khai nộp thuế SDĐ phi nông nghiệp[74];

---

[71]. Nguyễn Văn Hùng (Khoa Luật học - Trường Đại học Đà Lạt) (2020), *Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai tại các cơ sở đại học công lập trong điều kiện hiện nay*. Truy cập ngày 18/02/2024, từ https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-su-dung-nguon-luc-dat-dai-tai-cac-co-so-dai-hoc-cong-lap-trong-dieu-kien-hien-nay-67909.htm.

[72]. Xem tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[73]. Điều 1 Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế SDĐ nông nghiệp được quy định tại nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế SDĐ nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội.

[74]. Khoản 1 Điều 3 Luật thuế SDĐ phi nông nghiệp năm 2010.

Và miễn thuế sử dụng đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục[75]. Kinh nghiệm từ nhiều nước phát triển, đặc biệt là bài học được các nhà khoa học nhắc đến nhiều nhất là Luật cấp đất cho trường đại học của Mỹ đã tạo bệ phóng cho giáo dục phát triển, góp phần rất quan trọng vào đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ[76].

Đất đai là nguồn lực của quốc gia, việc ưu tiên về đất đai là biện pháp hỗ trợ trực tiếp và khác với ưu đãi về thuế, ưu tiên về đất đai xây dựng trường có thể xác định được giá trị Nhà nước đã hỗ trợ cho giáo dục. Tuy nhiên, trong thời gian qua các chính sách ưu đãi về thuế được xem là đòn bẩy quyết định đối với sự phát triển giáo dục đại học thì các ưu đãi về đất đai là một chính sách mà các trường đại học tư thục rất khó tiếp cận trên thực tế[77]. Các CSGDĐH ngoài công lập phải tự bỏ ra kinh phí để bồi thường, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà Trường.

- Ưu đãi trong huy động vốn của cơ sở giáo dục đại học:

Nguồn tài chính chủ yếu của các CSGD đặc biệt CSGDĐH tư thục là nguồn vốn từ các nhà đầu tư, các khoản tài trợ từ doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh các chính sách ưu đãi thuế, phí, đất đai thì các CSGDĐH còn được tạo điều kiện ưu tiên trong huy động vốn tín dụng để phục vụ cho nhu cầu phát triển. Theo quy định, các CSGD thực hiện xã hội hóa được phép huy động vốn của các tổ chức kinh tế, cá nhân để đầu tư phát triển cơ sở vật chất và có trách nhiệm sử dụng, hoàn trả vốn huy động theo thỏa thuận giữa các bên. Theo quy định của Bộ tài chính các khoản chi trả lãi huy động dưới hình thức vốn vay được hạch toán vào chi phí của cơ sở thực hiện xã hội hóa[78]. Theo quy định của luật thuế TNDN, đối với các tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của những đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm vay là chi phí không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN[79].

---

[75]. Khoản 2 Điều 9 Luật thuế SDĐ phi nông nghiệp năm 2010.

[76]. Thu Phương (2023), *ĐBQH Nguyễn Thị Tuyết Nga*: *đề xuất quy định chính sách đặc thù về đất đai cho giáo dục*. Truy cập ngày 17/3/2024, từ https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/Pages/home.aspx?ItemID=77973.

[77]. ThS. Danh Phạm Mỹ Duyên (2023). Pháp luật về ưu đãi tài chính của nhà nước đối với CSGDĐH tư thục tại việt nam, Kỷ yếu Hội thảo *"Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư và tài chính cho CSGDĐH tư thục"*, Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4/2023

[78]. Khoản 1 mục VIII Thông tư 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

[79]. Điểm e khoản 1 Điều 9 Luật thuế TNDN năm 2008.

Với quy định trên, có thể thấy hiện nay pháp luật Việt Nam đã tạo những điều kiện thuận lợi cho các CSGDĐH có thể tiếp cận với nhiều nguồn lực tài chính khác ngoài nguồn vốn của chủ đầu tư để đầu tư nâng cao cơ sở vật chất của trường. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn đa số các trường đại học ngoài công lập còn gặp khó khăn trong việc tiếp cập các ưu đãi do không thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Quyết định số 693/QĐ-TTg. Phần lớn các CSGD vay vốn tín dụng thương mại bằng hình thức bảo đảm bằng tài sản, có số lượng ít các CSGD tiếp cận được vốn vay ưu đãi.

Từ những phân tích trên, có thể thấy mục tiêu chung của các hình thức ưu đãi đều thể sự quan tâm của Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục, tập trung nguồn lực để đầu tư và phát triển giáo dục nước nhà theo hướng hiện đại, chất lượng nâng cao. Tuy nhiên, so với hình thức ưu đãi về thuế thì hình thức ưu đãi tài chính, ưu đãi về đất đai và ưu đãi về tín dụng có đối tượng ưu đãi hẹp hơn, và mức độ ưu đãi phần lớn phụ thuộc vào nguồn lực của quốc gia. Ưu đãi về tài chính không phải là biện pháp lâu dài đối với một quốc đang phát triển, vì thực tế năng lực tài chính của nước ta còn nhiều hạn chế, chưa đáp được nhu cầu phát triển ngày cao của xã hội. Bên cạnh đó, đất đai cũng là nguồn lực hữu hạn của một quốc gia, khi đó chính sách thuế thể hiện được vai trò linh hoạt trong điều tiết, thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực giáo dục, chính sách thuế có thể co giãn theo tình hình kinh tế xã hội, và mục tiêu quản lý của Nhà nước.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Qua phân tích những nội dung cơ bản về khái niệm, đặc điểm, vai trò của CSGDĐH, cũng như những khái niệm, đặc điểm của ưu đãi thuế đối với CSGDĐH, quan điểm về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH, phần nào làm rõ được bản chất và cơ sở lý luận của ưu đãi thuế đối với CSGDĐH. Bên cạnh đó, luận văn còn khái quát sơ lược lịch sử phát triển của quy định về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực giáo dục nói chung, CSGDĐH nói riêng. Mục đích của chương này nhằm tạo cho người đọc cơ sở lý luận về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH.

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển được ưu tiên đi trước trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện khâu đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, giáo dục đang rất cần đầu tư đồng bộ. Do vậy, hoàn thiện các quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH là cần thiết nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc, môi trường đầu tư thuận lợi để khuyến khích phát triển lĩnh vực giáo dục.

Chính vì vậy, Chương 2 tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu, phân tích làm rõ các quy định pháp luật hiện hành về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH nhằm đánh giá những ưu điểm cũng như những bất cập cần hoàn thiện trong quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG 2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC – MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Ở chương này, người viết nghiên cứu, phân tích các quy định về ưu đãi thuế tại các Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Thuế sử dụng đất đối với CSGDĐH, đồng thời so sánh, đối chiếu với lý thuyết về ưu đãi thuế đã phân tích ở Chương 1. Qua đó nêu lên những ưu điểm đạt được cũng như chỉ ra những điểm bất cập, hạn chế của quy định pháp luật. Trên cơ sở này, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về ưu đãi thuế góp phần khuyến khích phát triển hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.

2.1 Quy định pháp luật ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Hiện nay, pháp luật về thuế không có quy định riêng biệt ưu đãi cho các CSGDĐH, mà chỉ có quy định chung về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực giáo dục tại các Luật thuế và văn bản hướng dẫn có liên quan. Để có cơ sở đưa ra nhận định về chính sách ưu đãi thuế đối với CSGDĐH, người viết sẽ nghiên cứu, phân tích các quy định về ưu đãi thuế đối với CSGD tại các Luật thuế hiện hành, cụ thể các quy định pháp luật ưu đãi thuế TNDN, thuế GTGT, thuế XNK, thuế SDĐ như sau:

2.1.1 Ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN là loại thuế thu trên thu nhập của các cơ sở kinh doanh để động viên một phần thu nhập của họ vào NSNN. Ngoài ra, Nhà nước cũng có thể sử dụng loại thuế này để điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua việc động viên công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích ưu đãi đầu tư nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển[80]. Thuế TNDN điều tiết thu nhập của các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có phát sinh thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh này[81]. CSGDĐH là một tổ chức cung cấp dịch vụ, do đó, nộp thuế là một nghĩa vụ tài chính mà CSGDĐH phải thực hiện đối với Nhà nước. Tuy nhiên, quan điểm của Đảng và Nhà nước là ưu tiên đầu tư cho giáo dục, nên pháp luật về thuế TNDN cũng đã ghi nhận các hình thức ưu đãi thuế đối với các thu nhập liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Theo nghiên cứu của tác giả, các CSGDĐH được áp dụng các hình thức ưu đãi về thuế TNDN như: ưu đãi về thuế suất[82]; được đưa vào chi phí được trừ, được khấu hao TSCĐ [83]; được

---

[80]. TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Ths. Lê Huỳnh Phương Chinh (2015), Pháp luật tài chính Nhà nước, NXB Đại học Cần Thơ, Tr 120.

[81]. Điều 3 Luật Thuế TNDN năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020.

[82]. Khoản 2 Điều 13 Luật Thuế TNDN năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020.

[83]. Điều 9 Luật Thuế TNDN năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020.

chuyển lỗ[84]; được trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ[85]. Bởi vì, chính sách ưu đãi thuế mang tính pháp lý, nên đòi hỏi các CSGDĐH muốn hưởng ưu đãi thuế TNDN phải đáp ứng các điều kiện và nguyên tắc sau:

2.1.1.1 Điều kiện ưu đãi thuế

- Thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật thuế TNDN hiện hành có thể thấy các CSGDĐH được áp dụng ưu đãi về thuế suất, chuyển lỗ, trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, đưa vào chi phí được trừ, khấu hao TSCĐ phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.

+ Chế độ kế toán: thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán, theo đó chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành[86]. Như hiện nay, chế độ kế toán thực hiện theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hoặc chế kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 (hiệu lực từ 01/01/2025) của Bộ Tài chính, chế độ kế toán đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/20216 của Bộ Tài chính.

+ Hóa đơn: Theo pháp luật kế toán hóa đơn là *"chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật*"[87]. Theo quy định về hóa đơn chứng từ *"Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in*[88]". Về pháp luật thuế, hóa đơn là một trong những cơ sở ghi nhận doanh thu kê khai thuế (đối với người bán) và là cơ sở để ghi nhận chi phí (đối với người mua).

+ Chứng từ kế toán: là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán[89]. Chứng từ phải được lập theo trình tự, thủ tục do pháp luật về kế toán quy định.

---

[84] . Điều 16 Luật Thuế TNDN năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020.

[85]. Điều 17 Luật Thuế TNDN năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020.

[86]. Khoản 2 Điều 3 Luật Kế toán năm 2015.

[87]. Khoản 1 Điều 20 Luật Kế toán năm 2015.

[88]. Khoản 1 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ.

[89]. Khoản 3 Điều 3 Luật Kế toán năm 2015.

+ Nộp thuế theo kê khai: các CSGD phải thực hiện đúng các trình tự thủ tục kinh doanh, nộp thuế theo kê khai, không phải nộp thuế theo phương pháp khoán. Kê khai thuế là việc người nộp thuế cung cấp, trình bày các hồ sơ, số liệu liên quan đến những nghĩa vụ thuế của mình, nộp đủ các loại tài liệu, chứng từ quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế, tự tính toán số thuế phải nộp và nộp vào NSNN trong thời hạn quy định. Từ quy định khoản 1, khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, có thể thấy CSGDĐH được áp dụng một trong hai phương pháp kê khai thuế như sau:

Thứ nhất: phương pháp doanh thu và chi phí

Đối với CSGD xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì áp dụng phương pháp doanh thu và chi phí.

Số thuế TNDN phải nộp	=	*(Thu nhập tính thuế*	-	*Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có))*	*x*	*Thuế suất thuế TNDN*

Trong đó: thu nhập tính thuế bằng Doanh thu trừ thu nhập miễn thuế, trừ các khoản chi phí được trừ, các khoản lỗ được kết chuyển, cộng thu nhập khác.

Thứ hai, phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đối với CSGD xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì áp dụng phương pháp tỷ lệ trên doanh thu, khi đó các CSGDĐH áp dụng phương trực tiếp trên doanh thu phải nộp thuế TNDN dựa trên tổng thu nhập chịu thuế nhân với tỷ lệ tính thuế mà không được trừ các chi phí.

Số thuế TNDN phải nộp	=	Doanh thu	x	Tỷ lệ tính thuế

Trong đó: doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền cung cấp dịch vụ.

- Đáp ứng điều kiện thực hiện xã hội hóa. Theo quy định tại khoản 10 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, các cơ sở thực hiện xã hội hóa gồm có:

+ Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục.

+ Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CSGDĐH thực hiện xã hội hóa phải đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo quy định, cụ thể theo Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

+ Đối với dự án mới thành lập: Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu theo cam kết thực hiện của Đề án thành lập được duyệt; Đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều lệ trường đại học; Có văn bản phê duyệt chủ trương cho phép thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ; Trong vòng 03 năm kể từ khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo đối với trường đại học, trường phải đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với trường đại học được phép hoạt động đào tạo.

+ Đối với trường được phép hoạt động đào tạo: Tiêu chuẩn quy mô tối thiểu là 300 sinh viên; Nhóm trường Y-Dược: Tỷ lệ tối đa 15 sinh viên/1 giảng viên; Nhóm trường Nghệ thuật, Thể dục thể thao: Tỷ lệ tối đa 10 sinh viên/1 giảng viên; Các trường khác: Tỷ lệ tối đa 25 sinh viên/1 giảng viên. Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu $2m^2$/1 sinh viên. Đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều lệ trường đại học. Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo tuyển sinh ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 200 sinh viên.

2.1.1.2 Nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế

- Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu các CSGDĐH thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

- Trong cùng một kỳ tính thuế nếu thu nhập thuộc diện áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì CSGDĐH tự lựa trường hợp ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất.

- Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh

nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

- Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN trước sau đó vẫn còn lỗ thì chuyển vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

- Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện:

+ Tăng số thuế TNDN được hưởng ưu đãi thuế so với đơn vị tự kê khai (kể cả trường hợp doanh nghiệp chưa kê khai để được hưởng ưu đãi thuế) thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với số thuế TNDN do kiểm tra, thanh tra phát hiện (bao gồm số thuế TNDN tăng thêm và số thuế TNDN thuộc đối tượng được ưu đãi thuế theo quy định đã kê khai nhưng chưa xác định số thuế được ưu đãi).

+ Giảm số thuế TNDN được hưởng ưu đãi thuế so với đơn vị tự kê khai thì doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo theo quy định đối với số thuế TNDN do kiểm tra, thanh tra phát hiện.

+ Tùy theo mức độ vi phạm của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

2.1.1.3 Hình thức ưu đãi thuế

Thứ nhất, ưu đãi về thuế suất:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật thuế TNDN năm 2008, sửa đổi bổ sung, và quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

"3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa)."

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế TNDN hiện hành quy định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm *"thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác…"*.

Theo quy định khoản 34 Điều 2 của Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018 các khoản thu của CSGDĐH gồm có:

"- Học phí và khoản thu từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, khoản thu dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đào tạo;

- Khoản thu từ nhận đặt hàng đào tạo, nghiên cứu của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao;

- Khoản thu từ đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn tài chính bổ sung từ kết quả hoạt động hằng năm của CSGDĐH;

- Khoản thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ cộng đồng, đầu tư tài chính (nếu có) và nguồn thu hợp pháp khác;

- Nguồn vốn vay."

Từ các quy định trên, CSGDĐH có phát sinh thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ như thu nhập từ học phí và khoản thu từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, khoản thu dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đào tạo; thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ cộng đồng, đầu tư tài chính (nếu có) và nguồn thu liên quan cung cấp hàng hóa dịch vụ khác thì phải chịu thuế TNDN. Đối với thu nhập từ thực hiện xã hội hóa sẽ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi là 10%, các thu nhập khác không được hưởng ưu đãi thuế thì phải áp dụng mức thuế suất phổ thông là 20%. Hiện nay, mức thuế suất phổ thông cho các lĩnh vực khác là 20% và các mức thuế suất ưu đãi gồm có thuế suất 17%, 15% và 10%, so với mức thuế suất ưu đãi dành cho các lĩnh vực khác thì CSGDĐH thực hiện xã hội hóa đã được ưu tiên áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp nhất là 10%.

Thứ hai, ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế:

Ngoài ưu đãi về thuế suất, các CSGDĐH thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn còn được hưởng ưu đãi thời gian miễn, giảm thuế TNDN.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Thuế TNDN năm 2008 quy định:

*"1. **Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư** tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; **doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo**, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được **miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo**"*

Theo quy định này, chỉ có doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó thì mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Tuy nhiên, đến năm 2013 tại khoản 8 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung như sau[90]:

"Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

*1. Thu nhập của **doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới** quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo."*

"…

"Điều 16. Miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

…

*b) Thu nhập của **doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới** trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.*

*2. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với **thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới** trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.*

…"

Có thể thấy, pháp luật thuế TNDN đã sửa đổi theo hướng chuyển đối tượng hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mới từ pháp nhân (doanh nghiệp thành lập mới từ dự án) sang ưu đãi thuế theo dự án đầu tư mới của doanh nghiệp. Như vậy, các CSGDĐH có thu nhập từ dự án đầu tư mới được miễn thuế 4 (bốn) năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 (chín) năm tiếp theo khi thực hiện dự án tại tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; và được miễn thuế 4 (bốn) năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 (năm) năm khi thực hiện dự án tại tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Thời gian miễn

---

[90]. Khoản 1, 2 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/ NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/ NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Thứ ba, ưu đãi miễn thuế

- ***Miễn thuế đối với khoản tài trợ:*** Theo quy định tại Điều 98 của Luật Giáo dục năm 2019: *"Các khoản đóng góp, tài trợ cho giáo dục của tổ chức, cá nhân được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế."* Với quy định này thì tổ chức, cá nhân chi tài trợ, đóng góp cho giáo dục sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Bên cạnh đó, theo quy định luật thuế TNDN, bên nhận tài trợ cũng sẽ được miễn thuế đối với các khoản nhận tài trợ cho giáo dục, cụ thể tại khoản 7 Điều 4 Luật Thuế TNDN hiện hành quy định các thu nhập được miễn thuế TNDN gồm có: *khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, ...* khoản thu nhập này của CSGDĐH được xác định là khoản thu nhập được miễn thuế. Quy định này nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Theo Luật Giáo dục đại học năm 2012, các nguồn tài chính của CSGDĐH gồm có[91]: Ngân sách nhà nước (nếu có); Học phí và lệ phí tuyển sinh; Thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; Tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho của các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài; Đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Đến Luật Giáo dục đại sửa đổi, bổ sung năm 2018, các nguồn tài chính của CSGDĐH phân thành các khoản thu và các nguồn tài chính khác[92]. Các khoản thu của CSGDĐH gồm có: Học phí và khoản thu từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, khoản thu dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đào tạo; Khoản thu từ nhận đặt hàng đào tạo, nghiên cứu của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao; Khoản thu từ đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn tài chính bổ sung từ kết quả hoạt động hằng năm của CSGDĐH; Khoản thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ cộng đồng, đầu tư tài chính (nếu có) và nguồn thu hợp pháp khác. Nguồn vốn vay. Các nguồn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho của cựu sinh viên, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Ngân sách nhà nước cấp (nếu có).

---

[91]. Điều 64 Luật Giáo dục đại học năm 2012.

[92]. Điều 64 Luật Giáo dục đại học năm 2018 được sửa đổi bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Như vậy, với quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018, cho thấy các nguồn tài trợ, viện trợ và nguồn NSNN cấp không phải là nguồn thu của CSGD. Do đó, việc sửa đổi bổ sung quy định này là phù hợp với Luật Thuế TNDN.

- Miễn thuế đối với các khoản thu nhập để lại để đầu tư phát triển:

Theo khoản 10 Điều 4 Luật Thuế TNDN năm 2008 (sửa đổi, bổ sung) quy định: "*Phần thu nhập không chia của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để lại để đầu tư phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó; phần thu nhập không chia của cơ sở y tế thực hiện xã hội hóa nhưng không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, lĩnh vực xã hội hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã* hội hóa khác; *phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.*"

Theo khoản 3 Điều 66 Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018 quy định việc quản lý tài chính của CSGDĐH như sau: "*Phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của CSGDĐH tư thục phải dành ít nhất là 25% để đầu tư phát triển CSGDĐH, cho các hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đối với CSGDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, toàn bộ phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi tích lũy hàng năm là tài sản chung hợp nhất không phân chia của cộng đồng nhà trường để tiếp tục đầu tư phát triển CSGDĐH".*

Phần thu nhập không chia của CSGDĐH được xác định là thu nhập miễn thuế trong hai trường hợp:

Một là, CSGDĐH thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục dành ít nhất 25% phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ dùng để đầu tư phát triển CSGDĐH, cho hoạt động giáo dục xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học, được xác định là thu nhập miễn thuế đối với CSGDĐH tư thục.

Hai là, đối với CSGDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, toàn bộ phần tài chính chênh lệch này được để lại tiếp tục đầu tư phát triển cho CSGDĐH, cho hoạt động giáo dục xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên,

cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học được xác định là thu nhập miễn thuế.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật phần thu nhập không chia được miễn thuế của các CSGDĐH thực hiện xã hội hóa không bao gồm trường hợp đơn vị để lại để đầu tư mở rộng các ngành nghề, hoạt động kinh doanh khác không thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo[93].

Như vậy, phần thu nhập không chia của CSGDĐH để lại đầu tư để phát triển cơ sở đó theo quy định của Luật Giáo dục đại học sẽ được miễn thuế TNDN và phần chênh lệch còn lại phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Thứ tư, trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Thực hiện chủ trương của Nhà nước là huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cho KH&CN, phát huy tối đa tiềm lực khoa học công nghệ cho các ngành, các lĩnh vực. Pháp luật về thuế TNDN đã dành một điều khoản riêng để quy định về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013:

"Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% trên thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Riêng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài việc thực hiện trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của Luật này còn phải đảm bảo tỷ lệ trích quỹ tối thiểu quy định tại Luật khoa học và công nghệ.

Hàng năm, doanh nghiệp tự quyết định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học theo quy định trên đây và lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN..."

Quỹ phát triển KH&CN được hình thành từ thu nhập tính thuế TNDN hàng năm. Mức trích lập quỹ phát triển KH&CN được xác định như sau:

- Các CSGDĐH tư thục được trích tối đa 10% trên thu nhập tính thuế hàng năm để lập quỹ khoa học và công nghệ.

---

[93]. Khoản 10 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN.

- Các CSGDĐH công lập được trích quỹ khoa học và công nghệ với tối đa là 10% thu nhập tính thuế hàng năm và mức tối thiểu theo quy định luật khoa học và công nghệ là 3%[94].

Ngoài ra, để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển KH&CN, pháp luật đã giới hạn thời hạn sử dụng Quỹ trong năm năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì đơn vị phải nộp NSNN phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN. Theo quy định khoản 2 Điều 17 Luật thuế TNDN *lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm*. Bên cạnh đó, Quỹ phát triển KH&CN là một khoản được trừ trực tiếp vào thu nhập tính thuế do đó các khoản chi từ Quỹ sẽ không được hạch toán vào chi phí tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

Thứ năm, được đưa vào chi phí được trừ, được khấu hao tài sản cố định

- Theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế TNDN năm 2008 (sửa đổi, bổ sung) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ theo hướng liệt kê các khoản chi không trừ và ngoại trừ các khoản chi phí không được trừ này thì doanh nghiệp được trừ mọi chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

(i) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

(ii) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 (hai mươi) triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các CSGDĐH tính thuế theo phương pháp doanh thu và chi phí sẽ được trừ các khoản chi phí đáp ứng đủ hai điều kiện: (i) Thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của CSGDĐH, khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. (ii) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ. Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của CSGD sẽ được căn cứ vào sổ sách kế toán của đơn vị.

---

[94]. Điều 9 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

- Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 9 Luật Thuế TNDN năm 2008 (sửa đổi, bổ sung):

"*…2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:*

....Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật;"

Các khoản trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định sẽ không được xem là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Hiện nay, các quy định về việc tính hao mòn, khấu hao tài sản được thực hiện theo Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính, tài sản được xem là TSCĐ khi đáp ứng đồng thời 02 tiêu chuẩn: (1) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên; (2) Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

Như vậy, các trích khoản khấu hao TSCĐ thực hiện đúng theo quy định sẽ là một khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Với quy định này các sở giáo dục chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế dựa trên phần lợi nhuận thuần sau khi trừ các chi phí liên quan.

Thứ sáu, được chuyển lỗ

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định xác định lỗ và chuyển lỗ như sau:

"Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm (-) về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang".

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng công thức:

Thu nhập tính thuế	=	*Thu nhập chịu thuế*	-	*Thu nhập được miễn thuế*	+	*Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định*

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế	=	*Doanh thu*	-	*Chi phí được trừ*	+	*Các khoản thu nhập khác*

Như vậy, số lỗ trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm (-) về thu nhập tính thuế được xác định theo công thức:

Doanh thu trừ	-	*Chi phí được trừ*	+	*Thu nhập khác*	-	*Thu nhập được miễn thuế*

- Nếu kết quả lớn hơn (>) 0 thì CSGDĐH có lãi, được tiếp tục kết các khoản lỗ còn được chuyển của các kỳ trước nếu có để xác định thu nhập tính thuế.

- Nếu kết quả nhỏ hơn (<) 0 thì CSGDĐH phát sinh lỗ, trong trường hợp này không phải chịu thuế TNDN. Khoản lỗ phát sinh trong kỳ này sẽ được *kết chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ*[95]. Nếu các năm tiếp theo có phát sinh lỗ (chưa bao gồm khoản lỗ từ năm trước chuyển sang) thì khoản lỗ này sẽ được theo dõi và được chuyển toàn bộ, liên tục sang các năm tiếp theo trong thời hạn không quá 5 năm, kể từ năm phát sinh lỗ.

Ví dụ: Năm 2021, Trường đại học A phát sinh lỗ 30 tỷ đồng, năm 2022 phát sinh thu nhập là 20 tỷ đồng, thì:

- Trường đại học A chuyển toàn bộ số lỗ 20 tỷ đồng vào thu nhập của năm 2022.

- Số lỗ còn lại là 5 tỷ đồng sẽ được theo dõi và chuyển liên tục sang các năm tiếp theo, trong thời hạn không quá 5 năm.

- Nếu đến năm 2023 Trường đại học A phát sinh lỗ 20 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản lỗ của năm trước chuyển sang), thì khoản lỗ này được theo dõi và chuyển toàn bộ, liên tục trong thời hạn 5 năm từ năm 2024 đến năm 2028.

Từ các quy định trên có thể thấy, thuế TNDN chỉ huy động nguồn thu từ các kỳ tính thuế có phát sinh lãi, trường hợp lỗ thì không phải nộp thuế TNDN, mà số lỗ này còn được chuyển sang các năm tiếp theo và trừ vào thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, để xác định trong kỳ tính thuế CSGDĐH có phát sinh lỗ hay lãi thì đơn vị này phải hạch toán được doanh thu, chi phí được trừ và thu nhập khác, từ đó xác định thu nhập tính thuế là căn cứ để xác định lỗ hoặc lãi. Như vậy, hình thức ưu đãi này chỉ áp dụng đối với các CSGD xác định thuế TNDN theo phương pháp doanh thu và chi phí.

2.1.2 Ưu đãi Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT là loại thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ nhằm động viên một phần thu nhập của người dân vào NSNN[96]. Đối tượng chịu thuế GTGT là tất cả hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở trong lãnh thổ Việt Nam. Người nộp thuế GTGT là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề,

---

[95]. Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN.

[96]. TS. Lê Thị Nguyệt Châu, ThS. Lê Huỳnh Phương Chinh (2015), *Pháp luật tài chính nhà nước*, NXB Đại học Cần Thơ (tr144).

hình thức, tổ chức kinh doanh và tổ chức, cá nhân có nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT đều là đối tượng nộp thuế GTGT. Như vậy, cơ sở giáo dục đại học cũng phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT với nhà nước khi phát sinh các khoản doanh thu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, giáo dục là lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên đầu tư, phát triển nên các CSGDĐH cũng được hưởng ưu đãi về thuế GTGT với ba hình thức: Quy định đối tượng không chịu thuế; Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và Hoàn thuế GTGT.

2.1.2.1 Quy định đối tượng không chịu thuế

Theo quy định tại khoản 13, 15 Điều 5 Luật Thuế GTGT năm 2008 được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT năm 2013 và hướng dẫn tại khoản 13, 14 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013 ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT (Thông tư 219/2013/TT-BTC) về đối tượng không chịu thuế trong lĩnh vực giáo dục gồm có:

- *Hoạt động dạy học, dạy nghề:*

Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- *Sách, dụng cụ sử dụng trong giáo dục:*

+ Sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số.

+ Giáo trình là sách dùng để giảng dạy và học tập trong các trường đại học.

+ Sách văn bản pháp luật là sách in các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

+ Sách khoa học - kỹ thuật là sách dùng để giới thiệu, hướng dẫn những kiến thức khoa học, kỹ thuật có quan hệ trực tiếp đến sản xuất và các ngành khoa học, kỹ thuật.

+ Sách in bằng chữ dân tộc thiểu số bao gồm cả sách in song ngữ chữ phổ thông và chữ dân tộc thiểu số.

Như vậy, ưu đãi về đối tượng không chịu thuế GTGT không phụ thuộc vào phương pháp tính thuế. Các CSGDĐH không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với phần thu nhập từ hoạt động dạy học, dạy nghề, sách và các dụng cụ sử dụng trong giáo dục sẽ không phải chịu thuế GTGT.

2.1.2.2 Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

- Theo quy định pháp luật thuế GTGT, phương pháp khấu trừ thuế GTGT được áp dụng đối với các cơ sở có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, hoặc các cơ sở đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế[97]. CSGDĐH phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và có doanh thu từ một tỷ đồng trở lên thì được tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tuy nhiên nếu CSGDĐH chưa đáp ứng điều kiện doanh thu từ một tỷ đồng trở lên nhưng tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì vẫn được áp dụng phương pháp này.

- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Thuế GTGT hiện hành, số thuế GTGT phải nộp được xác định *bằng số thuế GTGT đầu ra trừ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.* Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu. Ngoài ra, để được khấu trừ thuế GTGT phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị trên hai mươi triệu đồng.

- Về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật thuế GTGT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014:

"…Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bị tổn thất…"

Theo quy định tại d khoản 1 Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/2/2013 của Chính phủ quy định:

---

[97]. Điều 10 Luật Thuế GTGT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

"...d) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ..."

Theo quy định tại khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

"Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt."

Như vậy, Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ, ngược lại phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa không chịu thuế thì không được khấu trừ. Nếu CSGDĐH mua bàn ghế, máy móc, thiết bị,.... (có thuế GTGT đầu vào) để đầu tư cho cơ sở vật chất của trường, phục vụ cho việc dạy học (đối tượng không chịu thuế GTGT) thì không được khấu trừ, không được hoàn thuế mà số thuế GTGT đầu vào này được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá tài sản cố định.

2.1.2.3 Hoàn thuế GTGT

Như phân tích ở trên, thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì được khấu trừ toàn bộ, nhưng không phải lúc nào thuế đầu vào cũng khấu trừ hết trong kỳ tính thuế, trong giai đoạn mới đầu tư, phát sinh nhiều chi phí nên thuế GTGT đầu vào lớn, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra, do đó thuế GTGT đầu ra không đủ để khấu trừ. Vì vậy, để giúp người nộp thuế nhanh chóng nhận lại phần thuế đầu vào mà họ đã nộp, thì Nhà nước thực hiện hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp mà thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 130/2016/TT-BTC và Điều 2 của Thông tư số 25/2018/TT-BTC, khoản 1 Điều 60 và Điều 70 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, có thể đưa ra các trường hợp CSGDĐH được hoàn thuế GTGT sau đây:

- *Trường hợp thứ nhất*: hoàn thuế đối với dự án đầu tư. CSGDĐH đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đang trong giai đoạn đầu tư, có phát sinh số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư, thì thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

- *Trường hợp thứ hai*, được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

- *Trường hợp thứ ba*, hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

Ngoài ra, để được hoàn thuế GTGT các CSGDĐH cần tuân thủ các điều kiện tại Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, như sau[98]:

- Phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Điều này đòi hỏi phải có hồ sơ kế toán và chứng từ liên quan cho việc khấu trừ thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ các giấy tờ pháp lý như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, hoặc quyết định thành lập từ cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo việc sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật, một yếu tố quan trọng để xác nhận tính hợp pháp và uy tín.

- Phải thực hiện lập và lưu giữ sổ kế toán cũng như chứng từ kế toán đầy đủ và theo đúng quy định của pháp luật về kế toán. Đây là cơ sở pháp lý đảm bảo tính minh bạch, chứng minh tính trung thực, chính xác của hồ sơ kê khai khấu trừ thuế GTGT và hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.

- CSGDĐH cần có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và liên kết với mã số thuế của. Điều này giúp quản lý thuế và các giao dịch tài chính một cách hiệu quả và dễ dàng.

2.1.3 Ưu đãi Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Thuế nhập khẩu là một loại thuế độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam, ngoài chức năng huy động nguồn thu cho NSNN thuế nhập khẩu còn bảo hộ sản xuất, cân đối nền kinh tế và can thiệp vào quá trình hoạt động ngoại thương, buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các nước với nhau. Thuế nhập khẩu được cấu thành trong giá của hàng hóa, nếu đánh thuế cao thì giá cả hàng hóa sẽ tăng làm giảm sức tiêu thụ hàng nhập khẩu ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, Nhà nước khuyến khích phát triển lĩnh vực giáo dục nên đã ưu tiên miễn thuế nhập khẩu đối với *hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục*[99]. Đây là một điểm đổi

---

[98]. Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

[99]. Khoản 20 Điều 16 của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016.

mới của pháp luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu, trước đây theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 *Hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ giáo dục và đào tạo thì được xét miễn thuế nhập khẩu*, nhưng đến Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016 thì các loại hàng hóa này đã được đưa vào đối tượng miễn thuế. Với quy định này, nhằm tạo điều kiện cho các CSGD Việt Nam có cơ hội tiếp cận với hàng hóa, máy móc, trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất.

2.1.3.1 Điều kiện miễn Thuế nhập khẩu

Hàng hóa phục vụ trực tiếp cho giáo dục được miễn thuế nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí theo quy định tại khoản Điều 21 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ nhất: Hàng hóa trong nước chưa sản xuất được

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định căn cứ để xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được, cụ thể tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 của Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban danh mục gồm 33 loại hàng hóa, thiết bị chuyên dùng cho giáo dục, đào tạo trong nước đã sản xuất được[100]. Như vậy, bằng phương pháp loại trừ, tiêu chí xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được là các loại hàng không được liệt kê trong các phụ lục danh mục hàng hóa tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Thứ hai: Hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/4/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo, xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục là *"Hàng hóa được sử dụng cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy, học và nghiên cứu khoa học của người dạy và người học trong các CSGD; bao gồm: thiết bị, máy móc, vật liệu, dụng cụ, hóa chất, đồ dùng, đồ chơi, sách, học liệu, chương trình giáo dục đào tạo, giáo trình, tạp chí, dây chuyền công nghệ và các hàng hóa khác*.

Bên cạnh đó, việc xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục khi các hàng hóa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau[101]:

- Hàng hóa tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

---

[100]. Xem thêm phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

[101] Điều 3 Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT ngày 6/4/2018 ban hành tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

- Hàng hóa có cấu tạo, công năng sử dụng đặc thù, chỉ được sử dụng trong các CSGD.

- Hàng hóa nằm trong danh mục mua sắm, đấu thầu thuộc dự án đầu tư, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đã được phê duyệt theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Hàng hóa đảm bảo tính sư phạm, phù hợp với mục tiêu, chương trình ở các cấp học, trình độ đào tạo; đảm bảo mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Hàng hóa phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học và công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Như vậy, tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học, giáo trình, sách giáo khoa và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ dùng cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập; công nghệ trong nước chưa tạo ra được, trang thiết bị, máy móc được nhập khẩu không nằm trong danh mục các hàng hóa đã sản xuất được trong nước theo hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời đáp ứng các tiêu chí phục vụ trực tiếp cho giáo dục thì được xác định là đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

2.1.3.2 Hồ sơ, trình tự, thủ tục miễn thuế nhập khẩu

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, được sửa đổi tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ về thủ tục miễn thuế và các văn bản có liên quan. Việc thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục gồm có:

Thứ nhất, hồ sơ miễn thuế

Hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo quy định Luật hải quan 2014, hồ sơ hải quan bao gồm: Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan, chứng từ có liên quan. Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật có liên quan. Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử. Chứng từ điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thứ hai, trình tự, thủ tục miễn thuế

- Người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn thuế trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan.

- Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế theo quy định.

Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo thì thu thuế và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định.

- Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

Như vậy, đối với hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục thuộc đối tượng được miễn thuế sẽ không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhưng vẫn phải kê khai và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

2.1.4 Thuế Sử dụng đất

Thuế SDĐ trong phạm vi nghiên cứu của đề tài gồm có thuế SDĐ nông nghiệp và thuế SDĐ phi nông nghiệp. Thuế SDĐ là loại thuế đánh trên giá trị SDĐ của cá nhân, tổ chức, là công cụ để Nhà nước quản lý, điều tiết quá trình SDĐ trong toàn xã hội. Thông qua thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế Nhà nước có thể giám sát quá trình sử dụng và khai thác đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Việc thu thuế cao sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ về đất, tình trạng đất tập trung vào một số cá nhân và tổ chức. Do đó, để khuyến khích, hỗ trợ đối với một số lĩnh hoặc một số đối tượng cụ thể Nhà nước sẽ sử dụng chính sách miễn, giảm thuế SDĐ nông nghiệp và phi nông nghiệp, cụ thể như để giảm bớt những khó khăn, hỗ trợ cho các CSGD ổn định hoạt động, pháp luật về thuế SDĐ quy định ưu đãi về thuế liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

2.1.4.1 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế sử dụng đất nông nghiệp là loại thuế thu vào hành vi sử dụng đất nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình,[102]… Loại thuế này được sử dụng ở một số quốc gia có nền nông nghiệp phát triển. Chính vì thế trước đây thuế sử dụng đất nông nghiệp được xem là nguồn thu chính của nước ta. Theo quy định tại Luật Thuế SDĐ nông nghiệp số 23-L/CTN ngày 10/07/1993 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/1994 quy định tổ chức, cá nhân SDĐ vào sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế SDĐ nông nghiệp. CSGDĐH là một tổ chức sử dụng đất nông nghiệp nên thuộc đối tượng phải nộp thuế. Tuy nhiên, việc đánh thuế này không đem lại hiệu quả, không khuyến khích được hoạt động sản xuất nông nghiệp. Luật thuế SDĐ nông nghiệp đã giành một chương để quy định về giảm thuế và miễn thuế, tuy nhiên đối tượng chủ yếu được quy định tại chương này là hộ nông dân sản xuất nông nghiệp, hộ có thương binh, bệnh binh, liệt sỹ,

---

[102]. TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Pháp luật tài chính nhà nước, NXB Đại học Cần Thơ năm 2015 (tr186).

… đa phần là nhóm hộ nông dân có cuộc sống còn khó khăn. Trong giai đoạn này, luật không có quy định về ưu đãi thuế đối với việc SDĐ phục vụ cho lĩnh vực giáo dục. Đến ngày 24/11/2010 Nghị quyết số 55/2010/QH12 được ký ban hành quy định:

"Điều 1. Đối tượng được miễn thuế SDĐ nông nghiệp

1. Miễn thuế SDĐ nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông ***nghiệp phục vụ nghiên cứu****, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối."*

Như vậy, lần đầu tiên chính sách miễn thuế SDĐ nông nghiệp được ghi nhận trong Nghị quyết của Quốc hội, việc SDĐ nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm được miễn thuế SDĐ trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2020. Tiếp theo đó, đến ngày 10/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2020/QH14 tiếp tục kéo dài thời hạn miễn thuế SDĐ nông nghiệp đến hết năm 2025[103]. Theo quy định này, CSGDĐH SDĐ nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sẽ được tiếp tục miễn thuế SDĐ. Cho đến hiện nay, chính sách miễn thuế SDĐ nông nghiệp vẫn được tiếp tục được ghi nhận tại Nghị quyết của Quốc hội.

2.1.4.2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo Pháp lệnh của Hội đồng nhà nước số 69-LCT/HĐNN8 ngày 10/08/1992 về thuế nhà, đất có quy định "*Không thu thuế đất sử dụng vì lợi ích công cộng, phúc lợi xã hội hoặc từ thiện không vì mục đích kinh doanh[104]".* Đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng vì lợi ích công cộng, phúc lợi xã hội hay từ thiện không có mục đích kinh doanh và không dùng để ở gồm có: đất để xây dựng đường sá, công viên, công trình thủy lợi đê điều, trường học, … Như vậy, có thể hiểu trong giai đoạn này chính sách miễn thuế SDĐ phi nông nghiệp được áp dụng đối với các cơ sở và trường đại học được Nhà nước cho phép SDĐ để xây dựng trường học vì mục đích công cộng, không vì mục đích kinh doanh.

Đến năm 2010, Luật thuế SDĐ phi nông nghiệp được ban hành, tiếp tục kế thừa quy định của Pháp lệnh, quy định đối tượng không chịu thuế phi nông nghiệp gồm: *"Đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh, sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục*

---

[103]. Điều 1 Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế SDĐ nông nghiệp được quy định tại nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế SDĐ nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội.

[104]. Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh của Hội đồng nhà nước số 69-LCT/HĐNN8 ngày 10/08/1992 về thuế nhà, đất.

và đào tạo,...[105]*"* Như vậy, các CSGDĐH SDĐ để xây dựng trường học, không vì mục đích kinh doanh thì không phải kê khai nộp thuế SDĐ phi nông nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp năm 2010 miễn thuế đối với *"Đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế,..."*.

Như vậy, các CSGDĐH đáp ứng quy định về tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn thực hiện xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sử dụng đất phi nông nghiệp được miễn thuế. Tuy nhiên trong trường này, các CSGDĐH phải thực hiện thủ tục kê khai thuế và xác định điều kiện được miễn thuế SDĐ phi nông nghiệp theo quy định.

2.2 Đánh giá quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Chính sách ưu đãi thuế trong thời gian qua đã phần nào phát huy được những ưu điểm nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho các CSGDĐH phát triển. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước chính sách ưu đãi thuế sau một thời gian áp dụng đã biểu hiện những khuyết điểm. Về bản chất quy định pháp luật về ưu đãi thuế chính là những quy định ngoại lệ, đặc biệt ưu tiên cho một hoặc một số đối tượng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa phân định rõ ràng đâu là hệ thống thuế tiêu chuẩn và đâu là những quy định ngoại lệ, ưu đãi từ đó dẫn đến những bất cập trong việc áp dụng.

2.2.1 Ưu điểm của quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Nhìn chung, các chính sách pháp luật về ưu đãi thuế có những thay đổi theo đúng định hướng cải cách của Đảng và Nhà nước, những sửa đổi, bổ sung trong quy định ưu đãi thuế đã bám sát mục tiêu và định hướng trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 18/5/2011. Bản chất của chính sách ưu đãi về thuế là việc Nhà nước giảm nhẹ gánh nặng về thuế, tạo điều kiện về tài chính cho các CSGDĐH nhằm mục tiêu thu hút đầu tư và khuyến khích hỗ trợ lĩnh vực giáo dục phát triển. Trong thời gian qua, các chính sách ưu đãi thuế đối với các CSGDĐH như ưu đãi thuế TNDN, thuế GTGT, thuế XNK, ưu đãi về thuế SDĐ nông nghiệp và thuế SDĐ phi nông nghiệp đã phần nào phát huy được vai trò điều tiết nền kinh tế vĩ mô, thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nhà nước đã đề ra.

2.2.1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Thuế TNDN đã sửa đổi, bổ sung hoàn thiện qua từng giai đoạn, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ các CSGDĐH phát triển, đặc biệt thông qua chính sách ưu

---

[105]. Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp năm 2010.

đãi thuế góp phần thúc đẩy thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, các CSGDĐH tư thục đã dần khẳng định được thế mạnh bằng sự phát triển qua hơn 30 năm với hơn 60 trường chiếm 25% trường đại học, quy mô đào tạo chiếm gần 15% tổng số sinh viên của cả nước và chất lượng thương hiệu đào tạo của các trường cũng tăng dần.[106]

Cùng với pháp luật về giáo dục, Luật thuế TNDN quy định chính sách miễn thuế đối với phần thu nhập không chia để lại đầu tư phát triển cho cơ sở giáo dục vừa giảm bớt một phần chi phí về thuế cho các CSGD, đồng thời khuyến khích các CSGD không phân chia lợi nhuận. Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Thuế TNDN năm 2008 (sửa đổi, bổ sung) *"Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác; phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã*" là khoản thu nhập được miễn thuế TNDN. Tại khoản 3 Điều 66 Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung quy định các CSGDĐH tư thục phải dành ít nhất 25% chênh lệch giữa thu và chi để đầu tư phát triển CSGDĐH, cho các hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học hoặc cho các mục đích từ thiện, thực hiện trách nhiệm xã hội. So với các lĩnh vực chuyên ngành khác (Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Hợp tác xã) chỉ quy định chung chung về phần lợi nhuận không chia, về tài sản không chia, chưa có quy định cụ thể cách xác định lợi nhuận không chia. Như vậy, với quy định này của Luật Giáo dục đại học đã giải quyết được vướng mắc về chính sách đối với tổ chức có lợi nhuận không chia trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Trên thực tế, thực hiện xã hội hóa giáo dục phải đối mặt với vấn đề Nhà nước mong muốn mở rộng thu hút nguồn lực tài chính từ các nhà đầu tư ngoài Nhà nước, nhưng lại mong muốn hạn chế lợi nhuận, hạn chế vấn đề *"thương mại hóa*" dịch vụ giáo dục. Do đó, quy định về ưu đãi miễn thuế đối với khoản lợi nhuận không chia được để lại tiếp tục đầu tư cho giáo dục mặc dù đã phần nào giúp giảm số thuế phải nộp cho đơn vị, tuy nhiên, xét về phía các CSGDĐH tư thục vì lợi nhuận thì quy định này thể hiện sự không công bằng khi so sánh với các lĩnh vực khác. Hiện nay, các CSGDĐH ở Việt Nam đều hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận. Do đó, với khối tài sản không chia và mang lại lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng thì việc miễn thuế cho các hoạt động liên quan tới giáo dục đại học là điều cần thiết. Nó không chỉ giúp giảm gánh nặng chi NSNN cho các

---

[106]. Ths. Nguyễn Vũ Nhật Anh - Trường Đại Học Trưng Vương, (Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 11 - tháng 4/2023), *Nâng cao năng lực tài chính cho các trường đại học ngoài công lập.* Truy cập ngày 20/6/2024, từ https://kinhtevadubao.vn/nang-cao-nang-luc-tai-chinh-cho-cac-truong-dai-hoc-ngoai-cong-lap-27635.html.

CSGDĐH mà còn giúp giảm chi phí thuế tại các CSGDĐH, dễ dàng thu hút được các tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính cho giáo dục đại học. Về mặt quản lý nhà nước thì hình thức này nhằm khuyến khích phát triển trường đại học tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận. Khuyến khích nhà đầu tư ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nhưng không vì thế mà thông qua hình thức đầu tư này để thực hiện thương mại hóa hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, nếu CSGDĐH tư thục thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 66 Luật Giáo dục đại học *"CSGDĐH tư thục dành ít nhất 25% phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí từ hoạt động đào tạo khoa học và công nghệ để đầu tư phát triển CSGDĐH*" thì phần thu nhập này sẽ trở thành thu nhập được miễn thuế khi xác định thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế TNDN. Xét về góc độ của nhà đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, thì quy định tại Luật Giáo dục đại học và Luật thuế TNDN thực chất là một cơ chế để hạn chế tình trạng thương mại hóa giáo dục. Cụ thể, phần quy định giới hạn mức tối thiểu của phần tài chính để dành để đầu tư phát triển CSGDĐH là nhằm khống chế việc phân chia lợi nhuận của các CSGDĐH tư thục. Đồng thời có thể thấy, hiện nay Luật Giáo dục đại học chưa có cơ chế giám sát đối với trường đại học tư thục có phân chia hay không phân chia khoản lợi nhuận này. Do vậy, chính sách ưu đãi thuế chính là công cụ để Nhà nước kiểm soát quá trình quản lý và sử dụng nguồn tài chính này của các CSGDĐH thông qua cơ chế kê khai, nộp thuế và công tác hậu kiểm của cơ quan thuế, bởi vì sổ sách, chứng từ kế toán dùng để kê khai, nộp thuế là căn cứ chứng minh tính pháp lý phản ánh một cách minh bạch, khách quan nguồn tài chính của các CSGDĐH tư thục. Chính vì vậy, có thể thấy hình thức ưu đãi này mang tính chất là công cụ quản lý giám sát hơn là một chính sách ưu đãi cho CSGDĐH tư thục.

Luật thuế TNDN hiện hành quy định các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo nguyên tắc loại trừ, cho phép các CSGDĐH trừ các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có kèm theo hóa đơn, chứng từ đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch của chính sách, phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc bỏ quy định khống chế các khoản chi phí quảng cáo, khánh tiết, hội nghị, … đã đảm bảo phù hợp với thực tiễn, phản ánh đúng bản chất của khoản chi, tạo môi trường thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, Luật thuế TNDN quy định CSGDĐH được trích lập tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để thành lập Quỹ phát triển KH&CN đã thúc đẩy các CSGDĐH tăng cường đầu tư cho KH&CN[107]. Quy định này đã phát huy được vai trò trong việc hỗ

[107]. Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế TNDN của Bộ Tài chính kèm theo công văn 5949/BTC-CST ngày 07/06/2024.

trợ nguồn lực để các CSGDĐH chi cho hoạt động phát triển KH&CN vừa phục vụ cho đơn vị, vừa góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực KH&CN nói chung.

2.2.1.2 Thuế giá trị gia tăng

Luật thuế GTGT có những thay đổi theo đúng định hướng cải cách chính sách thuế của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. Quy định hoạt động dạy học, dạy nghề, sách và dụng cụ sử dụng trong giáo dục thuộc đối tượng không chịu thuế đã góp phần giảm chi phí người học; giảm chi phí và thời gian kê khai nộp thuế của CSGDĐH.

Luật Thuế GTGT góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần tạo sự minh bạch trong các hoạt động kinh tế, chống gian lận trong hoàn thuế thông qua khuyến khích phát triển các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt giữa các doanh nghiệp, quy định điều kiện hoàn thuế GTGT, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào để thúc đẩy hạch toán kế toán, sử dụng hoá đơn, chứng từ, nâng cao năng lực quản lý của đơn vị. Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị trên hai mươi triệu đồng. Quy định này đã thúc đẩy phát triển giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt giữa, góp phần ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT, chống thất thu ngân sách, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh. Thông qua việc quy định rõ các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ trong nước, Luật thuế GTGT tạo điều kiện cho cơ quan thuế và cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra việc kê khai tính thuế, nộp thuế, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoàn thuế GTGT là một quy định quan trọng đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế. Hoàn thuế GTGT là một thủ tục pháp lý đặc biệt do cơ quan Nhà nước thực hiện nhằm hoàn trả lại CSGDĐH một khoản tiền mà họ đã nộp thừa vào Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, để việc hoàn thuế có thể thực hiện được đòi hỏi CSGD phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

2.2.1.3 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Trong thời gian qua, chính sách miễn thuế nhập khẩu đã phần nào giảm chi phí về thuế cho các cơ sở giáo dục khi nhập khẩu hàng hóa. Nhập khẩu hàng hóa là cơ hội để trao đổi hàng hóa, tiếp cận với xu hướng phát triển hiện đại của thế giới. Thông qua quản lý thu thuế nhập khẩu cơ quan nhà nước quản lý được số lượng, loại hình hàng hóa thực nhập khẩu, kiểm soát được tất cả hàng hóa xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Nhà nước đã dựa vào cơ sở này để đưa ra chính sách pháp luật phù hợp đối với hoạt động nhập khẩu. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ XIII (2021), Đảng đã xác định: *"Khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không để phụ thuộc quá lớn vào một thị trường... Đa dạng hóa đối tác nhập khẩu, tránh tình trạng phụ thuộc vào một đối tác. Ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư đầu vào được tạo ra từ công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hàng hóa trong nước chưa sản xuất được*". Trong thời gian qua, chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, phục vụ trực tiếp cho giáo dục là phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước. Tuy thuế nhập khẩu là một loại thuế nhằm bảo hộ hàng hóa trong nước với mục tiêu chủ chốt là kiểm soát hàng hóa nhập khẩu của quốc gia, nhất là trong xu thế tự do hóa thương mại, nhưng Nhà nước áp dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho giáo dục là nhằm thu hút đầu tư, khuyến khuyến khích các cơ sở giáo dục ưu tiên nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho giáo dục nhưng trong nước chưa sản xuất được, giúp các cơ sở giáo dục đầu tư trang thiết bị hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của KH&CN tiên tiến. Từ đó, đưa chất lượng nền giáo dục của nước ta phát triển sánh vai với nền giáo dục trên thế giới.

2.2.1.4 Thuế sử dụng đất

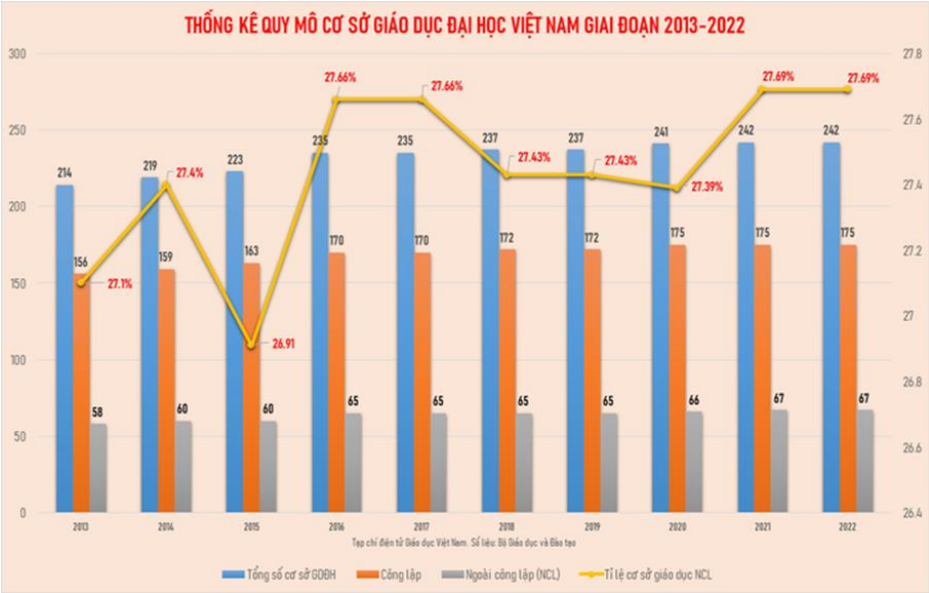
Việc thực hiện hoạt động KH&CN là một trong ba trụ cột chính của hệ thống giáo dục đại học. Gắn với quan điểm của Nhà nước phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, do đó hoạt động liên quan đến giáo dục cũng cần có sự quan tâm, hỗ trợ từ Nhà nước. Quy định miễn giảm thuế SDĐ nông nghiệp là điều cần thiết để khuyến khích các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; SDĐ ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh,… từ đó sẽ góp phần phát triển chất lượng giáo dục nước ta. Việc miễn, giảm thuế SDĐ nông nghiệp trong thời gian qua là giải pháp quan trọng đã góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp. Từ năm 2010, khi Nghị quyết số 55/2010/QH11 được quốc hội thông qua đã mở rộng đối tượng được miễn thuế SDĐ nông nghiệp. Theo đó, CSGDĐH được miễn toàn bộ diện tích đất nông nghiệp sử dụng phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm. Chính sách này đã giúp giảm chi phí về thuế, hỗ trợ về đất đai cho các CSGDĐH thực hiện nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng KH&CN mới vào sản xuất nông nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi về thuế SDĐ phi nông nghiệp cũng là một nguồn hỗ trợ không kém phần quan trọng đối với các CSGDĐH. Đất đai là nguồn vốn quan trọng để xây dựng cơ vật chất, quy định đối tượng không chịu thuế đối với đất sử dụng vào đích công cộng, miễn thuế đối với đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đã góp phần đẩy nhanh thực hiện công cuộc xã hội hóa lĩnh vực giáo dục của nước ta.

2.2.2 Nhược điểm của quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Trong thời gian thực thi chính sách ưu đãi về thuế đã phát sinh nhiều vướng mắc, nhưng văn bản quy phạm pháp luật chưa được sửa đổi bổ sung, dẫn đến khó khăn trong thực tiễn áp dụng, phát sinh nhiều văn bản hướng dẫn như: Công văn số 3125/TCT-CS ngày 19/8/2008 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với cơ sở ngoài công lập; Công văn 7686/BTC-CST ngày 12/6/2017 của Bộ Tài chính chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; Công văn số 95930/CT-TTHT ngày 24/12/2019 của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT và thuế TNDN; Công văn số 1761/BTC-CST ngày 23/02/2022 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với các cơ sở, doanh nghiệp giáo dục và các dịch vụ giáo dục; Công văn số 1428/CTVLO-TTHT ngày 18/11/2022 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn chính sách đối với CSGD; Công văn số 37937/CTHN-TTHT ngày 31/5/2023 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT trong hoạt động đào tạo, dạy nghề; Công văn số 3078/CTHN-TTKT3 ngày 16/01/2024 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục; …Do đó, dẫn đến việc áp dụng không thống nhất giữa các cơ quan quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, tác động của chính sách ưu đãi thuế đối với việc phân bổ nguồn lực và thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục – lĩnh vực mà Nhà nước khuyến khích gắn với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn hạn chế, chính sách ưu đãi thuế có xu hướng ngày càng dàn trải, trong khi vẫn còn trường hợp cần được ưu tiên khuyến khích lại chưa có chính sách ưu đãi, như đối với CSGD công lập thu chưa bù đắp được chi, còn phải nhận khoản hỗ trợ từ NSNN nhưng vẫn phải nộp thuế TNDN. Định hướng phát triển lĩnh vực giáo dục là căn cứ quan trọng trong việc xây dựng chính sách ưu đãi về thuế, tuy nhiên, thực hiện xã hội hóa giáo dục luôn đứng trước hai vấn đề giữa một bên muốn thu hút nguồn lực cho giáo dục nên phải thừa nhận kinh tế thị trường và lợi nhuận của nhà đầu tư, nhưng một bên muốn hạn chế lợi nhuận, hạn chế vấn đề "thương mại hóa" các dịch vụ giáo dục. Chính vì lý do này, trong nhiều năm qua số lượng các trường đại học ngoài công lập luôn chiếm tỷ trọng thấp so với số lượng các trường đại học công lập, minh chứng từ số liệu sau:



Nguồn: theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hình 2.1: Thống kê quy mô cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2013-2022

Theo danh sách các trường đại học được Bộ giáo dục và đào tạo công bố, từ thời điểm năm 2020 số lượng trường đại học tư thục là 66, đến năm 2024 tăng lên 01 trường, tổng số là 67 chiếm tỷ lệ 27,68% vẫn chưa đạt được mục tiêu của Nghị quyết 35-NQ/CP đề ra (đến 2020 có 28% CSGDĐH tư thục[108]).

Bên cạnh đó, Luật thuế TNDN hiện hành có chính sách ưu đãi miễn giảm thuế đối với các CSGD thành lập mới tại địa bàn khó khăn, địa bàn đặc biệt khó khăn[109] nhằm khuyến khích đầu tư CSGD ở một số địa bàn này. Hiện tại, mạng lưới các trường đại học được phân bố trên khắp cả nước và các vùng miền, nhưng mật độ các trường rất chênh lệch, các trường tập trung chủ yếu vùng kinh tế phát triển như Đồng bằng sông Hồng (44,3%), Đông Nam Bộ (18,4%), thấp nhất ở vùng Tây Nguyên (1,6%)[110]. Từ số liệu này cho thấy, chính sách ưu đãi thuế chưa thật sự phát huy được mục tiêu thu hút

---

[108]. Khoản 2 mục II Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025.

[109]. Khoản 1, 2 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/ NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/ NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Danh mục địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

[110]. Nhật Hồng (2023), *Chuyên đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học.* Truy cập ngày 10/5/2024, từ https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/bai-1-nhung-con-so-phat-trien-cua-giao-duc-dai-hoc-vietnami348383/#:~:text=TS%20L%C3%AA%20Anh%20Vinh%20Vi%E1%BB%87n,l%E1%BA%ADp%20v%C3%A0%2058%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F.

nguồn đầu tư ngoài Nhà nước, khuyến khích các CSGDĐH phát triển ở các địa bàn khó khăn.

Một nhược điểm khác của chính sách pháp luật ưu đãi về thuế là chưa đưa ra khái niệm cụ thể về "cơ sở xã hội hóa" trong lĩnh vực giáo dục. Theo quan điểm của Mác-Lênin thì khái niệm "xã hội hóa" nói lên sự chuyển hóa từ tính chất cá nhân thành tính chất xã hội, dùng thuật ngữ xã hội hóa để nói lên sự chuyển hóa từ cái này sang cái khác, từ cá nhân thành tổ chức[111]. Theo Luật Giáo dục đại học, CSGDĐH học gồm có CSGDĐH công lập và CSGDĐH tư thục, thực hiện xã hội hóa giáo dục là đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục; khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục dân lập, tư thục đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao[112]. Khi đó, pháp luật thuế đề cập đến cụm từ cơ sở xã hội hóa nhưng chưa đưa ra khái niệm về cơ sở xã hội hóa, mà chỉ liệt kê cơ sở thực hiện xã hội hóa gồm có: cơ sở ngoài công lập và cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết[113]. Như vậy, cơ sở xã hội hóa theo quy định này được hiểu là một tổ chức ngoài lập hoặc tổ chức công lập chuyển sang một tổ chức ngoài công lập thông qua hình thức góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết. Ngoài ra, tại khoản 10 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính đề cập đến cơ sở xã hội hóa khi quy định đối tượng được miễn thuế là phần thu nhập không chia của các cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, cơ sở xã hội hóa phải đáp ứng danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định. Quy định này dùng chung cho tất cả các CSGD, mà không gắn với loại hình, quy mô của từng CSGD. Như vậy có thể thấy, các quy định của pháp luật về thuế dừng như chưa phù hợp với khái niệm về xã hội hóa theo quan điểm của Mác-Lênin. Một số CSGD công lập chưa tiếp cận được chính sách ưu đãi thuế. Bên cạnh CSGDĐH tư thục chưa hoàn toàn được hưởng các ưu đãi về thuế, bởi vì các quy định ưu đãi hiện hành chỉ dừng lại ở cở sở giáo dục ngoài công lập thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nói chung.

Ngoài ra, các quy định về ưu đãi thuế nằm rải rác ở các Luật mà mỗi Luật thuế lại có phương pháp tính thuế khác nhau nên thực tiễn xác định đối tượng ưu đãi thuế cũng phức tạp, điều kiện, nguyên tắc áp dụng cũng đang phát sinh vướng mắc như sau:

---

[111]. Ngô Thành Dương (2006), Bàn về khái niệm xã hội hóa, Tạp chí cộng sản (số 6 tháng 3/2006).

[112]. Điều 16 Luật Giáo dục năm 2019.

[113]. Khoản 10 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.2.2.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Một là: Thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Điều 4 Luật thuế TNDN hiện hành quy định 11 loại thu nhập được miễn thuế TNDN trong đó có phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa. Trong quá trình thực hiện cơ bản đã phát huy được hiệu quả khuyến khích, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cũng đã phát sinh một số nội dung cần hoàn thiện để thuận lợi hơn nữa trong thực hiện, phù hợp với bối cảnh mới và các định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời gian gần đây, như quy định về miễn thuế đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Luật thuế TNDN hiện hành, các trường đại học công lập có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập thì phải nộp thuế TNDN như đối với các doanh nghiệp thông thường. Trường hợp các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp (tính theo tỷ lệ % trên toàn bộ doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ do Chính phủ quy định), cụ thể tại khoản 5 Điều 11 Nghị định 218/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định: Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật áp dụng mức thuế quy định tại Điểm c Khoản này; Đối với kinh doanh hàng hóa là 1%; Đối với hoạt động khác là 2%. Khi đó, đối với trường hợp các tổ chức khác (không phải đơn vị sự nghiệp công lập) có thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công để thúc đẩy việc xã hội hóa (như các bệnh viện tư nhân, trường đại học tư thục,…) Luật thuế TNDN hiện hành đã quy định mức ưu đãi cao nhất là: miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập để lại không chia, áp dụng mức thuế suất 10% đối với thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa, nếu thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Hiện nay, có các CSGDĐH thực hiện cung cấp dịch vụ công có sử dụng kinh phí NSNN và vừa cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập không sử dụng kinh phí NSNN và các dịch vụ khác. Nếu đối với các đơn vị hoạt động, sản xuất kinh doanh tự quyết định mức giá theo nguyên tắc thị trường để thực hiện hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận thì quy định khoản thu nhập này phải nộp thuế TNDN như hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường khác thì hợp lý. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực giáo dục sử dụng kinh phí NSNN mà giá dịch vụ cung cấp vẫn chưa tính đủ chi phí nên NSNN vẫn hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá, không phải là hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận và đối với dịch vụ do các có sở giáo dục đại học công lập cung ứng là dịch vụ cơ bản, thiết yếu, có ảnh hưởng đến an sinh xã hội, tác động đến toàn bộ người dân. Ngoài ra, tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017

của Hội nghị lần thứ 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã đề ra định hướng:

(1) Nhà nước chăm lo, bảo đảm cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trên cơ sở giữ vững, phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận của các đơn vị sự nghiệp công lập;

(2) Phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao với hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng và hoàn thiện các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo nguyên tắc: Đối với các dịch vụ thiết yếu thì Nhà nước đảm bảo kinh phí; đối với các dịch vụ cơ bản thì Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện; đối với các dịch vụ mang tính đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập cùng tham gia; đối với các dịch vụ khác thì đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế xã hội hóa, huy động sự tham gia cung ứng của các thành phần kinh tế;

(3) NSNN bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám, chưa các bệnh phong, lao, tâm thần, nghiên cứu khoa học cơ bản, văn hóa, nghệ thuật dân gian, bảo trợ xã hội và chăm sóc người có công,…) và đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người,…

Từ những lý do trên, việc đặt vấn đề phải nộp thuế TNDN như hiện hành đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là chưa thực sự phù hợp.

Hai là, Quy định trích lập Quỹ phát triển KH&CN. Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật thuế TNDN hiện hành thì:

"Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích là lãi phạt chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi."

Tuy nhiên, hiện nay trái phiếu kho bạc Nhà nước được đấu thầu phát hành và trúng thầu cơ bản không còn loại kỳ hạn 01 năm mà chủ yếu là loại có kỳ hạn dài từ 10 năm trở lên và một phần số lượng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dẫn đến bất cập trong việc xác định lãi suất thu hồi đối với phần trích lập Quỹ sử dụng không hết.

Đồng thời, theo Luật Quản lý thuế hiện hành thì lãi phạt tiền chậm nộp thuế đã được quy định thành mức tiền chậm nộp. Do đó, quy định lãi phạt chậm nộp tại khoản 2 Điều 17 Luật thuế TNDN hiện hành đã không còn phù hợp với quy định quy định của Luật quản lý thuế.

Ba là, Luật thuế TNDN hiện hành quy định điều kiện hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 (hai mươi) triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, trên thực tế đã xảy ra tình trạng chia nhỏ các hóa đơn, tránh thanh toán qua ngân hàng để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Bốn là, từ phân tích các quy định pháp luật về hình thức ưu đãi thuế đối so với lý thuyết ưu đãi thuế thì nhược điểm chung của hình thức ưu đãi về thuế suất, chuyển lỗ, trích lập quỹ phát triển KH&CN, đưa vào chi phí được trừ, khấu hao TSCĐ chỉ áp có thể áp dụng đối với CSGDĐH tính thuế theo phương pháp doanh thu và chi phí. Bởi vì phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu chỉ căn cứ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và tỷ lệ tính thuế, mà không được loại trừ bất kỳ khoản nào trước khi xác định số thuế phải nộp. Do đó, các CCSGDĐH tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, mà phần lớn là các CSGDĐH công lập không thể tiếp cận với chính sách ưu đãi này.

2.2.2.2 Thuế giá trị gia tăng

Tại khoản 13, 15 Luật thuế GTGT hiện hành quy định dịch vụ dạy học, dạy nghề, các loại sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT thì thuế GTGT mua vào để phục cho hoạt động sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ, đồng thời không được hoàn thuế. Với quy định này, ngoài những ưu điểm đã được phân tích thì thực tiễn đã phát sinh một số bất cập như sau:

- Đối với CSGDĐH không đáp ứng điều kiện tính thuế theo phương pháp khấu trừ khi mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mà thuế GTGT đầu vào này được tính chi phí, khi đó giá dịch vụ giáo dục sẽ tăng lên, người gánh khoản chi phí này lại chính là người học. Do vậy, quy định này đã chưa thể hiện quan điểm khuyến khích hỗ trợ của Nhà nước đối với người học.[114]

- Đối với CSGDĐH công lập theo cơ chế tự chủ tài chính không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế nên thuế GTGT vào khi mua hàng hóa, dịch vụ không

[114]. Xêm thêm, chính sách đối với người học tại Điều 66 Luật Giáo dục đại học 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018.

được khấu trừ hoặc được tính vào nguyên giá nếu hàng hóa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. Điều này cũng là một trở ngại lớn cho các CSGDĐH công lập có nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ.

- Tương tự, đối với hàng hóa là sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, như phân tích ở trên thì, thuế giá GTGT đầu vào để sản xuất hàng hóa này được tính vào chi phí, dẫn đến làm tăng giá sản phẩm.

2.2.2.3 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mặc dù các quy định về ưu đãi thuế nhập khẩu đã đạt được những ưu điểm đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn hạn chế, chưa phát huy được hết vai trò của một chính sách ưu đãi thuế. Quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa trong nước chưa sản được là một cơ hội để tiếp cận với những hàng hóa, thiết bị hiện đại trên thế giới, nhập khẩu vào Việt Nam để phục vụ và phát triển tốt hơn cho hệ thống giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay có một số loại hàng hóa, thiết bị sử dụng cho giáo dục trong nước đã sản xuất được, theo Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành như: Bộ dụng cụ điện gồm 9 linh kiện, bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển gồm 11 linh kiện và các Bộ dụng cụ thí nghiệm khác[115],... Nếu các CSGD nhập khẩu các bộ thiết bị này thì sẽ không được miễn thuế nhập khẩu do không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, chỉ khi nhập khẩu riêng lẻ từng thiết bị, máy móc thì mới có thể được miễn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, việc tách riêng để nhập khẩu sẽ phát sinh một số hạn chế. *Thứ nhất*, cơ sở giáo dục phải mất nhiều thời gian và chi phí cho việc thực hiện các thủ tục để mua sắm hàng hóa, trang thiết bị. Khi nhập khẩu từng lần chi phí sẽ cao hơn khi nhập khẩu trọn bộ, thậm chí khoản thuế được miễn không đủ để bù đắp chi phí đã bỏ ra. *Thứ hai*, xét về tính đồng bộ, việc tách riêng để nhập từng thiết bị và lắp ráp sẽ không đảm tính đồng bộ, dẫn đến không đạt được chất lượng sử dụng như mong muốn. Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, được sửa đổi tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ về thủ tục miễn thuế. Nếu các chính sách thuế khác do người nộp thuế tự kê khai, xác định số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế phải nộp và sau đó cơ quan chức năng thực hiện hậu kiểm. Thì theo thủ tục miễn thuế nhập khẩu phải được cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và đối chiếu với quy định để thực hiện miễn thuế. Do đó việc tách

[115]. Phụ lục II Thông tư 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

riêng để nhập khẩu từ loại linh kiện có thể sẽ kéo dài thời gian nhập khẩu, thời gian phê duyệt hồ sơ miễn thuế, điều này lại dẫn đến nhiều vấn đề tiêu cực trong thực hiện thủ tục hành chính.

Với mục tiêu hỗ trợ, khuyến khích lĩnh vực giáo dục phát triển, miễn thuế nhập khẩu để tạo nguồn lực về tài chính cho các CSGDĐH đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị đáp ứng điều kiện KH&CN hiện đại, thì chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu cần được sửa đổi. Bởi vì, trình độ khoa học kỹ thuật của nước ta đang dần phát triển và trên giới lại càng đổi mới và phát triển hơn, trong khi giáo dục là lĩnh vực đi đầu trong việc tiếp cận với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nên cần mở rộng điều kiện để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng của hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học thông qua việc khuyến khích nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng cho lĩnh vực giáo dục, theo hướng phù hợp với xu hướng phát triển của KH&CN tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

2.2.2.4 Thuế sử dụng đất

Tương tự như các chính sách ưu đãi thuế khác thì chính sách ưu đãi về thuế SDĐ đã làm giảm một phần nguồn thu NSNN, cụ thể, tổng số tiền thuế miễn, giảm trong giai đoạn 2011 – 2016 trung bình 6.308,3 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2017-2020 trung bình đã giảm 9.770 tỷ đồng/năm bao gồm số tiền thuế SDĐ được giảm cho các CSGDĐH [116]. Như phân tích ở trên, căn cứ vào mục đích sử dụng đất CSGDĐH được miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu, thử nghiệm; đất sử dụng cho xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo vì mục đích công cộng, không vì lợi nhuận được xác định là đối tượng không chịu thuế SDĐ phi nông nghiệp; CGDĐH thực hiện xã hội hóa được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nhưng trên thực tế, xảy ra trường hợp CSDĐH sử dụng đất không đúng mục đích, đi ngược lại với mục tiêu của chính sách ưu đãi thuế. Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước năm 2021 đã chỉ ra các trường đại học chưa thực hiện liên doanh, liên kết, cho thuê, mượn đất không đúng quy định, điển hình như trường hợp Đại học Quốc gia TPHCM cho tiệm photocopy Thanh Thanh Lịch sử dụng diện tích 93m^2 hoạt động nhiều năm không trả phí; Văn phòng Đại học Quốc gia HCM giao căn tin nhà điều hành cho Công đoàn quản lý, vận hành, khai thác chưa đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền[117]. Hoặc gần đây là trường hợp Trường đại học Kinh tế - Công nghệ cho Trung tâm thương mại Aloha Mall thuê 5.000m^2 đất, kinh doanh nhưng không lấy tiền, trong khi diện tích đất này chỉ được cấp

---

[116]. Báo cáo tổng kết đánh giá chính sách miễn thuế SDĐ nông nghiệp của Bộ tài chính năm 2021.

[117]. Luân Dũng (2022), *Nhiều trường Đại học 'sử dụng đất được giao để liên doanh, liên kết, cho thuê.* Truy cập ngày 16/06/2024, từ https://tienphong.vn/nhieu-truong-dai-hoc-su-dung-dat-duoc-giao-de-lien-doanh-lien-ket-cho-thue-post1441900.tpo.

phép cho xây công trình nhà thực hành, thực nghiệm khối kinh tế và không đề cập đến việc cho phép xây dựng công trình siêu thị hay trung tâm thương mại[118]. Một trường hợp khác, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là đơn vị thành viên của Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, được thành lập và xây dựng theo mô hình trường đại học tư thục. Từ năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư "Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo" cho chủ đầu tư là Hội Khoa học kinh tế Việt Nam. Dự án xây dựng cơ sở 2 của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, có tổng vốn đầu tư khoảng 461 tỷ đồng. Mặc dù đất dự án được giao không thu tiền sử dụng đất để xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, nhưng ngay trong khuôn viên trường đã "mọc" lên 3 tòa biệt thự. Xung quanh các tòa biệt thự này, còn 47 lô đất diện tích 500 m^2/lô cũng được cấp cho các nhà khoa học, hiện đang được mua bán, giao dịch sôi động trên thị trường[119]. Như vậy, chính sách ưu đãi về thuế sử dụng đất nhằm mục đích hỗ trợ về đất để các cơ sở giáo dục thực hiện hoạt động dạy học, hoạt động nghiên cứu, và các hoạt động khác liên quan đến giáo dục, tuy nhiên sau khi được hưởng chính sách ưu đãi thì các đơn vị đã sử dụng không đúng mục đích, không đem lại lợi ích thực sự cho người học, không góp phần phát triển lĩnh vực giáo dục. Nguyên dẫn đến tiêu cực này một phần do công tác quản lý còn buông lỏng, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng.

2.3 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học

Trên cơ sở lý luận đã được trình bày, cùng với những phân tích đánh giá ưu điểm và nhược điểm của quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH, tác giả xin đề xuất một số giải pháp trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, Để thực hiện thành công mục tiêu đầu tư phát triển cho giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, thì các chính sách pháp luật về ưu đãi thuế phải thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về cải cách hệ thống chính sách thuế, cụ thể tại Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội và Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đề ra giải pháp cải cách chính sách thuế. Đảm bảo tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tính thống nhất, đồng

---

[118]. Thái Nguyên (2023), *Khó hiểu chuyện trường đại học cho doanh nghiệp mượn đất làm siêu thị.* Truy cập ngày 16/06/2024, từ https://laodong.vn/ban-doc/kho-hieu-chuyen-truong-dai-hoc-cho-doanh-nghiep-muon-dat-lam-sieu-thi-1179284.ldo.

[119]. Anh Vũ (2020), *'Hô biến' đất trường đại học thành biệt thự: Ký hợp đồng cho thuê đất để 'hợp thức hóa' sai phạm?*. Truy cập ngày 16/06/2024, từ https://thanhnien.vn/ho-bien-dat-truong-dai-hoc-thanh-biet-thu-ky-hop-dong-cho-thue-dat-de-hop-thuc-hoa-sai-pham-185983697.htm.

bộ của pháp luật về thuế và văn bản pháp luật có liên quan. Chính sách thuế cũng như chính sách ưu đãi về thuế phải hướng đến người được hưởng lợi từ chính sách. Tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi quan điểm khi xây dựng chính sách thuế cần chú trọng bảo vệ người nộp thuế hơn thay vì chỉ hướng tới có lợi cho cơ quan quản lý[120]. Phải khắc phục được tình trạng vi phạm chính sách thuế do chính sách thay đổi nhanh, không đồng bộ, không thống nhất, gây khó khăn trong việc áp dụng. Quyền của cơ quan quản lý Nhà nước rất lớn từ việc cấp mã số thuế, kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế, phong tỏa tài khoản, đình chỉ sử dụng hóa đơn, xử lý hành vi vi phạm, thậm chí chuyển cơ quan điều tra… nhưng quyền của người nộp thuế còn rất ít.

Thứ hai, Hiện nay, tại các Luật thuế không có quy định riêng biệt về ưu đãi thuế cho các CSGDĐH công lập và tư thục mà chỉ có các quy định chung về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực giáo dục. Do đó, cần có quy định rõ ràng về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH công lập và tư thục, xác định cụ thể đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thay vì sử dụng cụm từ "cơ sở xã hội hóa" nói chung, để đảm phù hợp với quy định pháp luật về giáo dục đại học. Chính sách ưu đãi thuế đối với các CSGDĐH công lập phải đảm mục tiêu hỗ trợ các CSGDĐH công lập thích nghi với lộ trình tiến tới giảm, xóa bỏ bao cấp của Nhà nước, thúc đẩy nâng cao hoạt động giáo dục, thực hiện tốt các chính sách xã hội của Nhà nước. Bởi vì, trước đây các CSGDĐH công lập đã phụ thuộc khá lâu vào sự quản lý và tài trợ về tài chính từ Nhà nước, nhưng hiện nay phải từ bỏ ưu thế công lập và chấp nhận cạnh tranh tự do với các CSGDĐH ngoài công lập. Các cơ sở này phải có phương thức tự tài trợ phù hợp để có thể phát huy được vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính để hoạt động hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ hơn. Do đó, những ưu đãi về thuế chính là nguồn động viên quan trọng giúp cho các CSGDĐH công lập phát triển, đổi mới, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của xã hội. Đối với CSGDĐH tư thục, cần mở rộng điều kiện tiếp cận các chính sách ưu đãi về thuế, thực hiện mục tiêu thu hút nguồn lực tài chính từ các nhà đầu tư trong và ngoài Nhà nước. Mặc dù, các CSGDĐH tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, thế nhưng các văn bản pháp luật về thuế hoàn toàn không có quy định ưu đãi đặc trưng dành cho cơ sở này. Cần bổ sung quy định cụ thể về ưu đãi thuế đối với các CSGDĐH tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận để đảm bảo tính thống nhất với các quy định của pháp luật giáo dục. Người viết cho rằng, trong bối cảnh kinh tế xã hội phát triển, nhu cầu của người học cũng tăng cao thì việc Nhà nước có nhiều chính sách ưu

---

[120]. Khánh Hòa, Chính sách thuế phải chú trọng bảo vệ người nộp thuế. Truy cập ngày 19/6/2024, từ https://laodong.vn/kinh-doanh/chinh-sach-thue-phai-chu-trong-bao-ve-nguoi-nop-thue-585393.ldo.

tiên cho CSGDĐH ngoài công lập là phù hợp. Tuy nhiên, không đồng nghĩa với việc miễn toàn bộ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, CSGDĐH tư thục cũng là một tổ chức cung ứng dịch vụ tại Việt Nam, nên vẫn phải tuân thủ các quy định pháp luật, cạnh tranh lành mạnh cũng là cách để trường nâng cao chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và tạo thêm nhiều lực lượng lao động có chất lượng cao cho xã hội.

Thứ ba, Đối với Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Về thu nhập miễn thuế: Để khuyến khích, thúc đẩy việc cung ứng dịch vụ của các CSGDĐH công lập, đặc biệt là các dịch vụ đơn vị sử dụng NSNN tại các địa bàn có điều kiện khó khăn và đặc biệt khó khăn nhằm cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết 19/NQ-TW nêu trên, cần bổ sung quy định miễn, giảm thuế TNDN tại Luật thuế TNDN đối với các thu nhập của CSGDĐH công lập sử dụng kinh phí NSNN mà giá cung ứng dịch vụ vẫn chưa tính đủ chi phí, NSNN vẫn hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá; thu nhập từ dịch vụ công cơ bản và thiết yếu; thu nhập của CSGDĐH công lập tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, để qua đó góp phần làm giảm giá thành dịch vụ sự nghiệp công cung cấp cho người dân, thúc đẩy các CSGDĐH công lập đầu tư mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn thu nhập có được. Cụ thể, đề xuất bổ sung quy định miễn thuế tại Điều 4 Luật thuế TNDN hiện hành như sau:

"Điều 4. Thu nhập miễn thuế

12. Thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công,

- Dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

- Dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước phải hỗ trợ, đảm bảo kinh phí hoạt động do chưa tính đủ chi phí cung cấp dịch vụ trong giá dịch vụ.

- Dịch vụ sự nghiệp công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn."

- Về trích lập Quỹ phát triển KH&CN: Đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật thuế TNDN hiện hành để phù hợp với quy định lãi suất trái phiếu chính phủ và quy định của Luật Quản lý thuế, cụ thể đề xuất sửa đổi Điều 17 như sau:

"Điều 17. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

2. Trong thời hạn năm năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.

Thuế suất thuế TNDN dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 05 (năm) năm hoặc kỳ hạn 10 (mười) năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích là mức tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi."

Về điều kiện đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 (hai mươi) triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, trong đó, đặt ra mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế và đề ra một số giải phải như rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến thanh toán tại các văn bản hiện hành, xây dựng giải pháp để tiếp tục khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt góp phần vào quản lý thuế. Do đó, đề xuất sửa đổi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật thuế TNDN hiện hành:

"*Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ (bao gồm cả hóa đơn chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt) theo quy định của pháp luật."*

Ngoài các CSGDĐH thực hiện xã hội hóa, cần bổ sung vào diện áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% đối với các CSGDDH công lập tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên và tự chủ 100% kinh phí trong trường hợp chưa đủ điều kiện vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp hoặc chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Thứ tư, Đối với Thuế giá trị gia tăng

Đề xuất áp dụng mức thuế suất 0% đối với hoạt động dạy học, dạy nghề và sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số. Bởi vì, theo nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT tại khoản 1 Điều 12 Luật thuế GTGT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ. Khi đó, hoạt động dạy học, dạy nghề, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số được áp dụng thuế suất 0%, đồng nghĩa với việc những hàng hóa, dịch này thuộc đối tượng được chịu thuế GTGT, thì theo nguyên tắc trên sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đối với trường hợp thuế GTGT đầu vào không khấu trừ hết theo quy định của pháp luật sẽ được hoàn thuế. Từ đó, chi phí đầu vào cho giáo dục sẽ giảm được đáng kể, giá cả dịch vụ

cũng giảm tương ứng, điều này giúp cho chi phí của các bên liên quan đều giảm, đặc biệt là học phí của sinh viên, bởi vì người thụ hưởng lợi ích chính từ dịch vụ giáo dục chính là sinh viên. Với mức học phí giảm sẽ tạo được nhiều cơ hội cho sinh viên tiếp cận với giáo dục đại học, thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm của Đảng và Nhà nước là khuyến khích giáo dục phát triển nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

Thứ năm, Đối với Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Đề xuất miễn thuế nhập khẩu đối hàng hóa chuyên dùng cho giáo dục, không phân biệt là hàng hóa trong nước đã sản xuất được hay chưa sản xuất được. Đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 20 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu nhập khẩu hiện hành, như sau:

"Điều 16. Miễn thuế

...

20. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục."

Bởi vì, miễn thuế là chính sách được sử dụng để khuyến khích, thúc đẩy hoạt động kinh tế. Bằng cách loại bỏ một phần thuế, Chính phủ có thể tạo ra động lực để tiêu dùng, đầu tư và mở rộng kinh doanh. Đồng thời, mục tiêu chung của chính sách ưu đãi về thuế là hướng đến lợi ích của đối tượng được thụ hưởng. Mà ở đây đối tượng mà chính sách ưu đãi thuế hướng đến chính là các CSGDĐH và cả người học. Do đó, việc nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng cho giáo dục là điều cần thiết. Trong giai đoạn đất nước đang phát triển, KH&CN còn lạc hậu, chưa sản xuất được những máy móc, thiết bị tiên tiến thì việc nhập khẩu hàng hóa cần được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Nhà nước, việc giảm thuế nhập khẩu là giảm một phần chi phí đầu tư cho máy móc thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, hiện nay Nước ta có thể sản xuất được những loại máy móc, thiết bị, bộ dụng cụ dùng cho giáo dục theo công nghệ tiên tiến, nhưng phải thừa nhận rằng trình độ phát triển KH&CN nước ta vẫn còn hạn chế, chỉ có thể sản xuất một phần máy móc, linh kiện, một phần phải nhập khẩu, khi lắp ráp có thể sẽ không đảm bảo được tính đồng bộ, thống nhất. Xét về mặt bảo hộ hàng hóa trong nước, việc tiêu dùng các hàng hóa, máy móc, thiết bị phục vụ cho giáo dục sẽ phụ thuộc vào công năng, chất lượng và hiệu quả của các loại hàng hóa này. Do đó, nếu hàng hóa trong nước đáp ứng đầy đủ yêu cầu, mục đích sử dụng thì các CSGD sẽ lựa chọn tiêu dùng hàng hóa trong nước. Ngược lại, việc nhập khẩu hàng hóa giúp giảm giá thành và đảm bảo tính đồng bộ hơn so với việc mua từng linh kiện để láp ráp thì việc nhập khẩu hàng hóa nên trên được ưu tiên và cần được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Thứ sáu, Đối với Thuế sử dụng đất

Việc miễn thuế sử đất nông nghiệp trong thời gian qua là giải pháp góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp. Hỗ trợ về đất đai để các CSGDĐH đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa. Hiện nay, chính sách này được quy định tại Nghị quyết của quốc hội. Do đó, đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế sử đất nông nghiệp trong những giai đoạn tiếp theo, và luật hóa thành quy định pháp luật để tiếp tục thực hiện.

Đồng thời, đề xuất nâng cao trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng đối với việc sử dụng đất của các CSGDĐH trên địa bàn quản lý. Bên cạnh thực hiện mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ cho lĩnh vực giáo dục thì chính sách ưu đãi thuế phải đảm bảo công bằng giữa những người sử dụng đất. Hay nói cách khác, việc sử dụng đất cho hoạt động nghiên cứu và giáo dục là một ưu tiên hàng đầu. Ngược lại, nếu không sử dụng đúng mục đích này thì phải chịu thực hiện nghĩa vụ thuế như các đối tượng khác. Do đó, các cơ quan chức năng cần phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý quá trình sử dụng đất của các CSGDĐH.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Giáo dục đại học ở nước ta đang trong quá trình phát triển, đòi hỏi cần có sự quan tâm hỗ trợ từ Nhà nước. Như đã phân tích ở trên, có thể thấy chính sách thuế được quy định khá toàn diện, bao quát các hoạt động của lĩnh vực giáo dục, các CSGDĐH được hưởng các chính sách ưu đãi về Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế XNK và Thuế SDĐ, đã góp phần hỗ trợ cho các CSGDĐH giảm một phần gánh nặng thuế.

Tuy nhiên, quy định pháp luật về ưu đãi thuế hiện hành vẫn còn nhiều bất cập. Qua nghiên cứu các nội dung của đề tài văn luận, tại Chương 2 người viết đã phân tích, đánh giá các quy định pháp luật về ưu đãi Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế XNK và Thuế SDĐ, đưa ra những ưu điểm và nhược điểm của các quy định pháp luật. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật để nâng cao tính pháp lý về ưu đãi thuế đối với các CSGDĐH. Theo đó, trong thời gian tới Nhà nước cần sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH. Đối với thuế TNDN bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập của CSGDĐH công lập, sửa đổi quy định liên quan đến trích lập quỹ KH&CN, điều kiện được đưa vào chi phí được trừ. Đối với thuế GTGT đề xuất áp dụng thuế 0% đối với hoạt động dạy học, dạy nghề và sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số, tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về thuế XNK và thuế SDĐ.

Với những đề xuất, kiến nghị được trình bày trong đề tài này, người viết rất hy vọng góp phần hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật hiện hành đối với các CSGDĐH.

KẾT LUẬN CHUNG

Pháp luật về ưu đãi thuế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống thuế của nước ta. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo nguồn thu cho NSNN nước, chính sách ưu thuế còn thực hiện sứ mệnh là nguồn hỗ trợ về tài chính cho các lĩnh vực được Nhà nước xác định là lĩnh vực trọng tâm ưu tiên đầu phát triển như lĩnh vực giáo dục. Theo quy định pháp luật hiện hành, CSGDĐH được hưởng các chính sách ưu đãi về Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế XNK, Thuế sử dụng đất, các chính sách ưu đãi này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển, đồng thời thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư vào cơ sở giáo dục đại học.

Qua quá trình nghiên cứu đề tài *Pháp luật về ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học*, luận văn đã đạt được một số kết quả như sau:

Thứ nhất: Luận văn đã tổng hợp và phân tích những lý luận cơ bản về cơ sở giáo dục đại học, tìm hiểu và phân tích về khái niệm, quá trình hình thành, đặc điểm, vai trò của cơ sở giáo dục đại học. Nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển của chính sách ưu đãi thuế đối với CSGDĐH, mối quan hệ giữa ưu đãi thuế đối với các hình thức ưu đãi khác. Từ những phân tích này làm cơ sở để đánh giá ưu nhược điểm của các quy định pháp luật về ưu đãi thuế đối với CSGDĐH.

Thứ hai: Luận văn tổng hợp các quy định pháp luật về ưu đãi thuế, bao gồm quy định pháp luật về ưu đãi Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế XNK, Thuế sử dụng đất. Phân tích, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của các quy định pháp về vấn đề này, để có thể đưa ra những đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định pháp luật phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ ba: Dựa trên những đánh giá ưu nhược điểm của quy định pháp luật về ưu đãi thuế, và dựa trên những quan điểm, mục tiêu ưu đãi thuế của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục trong thời gian tới, đề tài đã đưa ra các kiến nghị và giải pháp để hoàn thiện các chính sách về ưu đãi thuế Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế XNK, Thuế sử dụng đất đối với CSGDĐH.

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1. Nghị quyết số 04-NQ/HNTW ngày 14/01/1993 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII.
2. Nghị quyết Nghị quyết số 29-NQ/TW 04/11/2013 ngày Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
3. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

5. Hiến pháp năm 2013.
6. Pháp lệnh của Hội đồng nhà nước số 69-LCT/HĐNN8 ngày 10/08/1992 về thuế nhà, đất (hết hiệu lực).
7. Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993.
8. Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 (hết hiệu lực).
9. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010.
10. Luật Thuế xuất, nhập khẩu năm 2016.
11. Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018.
12. Luật Giáo dục năm 2019.
13. Luật Quản lý thuế năm 2019.
14. Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2016.
15. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020.
16. Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế SDĐ nông nghiệp được quy định tại nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế SDĐ nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội.
17. Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.
18. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
19. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
20. Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính

phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

21. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các tại các Nghị định quy định về thuế.

22. Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

23. Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học.

24. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025.

25. Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.

26. Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo quyết định số 1466/QĐ-Ttg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

27. Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

28. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

29. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

30. Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

31. Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

32. Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT ngày 6/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

33. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính.

34. Thông tư 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

35. Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/04/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ TIẾNG VIỆT

36. Danh Phạm Mỹ Duyên (2023). *Pháp luật về ưu đãi tài chính của nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục tại việt nam,* Kỷ yếu Hội thảo "Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư và tài chính cho cơ sở giáo dục đại học tư thục", Tp. Hồ Chí Minh, tháng 4/2023.

37. Dương Quang Hòa, *Hiệu ứng lan tỏa của trường đại học phi lợi nhuận: Hệ luận với giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam*, tạp chí phát triển KH & CN, tập 20, số Q3 - 2017 (Tr13)

38. Đỗ Đức Minh, Nguyễn Việt Cường (2005), *Giáo trình lý thuyết thuế*, NXB Tài chính.

39. Đỗ Hữu Vinh (2007), *Từ điển thuật ngữ kinh tế thương mại Anh* - Việt, Nxb Giao thông vận tải 2007. Hà Nội.

40. Hà Khánh Vân (2023), Thực trạng phát triển và giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của các trường đại học tư thục ở Việt Nam, Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, số 17 tháng 8 năm 2023.

41. Lê Thị Nguyệt Châu (2007), *Giáo trình Luật Thuế*, NXB Đại học Cần Thơ năm 2007.

42. Lê Thị Nguyệt Châu (2009). Giáo trình Luật tài chính (thuế), NXB Đại học Cần Thơ.

43. Lê Thị Nguyệt Châu (2015), *Pháp luật tài chính Nhà nước*, NXB Đại học Cần Thơ, Tr 120.

44. Lê Thị Nguyệt Châu, Nguỵ Ngọc Anh, Trần Vang Phủ, Phạm Tuấn Kiệt (2020). *Kiến nghị hoàn thiện quy định về ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất năng lượng tái tạo*, Tạp chí công thương, số 11.43-48.

45. Lê Thị Nguyệt Châu, Lê Huỳnh Phương Chinh, Nguỵ Ngọc Anh, Phạm Tuấn Kiệt (2023), *Pháp luật về thuế đối với quyền sử dụng đất, Hội thảo Hoàn thiện Pháp luật đất đai trong thời kỳ hội nhập*, Cần Thơ tháng 05/2023.

46. Lưu Văn Quyết, *Sự chuyển biến mô hình giáo dục đại học Ở miền Nam Việt Nam (1956-1975),* Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một, số 1(36)-2018 (Tr 139-140).

47. Ngô Thành Dương (2006), Bàn về khái niệm xã hội hóa, Tạp chí cộng sản (số 6 tháng 3/2006).

48. Nguyễn Đức Thành, Phạm Thế Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Chinh Thon (2019). Chi tiêu thuế ở Việt Nam trường hợp thuế TNDN, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

49. Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài (2009). Tài chính công và phân tích chính sách thuế. (NXB Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh, 208-226).

50. Thái Hà Vân (2019), *Phát triển trường đại học tư thục ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị, Tạp chí tài chính*, Tạp chí Tài chính Kỳ 1 - Tháng 9/2019.

51. Tống Thị Tân, Võ Văn Sen, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, *Xuất khẩu dịch vụ giáo dục trong sự tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ giai đoạn 2001-2008*. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, số 4 (47), 2020.

52. Trần Thị Nam Thanh, Phí Văn Trọng (2013): xu hướng vận dụng chính sách khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp nhà nước. Tạp chí kinh tế và phát triển, số 194(II) tháng 8/2013.

53. Trịnh, Ngọc Thạch (2019). *Chính sách ưu tiên đầu tư tài chính cho giáo dục của Việt Nam theo quan điểm "phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu*, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên.

54. Trương Đông Lộc (2018). *Giáo trình thuế*. Nxb. Đại học Cần Thơ.

55. Võ Đình Toàn (2004), *Giáo trình luật tài chính Việt Nam*, NXB Công an nhân dân (Tr 97).

56. Báo cáo tổng kết đánh giá chính sách miễn thuế SDĐ nông nghiệp của Bộ tài chính năm 2021.

57. Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế TNDN của Bộ Tài chính kèm theo công văn 5949/BTC-CST ngày 07/06/2024.

B. SÁCH, BÀI VIẾT NƯỚC NGOÀI

58. Collins Cobuld Learner's Dictionary, NXB Collins 2008, Hà Nội.

59. Crandall-Hollick, M. L. (2021). Higher Education Tax Benefits: Brief Overview and Budgetary Effects. CRS Report R41967, Version 51. Updated. Congressional Research Service.

60. James, S. (2013), Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications, FIAS, World Bank Group, Washington DC.

61. Klemm, A. (2010). Causes, benefits, and risks of business tax incentives. International Tax and Public Finance, 17, 315-336.

62. Klemm, A., & Van Parys, S. (2012). Empirical evidence on the effects of tax incentives. International Tax and Public Finance, 19, 393-423.

63. Keynes, John Maynard (1936). The General Theory of Employment Terest and Money. Macmillan and Company.

64. Manubulu, H. A. (2022). Value Added Tax Refund Analysis. Jurnal Mantik, 6(1), 136-142.

65. Tang, L., & Sun, S. (2022). Fiscal incentives, financial support for agriculture, and urban-rural inequality. International Review of Financial Analysis, 80, 102057.

66. Watson, C. E. (2017). Reforming the tax incentives for higher education. Va. Tax Rev., 36, 83.

67. Wang, J., Fan, W., & Wang, Z. (2024). Tax incentives and earnings management: A study based on accelerated depreciation policy in China. Economic Analysis and Policy, 81, 281-296.

C. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIẾNG VIỆT

68. Anh Vũ (2020), *'Hô biến' đất trường đại học thành biệt thự: Ký hợp đồng cho thuê đất để 'hợp thức hóa' sai phạm*? Truy cập ngày 16/06/2024, từ https://thanhnien.vn/ho-bien-dat-truong-dai-hoc-thanh-biet-thu-ky-hop-dong-cho-thue-dat-de-hop-thuc-hoa-sai-pham-185983697.htm.

69. Danh sách các CSGDĐH, *viện nghiên cứu đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.* Truy cập ngày 09/3/2024, từ https://moet.gov.vn/cosogiaoduc/Pages/danh-sach.aspx?search=1&LoaiTruong=1&LoaiHinh=3,1,2&field=Title&asc=True&Page=12.

70. Dương Tâm (2023), Đầu tư cho giáo dục 10 năm không đạt mức 20%. Truy cập ngày 20/4024, từ https://vnexpress.net/dau-tu-cho-giao-duc-10-nam-khong-dat-muc4688816.html#:~:text=Trong%2010%20n%C4%83m%20qua%2C%20ng%C3%A2n,t%E1%BA%A1o%2C%20s%C3%A1ng%2014%2F12.

71. Khánh Hòa (2018), Chính sách thuế phải chú trọng bảo vệ người nộp thuế. Truy cập ngày 19/6/2024, từ https://laodong.vn/kinh-doanh/chinh-sach-thue-phai-chu-trong-bao-ve-nguoi-nop-thue-585393.ldo.

72. Linh Hương (2022), *Cả nước có 4.077 trường ngoài công lập với gần 1,9 triệu học sinh, sinh viên.* Truy cập ngày 22/10/2023, https://giaoduc.net.vn/ca-nuoc-co-4077-truong-ngoai-cong-lap-voi-gan-19-trieu-hoc-sinh-sinh-vien-post229146.gd.

73. Luân Dũng (2022), *Nhiều trường Đại học 'sử dụng đất được giao để liên doanh, liên kết, cho thuê.* Truy câp ngày 16/06/2024, từ https://tienphong.vn/nhieu-truong-dai-hoc-su-dung-dat-duoc-giao-de-lien-doanh-lien-ket-chothuepost1441900.tpo.

74. M.P (2022), *Cần tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế và tiền thuê đất đối với các cơ sở giáo dục*. Truy cập ngày 10/11/2023, từ https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/can-tiep-tuc-thuc-hien-cac-chinh-sach-uu-dai-ve-thue-va-tien-thue-dat-doi-voi-cac-co-so-giao-duc-605416.html.

75. Mai Thúc Hiệp – Đặng Minh Phụng, *Giáo dục ở miền bắc thời kỳ 1954 – 1975*, Tạp chí VHNT số 353, tháng 11-2013. Truy cập ngày 02/07/2024, từ https://vhnt.org.vn/giao-duc-o-mien-bac-thoi-ky-1954-1975.

76. Nguyễn Thị Hương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2022), *Tác động của việc giảm thuế suất thuế GTGT đến nền kinh tế Việt Nam*. Truy cập ngày 18/5/2024, từ https://tapchitaichinh.vn/tac-dong-cua-viec-giam-thue-suat-thue-gia-tri-gia-tang-den-nen-kinh-te-viet-nam.html.

77. Nguyễn Văn Hùng (Khoa Luật học - Trường Đại học Đà Lạt) (2020), *Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai tại các cơ sở đại học công lập trong điều kiện hiện nay.* Truy cập ngày 18/02/2024, từ

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-su-dung-nguon-luc-dat-dai-tai-cac-co-so-dai-hoc-cong-lap-trong-dieu-kien-hien-nay-67909.htm.

78. Nguyễn Văn Tuyến, Trường Đại học Luật Hà Nội; Trần Anh Tuấn, Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính (2020), *Cơ sở lý thuyết, thực trạng và một số đề xuất hoàn thiện chế định hoàn thuế*. Truy cập ngày 30/6/2024, từ https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM186801.

79. Nguyễn Vũ Nhật Anh - Trường Đại Học Trưng Vương, (Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 11 - tháng 4/2023), *Nâng cao năng lực tài chính cho các trường đại học ngoài công lập*. Truy cập ngày 20/6/2024, từ https://kinhtevadubao.vn/nang-cao-nang-luc-tai-chinh-cho-cac-truong-dai-hoc-ngoai-cong-lap-27635.html.

80. Nhật Hồng (2023), Chuyên đề: *Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học.* Truy cập ngày 10/5/2024, từ https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/bai-1-nhung-con-so-phat-trien-cua-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-i348383/#:~:text=TS%20L%C3%AA%20Anh%20Vinh%20Vi%E1%BB%87n,l%E1%BA%ADp%20v%C3%A0%2058%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F.

81. Phạm Hiệp, Phạm Oanh (2023), *Một số khuyến nghị về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam – tăng cường nguồn lực tài chính cho các CSGDĐH (Phần 3).* Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://tapchigiaoduc.edu.vn/article/87793/211/mot-so-khuyen-nghi-ve-chinh-sach-tai-chinh-nham-phat-trien-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-tang-cuong-nguon-luc-tai-chinh-cho-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-phan-3/.

82. Phạm Minh Hạc (2012), *Triết lý giáo dục thời kỳ đổi mới*. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://www.tapchicongsan.org.vn/nghien-cu/-/2018/14229/triet-ly-giao-duc-thoi-ky-doi-moi.aspx.

83. Thái Nguyên (2023), *Khó hiểu chuyện trường đại học cho doanh nghiệp mượn đất làm siêu thị.* Truy cập ngày 16/06/2024, từ https://laodong.vn/ban-doc/kho-hieu-chuyen-truong-dai-hoc-cho-doanh-nghiep-muon-dat-lam-sieu-thi-1179284.ldo.

84. Thanh Hằng - Duy Phương (2022), *Việt Nam dành 18% tổng chi ngân sách cho giáo dục.* Truy cập ngày 17/11/2023, từ https://vnexpress.net/viet-nam-danh-18-tong-chi-ngan-sach-cho-giao-duc-4497087.html.

85. Thu Phương (2023), *ĐBQH Nguyễn Thị Tuyết Nga: đề xuất quy định chính sách đặc thù về đất đai cho giáo dục.* Truy cập ngày 17/3/2024, từ https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/Pages/home.aspx?ItemID=77973.

86. Thùy Linh (2019), *Chính sách thuế, "đòn quyết định" cho giáo dục tư thục phát triển*. Truy cập ngày 10/11/2023, từ https://giaoduc.net.vn/chinh-sach-thue-don-quyet-dinh-cho-giao-duc-tu-thuc-phat-trien-post204065.gd.

87. Trần Văn Hùng (Trường Đại học Duy Tân) (2019), 25 năm hình thành phát triển, đại học tư thục ngày càng đóng vai trò quan trọng. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://khoaluat.duytan.edu.vn/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-su-kien-khoa-

luat/25-nam-hinh-thanh-phat-trien-dai-hoc-tu-thuc-ngay-cang-dong-vai-tro-quan-trong/

88. Trần Văn Hùng (2018), Giải pháp phát triển hệ thống các trường đại học tư thục Việt Nam. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://giaoduc.net.vn/giai-phap-phat-trien-he-thong-cac-truong-dai-hoc-tu-thuc-viet-nam-post189878.gd.

89. Trương Bá Tuấn (2019), *Chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và khuyến nghị.* Truy cập ngày 10/11/2023, từ https://tapchitaichinh.vn/chinh-sach-uu-dai-thue-tai-viet-namnhung-van-de-dat-ra-va-khuyen-nghi.html.

90. Trương Bá Tuấn (2017), *Cơ sở lý luận và định hướng hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam*. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính. Truy cập ngày 20//4/2024, từ https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM172835.

91. Tùng Dương (2019), *Giáo dục công - tư bình đẳng về thuế, nhưng làm thế nào.* Truy cập ngày 10/11/2023, từ https://giaoduc.net.vn/giao-duc-cong-tu-binh-dang-ve-thue-nhung-lam-the-nao-post204417.gd.

92. Tạp chí Tài chính Kỳ 1 - Tháng 10/2020, *Thực tiễn triển khai cơ chế, chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục*. Truy cập ngày 10/11/2023, từ https://tapchitaichinh.vn/thuc-tien-trien-khai-co-che-chinh-sach-xa-hoi-hoa-trong-linh-vuc-giao-duc.html.